課程名稱：刑法06

00:00:05 - 00:00:11
好，我們上一次上課跟同學講到的關於客觀構成要件當中的因果跟歸責這兩個部分。

00:00:12 - 00:00:20
那我這邊也再次的提醒各位，我課程裡面跟各位說啊，因果是因果，歸責是歸責，這兩者你不要混為一談，我再講一次。

00:00:21 - 00:00:26
因果關係，我們看的就是條件理論，非P則非Q。

00:00:26 - 00:00:31
全都要通過非P則非Q的關係，那就是具有條件因果。

00:00:31 - 00:00:34
那就是有因果關係，至於可不可歸責，那當然是另外一回事。

00:00:35 - 00:00:36
所以這兩者你不要混為一談，這是第一點。

00:00:37 - 00:00:41
那再來的話呢，我記得我上次可能有跟同學講過。

00:00:41 - 00:00:50
如果一個題目當中因果關係並沒有什麼特別的問題的話，你不需要特別去講什麼叫條件關係，什麼叫非P則非Q，不用。

00:00:51 - 00:00:52
或者只是說。

00:00:52 - 00:00:55
這個道理在所有的犯罪成立要件都是一樣。

00:00:56 - 00:01:00
像比如說，如果一個涉及到正當防衛而殺人的考題。

00:01:00 - 00:01:01
這樣的考題當中。

00:01:01 - 00:01:04
你不需要去特別定義什麼叫因果，什麼叫規則，不用，因為考點不在這個地方。

00:01:06 - 00:01:07
同樣的道理。

00:01:08 - 00:01:10
在一個涉及正當防衛而殺人的考題當中。

00:01:11 - 00:01:17
你也不需要去論述說刑法上對人的時期跟中期怎麼去定義，不需要，知道嗎？完全不需要。

00:01:19 - 00:01:21
所以我們在寫考卷的時候，一定是怎麼樣？

00:01:22 - 00:01:25
把重點放在那個考點上面。

00:01:25 - 00:01:28
把你答題的篇幅還有時間花在那個真正的考點上面。

00:01:28 - 00:01:31
那種不是考點的東西，我們盡可能呢。

00:01:31 - 00:01:34
用越簡單的篇幅帶過越好，不要寫太多，這個是提醒同學的。

00:01:37 - 00:01:38
那關於條件因果關係呢？

00:01:40 - 00:01:40
我上次下了課之後啊。

00:01:41 - 00:01:42
我才想到啊，有一個案例。

00:01:43 - 00:01:44
每年都忘記，上次剛好想到，這次還記得。

00:01:46 - 00:01:50
順帶跟同學提一下,條件因果關係在食物上面的運作。

00:01:52 - 00:01:55
其實條件因果這種東西,非P則非Q。

00:01:55 - 00:01:57
這個公式聽起來簡單。

00:01:57 - 00:02:00
但是我們在日常的生活法律。

00:02:00 - 00:02:02
當中,確實用得到。

00:02:02 - 00:02:03
真的，確實用得到，怎麼說呢？

00:02:03 - 00:02:04
來舉個例子。

00:02:05 - 00:02:13
如果你跟人家出車禍，對方摔車，然後對方說他那個手機的保護貼摔破了，要你賠他那個1000塊貼保護貼的費用。

00:02:13 - 00:02:14
你可以怎麼主張呢？

00:02:15 - 00:02:18
你怎麼證明你那個保護貼是這一次摔車才破的？

00:02:19 - 00:02:20
可以想像。

00:02:20 - 00:02:20
對吧？

00:02:20 - 00:02:24
因為手機的保護貼破掉之後繼續用的人大有人在啊。

00:02:24 - 00:02:28
這很常見啊，又不是螢幕整個破掉，螢幕整個破掉這個手機可能就不能用了嘛。

00:02:28 - 00:02:32
但如果只是保護貼破掉的話，手機還是可以用啊。

00:02:32 - 00:02:35
對啊，保護貼繼續破掉繼續用的人很常見啊。

00:02:35 - 00:02:39
所以像比如說在車禍的賠償上面，對方跟你主張這一塊。

00:02:39 - 00:02:44
你可以說，你怎麼證明在車禍前你的保護貼是好的？

00:02:45 - 00:02:47
這個保護貼因為車禍才壞的。

00:02:47 - 00:02:48
對不對，這個就是舉證的點啊。

00:02:48 - 00:02:51
還有其他的一些車損啊什麼的。

00:02:51 - 00:02:51
其實也是。

00:02:51 - 00:02:58
所以很多時候因果關係這個東西在司法實務上面的用處,可能比你們想像的還要常見。

00:02:59 - 00:03:01
我舉兩個我處理過的案件。

00:03:02 - 00:03:02
像。

00:03:02 - 00:03:02
比如說。

00:03:03 - 00:03:03
我

00:03:03 - 00:03:07
曾經去年有接一個告訴代理的案件。

00:03:07 - 00:03:12
這個案件的事實大概是說，那個被害人主張

00:03:12 - 00:03:13
同事跟他有一些嫌隙。

00:03:14 - 00:03:17
所以同事故意放那個鐵捲門去夾他。

00:03:17 - 00:03:22
鐵捲門放下來之後呢,造成那個玻璃門啊,回彈撞上他的手。

00:03:24 - 00:03:25
這個叫什麼,手臂。

00:03:25 - 00:03:26
撞上他的手臂,告訴人的說法一致是這樣子。

00:03:28 - 00:03:30
可是這件案子後來輸了。

00:03:30 - 00:03:34
這件我在意也沒有，在意有聲發回，但是最後還是不起訴。

00:03:34 - 00:03:34
為什麼呢？

00:03:35 - 00:03:38
因為檢察官就說，他的理由，我也不能說什麼啦。

00:03:39 - 00:03:40
檢察官的理由就說：

00:03:41 - 00:03:41
你。

00:03:42 - 00:03:44
你受傷之後，到你去驗傷。

00:03:45 - 00:03:47
你並不是當下馬上去。

00:03:47 - 00:03:49
而是隔一天還隔兩天才去。

00:03:50 - 00:03:51
檢察官的說法就是：

00:03:51 - 00:03:51
你。

00:03:51 - 00:03:54
你隔一兩天才去，手上受的又不是什麼很嚴重的傷。

00:03:56 - 00:03:58
就紅腫破皮而已，這種傷日常生活不是也有嗎？

00:03:58 - 00:04:00
這種傷日常生活不是也有嗎？

00:04:00 - 00:04:00
起訴嗎，檢察官大概是這個意思，所以後來就不起訴，認為告訴人認為那個被告犯罪嫌疑不足。

00:04:00 - 00:04:00
這個是什麼？

00:04:06 - 00:04:08
因果關係的問題啊。

00:04:08 - 00:04:15
檢察官的意思就是這種小傷日常生活很容易發生，你怎麼證明這個傷真的是被告所導致的，所以這個以後同學如果在日常生活當中。

00:04:18 - 00:04:20
有遇到類似的事情。

00:04:20 - 00:04:25
驗傷一定要快，不然你時間拖久的話，很容易會產生因果關係上面的疑慮。

00:04:26 - 00:04:29
那我來講另外一則案例也是以前我在實習的時候所處理過的。

00:04:29 - 00:04:31
後來我們贏了。

00:04:31 - 00:04:38
這案件我印象非常的深刻，因為這案件是我當時實習律師的應該是第二天吧，老闆丟給我處理的案件。

00:04:38 - 00:04:47
當時老闆就是有點這種，我實習的時候覺得老闆對我還蠻放牛吃草的，因為老闆很忙嘛，都在外面跑來跑去，就靠我自己摸索，也摸到還蠻多東西的，當時的經驗是這樣子。

00:04:49 - 00:04:50
那我記得當時實習。

00:04:50 - 00:04:52
第一天還是第二天，第二天還是第三天吧。

00:04:52 - 00:04:56
老闆就丟了一個案子給我。

00:04:57 - 00:04:59
那個案件啊，跟因果關係有關。

00:04:59 - 00:04:59
那每次都忘記講。

00:05:00 - 00:05:01
今天跟同學分享一下。

00:05:01 - 00:05:02
那案件是這樣。

00:05:04 - 00:05:07
被告是國小棒球隊的教練。

00:05:08 - 00:05:10
被害人是國小的女童。

00:05:11 - 00:05:12
聽起來有沒有覺得瑟瑟的。

00:05:13 - 00:05:14
一定會想歪，對不對？

00:05:14 - 00:05:16
不是啦，傷害案件啊，真的。

00:05:17 - 00:05:20
國小的女童家長去提告。

00:05:20 - 00:05:20
提告什麼呢？

00:05:21 - 00:05:26
說這個女童啊，想進棒球隊的休息室。

00:05:26 - 00:05:27
教練就不讓他進去。

00:05:28 - 00:05:30
教練再把門關起來。

00:05:30 - 00:05:33
的過程當中，把那個女童的手撞傷了。

00:05:33 - 00:05:36
後來女童有去驗傷，有提出一些報告。

00:05:36 - 00:05:39
當時家長他提出告訴的訴求是這樣子。

00:05:39 - 00:05:41
那老闆就丟這件給我，教練一審判有罪啊。

00:05:42 - 00:05:44
老闆就說教練想打無罪，讓我想一想。

00:05:44 - 00:05:46
有什麼招可以主張？

00:05:46 - 00:05:48
我當時學律師第二天呢。

00:05:48 - 00:05:49
對啊，我怎麼知道食物上怎麼主張？

00:05:50 - 00:05:51
那我就從刑法學裡去想嘛。

00:05:52 - 00:05:53
我就想到就因果關係的問題啊。

00:05:54 - 00:05:56
我，我就看了卷內資料。

00:05:56 - 00:05:59
因為這個女童說教練把門關上之後。

00:06:00 - 00:06:01
他一直在敲那個鐵門。

00:06:02 - 00:06:02
那我就想嘛。

00:06:03 - 00:06:04
教練把門關上之後。

00:06:04 - 00:06:06
那個女童還是在敲鐵門,

00:06:06 - 00:06:08
然後他說他的手有紅腫,

00:06:08 - 00:06:10
那怎麼證明是教練推的？

00:06:10 - 00:06:12
搞不好是他自己敲,

00:06:12 - 00:06:14
自己在那邊敲敲敲把自己的手敲到紅腫。

00:06:14 - 00:06:15
不是不可能啊,

00:06:15 - 00:06:15
對不對?

00:06:15 - 00:06:17
所以我在書狀裡面就以這個為訴求說本件,

00:06:18 - 00:06:20
教練關門跟女童受傷結果,

00:06:20 - 00:06:21
應該沒有因果關係

00:06:22 - 00:06:23
當時我在訴狀上這樣寫。

00:06:24 - 00:06:24
後來啊，

00:06:24 - 00:06:25
這個案子就，

00:06:26 - 00:06:27
我就把訴狀寫好，

00:06:27 - 00:06:28
就以老闆的名義送出去。

00:06:29 - 00:06:31
這個實習快結束前啊,

00:06:31 - 00:06:32
收到判決書,

00:06:32 - 00:06:33
無罪。

00:06:33 - 00:06:34
然後看判決理由呢,

00:06:34 - 00:06:35
看到好興奮。

00:06:36 - 00:06:38
那理由幾乎都是複製我書狀上面的東西,

00:06:38 - 00:06:39
教練無罪。

00:06:39 - 00:06:39
對啊,

00:06:39 - 00:06:40
這印象我非常深刻,

00:06:41 - 00:06:42
實習的第一個案件,

00:06:42 - 00:06:42
刑事案件

00:06:43 - 00:06:44
實習結束前

00:06:44 - 00:06:45
法官判我們無罪。

00:06:45 - 00:06:46
雖然沒有掛我的名字

00:06:47 - 00:06:48
因為我當時是實習律師不能掛名

00:06:49 - 00:06:50
但是實際上就是照我的判

00:06:50 - 00:06:52
我的那個書狀去寫的啊

00:06:52 - 00:06:54
所以我覺得非常感動的一個判決

00:06:54 - 00:06:54
是不是？

00:06:55 - 00:06:57
就用因果關係主張成功

00:06:57 - 00:06:57
這樣,

00:06:57 - 00:06:59
所以我就說因果關係這個東西在食物上,

00:07:40 - 00:07:42
也許比各位想的還要好用,

00:07:42 - 00:07:44
有些訴訟當中確實可以做這樣的主張。

00:07:45 - 00:07:45
好,

00:07:46 - 00:07:47
接著我們回來95頁這邊,

00:07:47 - 00:07:47
第六點,

00:07:48 - 00:07:49
行為情狀。

00:07:50 - 00:07:51
我們講啊,

00:07:51 - 00:07:52
客觀構成要件的六格,

00:07:53 - 00:07:56
主體、課題、行為、結果、因果規則還有情狀。

00:07:56 - 00:07:58
最後一格這個情狀，

00:08:00 - 00:08:00
故意，故意是指什麼呢？

00:08:02 - 00:08:08
行為人對於構成犯罪事實的知，還有欲，這個叫做故意，所以我這邊畫一個圖來做解釋。

00:08:13 - 00:08:18
來，我們來看一下，我這邊就不畫整個三階，因為我沒有要講違法跟罪責。

00:08:19 - 00:08:22
我這裡就單純的來講構成要件的部分。

00:08:23 - 00:08:24
好，我們都畫過，這邊二、三、四、五，好。

00:08:30 - 00:08:30
主體。

00:08:32 - 00:08:32
行為。

00:08:36 - 00:08:37
客體。

00:08:38 - 00:08:39
結果。

00:08:45 - 00:08:48
因果規則，還有情狀。

00:08:53 - 00:08:55
主觀上呢，行為人要去有

00:08:56 - 00:08:56
故意。

00:08:57 - 00:08:58
來，我們想。

00:08:59 - 00:09:00
故意是指什麼？

00:09:02 - 00:09:02
行為人。

00:09:03 - 00:09:06
要對於客觀上的每一個犯罪事實。

00:09:09 - 00:09:10
都有知，都有欲。

00:09:11 - 00:09:18
如果行為人對客觀上的犯罪事實沒有知，沒有欲的話，那他就不叫做故意。

00:09:19 - 00:09:19
好。

00:09:20 - 00:09:20
所以我們這樣畫。

00:09:21 - 00:09:21
故意啊。

00:09:23 - 00:09:24
他所要認識的對象就是什麼呢？

00:09:26 - 00:09:30
客觀上的每一個事實，行為人。

00:09:30 - 00:09:31
都要有認知。

00:09:31 - 00:09:33
這個東西你不要覺得是新的，我們第一堂課就講過了。

00:09:34 - 00:09:35
像我說的，這個獵人去山上要獵山豬。

00:09:40 - 00:09:43
以為草叢裡面的另外一名獵人是山豬，開槍打下去，後來發現糟糕，那不是山豬，那是另外一個獵人。

00:09:47 - 00:09:48
我們說怎麼樣？

00:09:48 - 00:09:49
行為人沒有故意，對不對？為什麼？

00:09:50 - 00:09:54
因為行為人對於他在攻擊的這個行為客體是個人，他不知道嘛，對不對？他就沒有故意。

00:09:56 - 00:09:57
同樣的。

00:09:59 - 00:09:59
這個。

00:10:00 - 00:10:01
行為人啊。

00:10:01 - 00:10:03
他拿刀去刺了被害人,

00:10:03 - 00:10:06
他原本只是想給被害人一點教訓,

00:10:06 - 00:10:09
結果誰知道這個人竟然死掉了,

00:10:09 - 00:10:10
那他對什麼沒有故意？

00:10:11 - 00:10:11
結果啊,

00:10:11 - 00:10:12
他不知道人會死掉啊,

00:10:13 - 00:10:13
對不對？

00:10:13 - 00:10:14
他對結果沒有故意啊。

00:10:15 - 00:10:15
還有啊,

00:10:16 - 00:10:17
我們講,

00:10:17 - 00:10:21
行為人對客觀上的每個要件沒有認知,

00:10:21 - 00:10:23
都是欠缺故意,

00:10:23 - 00:10:24
所以我是不是舉過類似的案例？

00:10:25 - 00:10:25
這個,

00:10:25 - 00:10:26
你在IG上面啊,

00:10:27 - 00:10:29
原本要發一個摯友的動態,

00:10:29 - 00:10:30
罵你的同學,

00:10:30 - 00:10:32
你的摯友只有那兩三個人而已,

00:10:32 - 00:10:34
原本你要去罵你的同學,

00:10:34 - 00:10:35
結果要送出的時候啊,

00:10:36 - 00:10:36
你按錯啊,

00:10:37 - 00:10:37
原本要按摯友啊,

00:10:37 - 00:10:39
按錯按到左邊那個公開,

00:10:39 - 00:10:41
變成全部的人都看得到,

00:10:41 - 00:10:42
過失公然侮辱

00:10:42 - 00:10:42
有沒有？

00:10:43 - 00:10:44
你對那個情狀沒有認知啊，

00:10:44 - 00:10:45
瞭解吧？

00:10:45 - 00:10:46
所以這樣的情況，

00:10:46 - 00:10:47
我們說啊，

00:10:47 - 00:10:51
行為人對構成犯罪事實有任何一個部分沒有認知的話，

00:10:51 - 00:10:54
行為人都會欠缺故意，

00:10:54 - 00:10:55
所以反過來講就是什麼呢？

00:10:55 - 00:11:00
行為人的故意要對構成犯罪事實的全部都有所認知，

00:11:00 - 00:11:02
這樣的話才算。

00:11:02 - 00:11:02
好,

00:11:02 - 00:11:03
所以我們來看喔,

00:11:03 - 00:11:04
下面這邊第一點。

00:11:05 - 00:11:05
這裡說啊,

00:11:05 - 00:11:11
行為人要對所有的構成犯罪事實都有所認知,

00:11:11 - 00:11:12
所以像我剛剛說的,

00:11:13 - 00:11:15
要獵山豬結果殺到別人,

00:11:15 - 00:11:17
這個要發摯友限動啊,

00:11:17 - 00:11:18
去罵人,

00:11:18 - 00:11:20
結果發到公開之類的,

00:11:20 - 00:11:21
或者比如說，

00:11:22 - 00:11:24
你以為這一把傘是你的，

00:11:24 - 00:11:25
你就把它給拿來撐了，

00:11:25 - 00:11:27
結果後來發現那傘根本是別人的，

00:11:28 - 00:11:28
這樣的情況。

00:11:29 - 00:11:30
行為人沒有故意。

00:11:30 - 00:11:31
同樣的，

00:11:31 - 00:11:34
我們在課本上所舉的例子，

00:11:35 - 00:11:36
侵佔脫離物，

00:11:37 - 00:11:38
這個案例也是一樣。

00:11:39 - 00:11:41
侵佔脫離物的這一則案例,

00:11:42 - 00:11:42
我們講述,

00:11:43 - 00:11:45
撿地上的發票,

00:11:46 - 00:11:47
可能你有一天走在路上,

00:11:47 - 00:11:49
在路上看到一張發票,

00:11:49 - 00:11:50
撿起來一看，

00:11:50 - 00:11:52
發票上面買的是保險套，

00:11:53 - 00:11:53
那你可能心想，

00:11:54 - 00:11:55
買保險套的發票丟掉，

00:11:55 - 00:11:57
那一定是原本的主人覺得害羞嘛。

00:11:57 - 00:11:58
可能怕被家人發現或什麼的,

00:11:58 - 00:12:00
你就覺得那個是人家丟的。

00:12:00 - 00:12:01
掉的，所以你把它撿起來了，

00:12:01 - 00:12:06
但後來才知道，原來那個發票並不是被有意丟棄的，而是不小心掉出來的。

00:12:07 - 00:12:08
那你有沒有侵佔脫離物的故意？

00:12:09 - 00:12:09
沒有啊,

00:12:09 - 00:12:10
你不知道那個是脫離物啊,

00:12:11 - 00:12:12
你以為他是無主物,對不對?

00:12:12 - 00:12:14
所以這種情況,行為人當然不會有故意。

00:12:15 - 00:12:16
好,接下來,

00:12:17 - 00:12:18
我們再看喔，96頁。

00:12:19 - 00:12:22
在加重或減輕的構成要件，

00:12:22 - 00:12:27
行為人對那個加重減輕的情狀，同樣要有所認知。

00:12:28 - 00:12:32
這一塊，我們到分則，尤其到殺人罪，會再重述，

00:12:32 - 00:12:34
那沒關係，我們這邊先講第一遍。

00:12:34 - 00:12:38
我這裡說啊，行為人對所有客觀事實都要認知喔，

00:12:39 - 00:12:42
包括在加重減輕的構成要件，也一樣。

00:12:42 - 00:12:43
好，我們都知道啊，

00:12:44 - 00:12:48
竊盜罪有一種加重事由叫做攜帶兇器，

00:12:48 - 00:12:48
知道吧？

00:12:48 - 00:12:50
加重竊盜有聽過嗎？

00:12:50 - 00:12:53
如果你偷東西的時候，身上帶了一把水果刀，

00:12:54 - 00:12:55
不管你有沒有拿出來用，

00:12:55 - 00:12:57
也不管你有沒有想要行兇，不管喔，

00:12:57 - 00:12:58
條文講的是攜帶。

00:12:59 - 00:13:02
只要你偷東西的時候,身上有帶刀啊,那個就叫加重竊盜。

00:13:03 - 00:13:06
因此所犯的竊盜罪會判得比較重,這個叫加重竊盜。

00:13:06 - 00:13:07
321有規定。

00:13:07 - 00:13:08
好。

00:13:09 - 00:13:13
那如果有個小偷在夜市偷東西,當場被警察抓了。

00:13:13 - 00:13:20
警察對這個小偷附帶搜索的時候，發現這個小偷的後揹包裡面，竟然放了一把水果刀。

00:13:20 - 00:13:24
警察後來就問小偷，啊你偷東西就偷東西，你帶刀幹什麼呢？

00:13:25 - 00:13:26
小偷也覺得很錯愕，

00:13:26 - 00:13:28
啊，為什麼會有刀？

00:13:28 - 00:13:36
後來才知道，原來是他調皮的小孩啊，偷偷把刀子放到老爸的揹包裡面，害老爸變成加重竊盜這樣。

00:13:37 - 00:13:40
這樣的情況，小偷可不可以論加重竊盜？

00:13:40 - 00:13:41
當然我要強調了，

00:13:42 - 00:13:44
這種抗辯法官會不會採，那個是另外一回事。

00:13:45 - 00:13:47
因為法官可能會覺得說那個只是卸責之詞而已，

00:13:48 - 00:13:49
這個在書上很常見。

00:13:49 - 00:13:51
但我們不管法官採不採，假設這個真的是事實，

00:13:52 - 00:13:54
假設這真的是事實的話，

00:13:54 - 00:13:56
行為人不知道自己的包包有刀，

00:13:57 - 00:13:58
可不可以論加重竊盜？

00:13:59 - 00:14:00
當然不可。

00:14:00 - 00:14:01
他沒有認知吧,

00:14:01 - 00:14:01
對不對？

00:14:01 - 00:14:02
他對那個情狀沒有認知嘛,

00:14:02 - 00:14:04
所以只能論什麼呢？

00:14:04 - 00:14:04
普通竊盜

00:14:04 - 00:14:05
知道嗎？

00:14:05 - 00:14:06
只能論普通竊盜。

00:14:06 - 00:14:08
同樣的道理，減輕構成要件也是喔。

00:14:08 - 00:14:11
好，我們來看到275條的加工自殺罪。

00:14:20 - 00:14:22
好，我們來看到275條的加工自殺罪。

00:14:23 - 00:14:28
加工自殺罪裡面其中的第一項叫做受囑託得承諾而殺人。

00:14:29 - 00:14:31
275條第一項，受囑託得承諾而殺人。

00:14:32 - 00:14:33
這一條在罰什麼呢？

00:14:33 - 00:14:35
別人想死，你送他一程。

00:14:36 - 00:14:36
275條第一項，

00:14:37 - 00:14:38
受囑託而承諾殺人,

00:14:38 - 00:14:39
別人想死，你送他一程,

00:14:40 - 00:14:41
這個叫做加工自殺。

00:14:42 - 00:14:45
這一條罪，我們可以想像的一種狀況是這樣子。

00:14:47 - 00:14:49
有個老人啊，久病厭世。

00:14:50 - 00:14:50
他想死掉。

00:14:51 - 00:14:53
於是呢，他寫了一封遺書，放在床頭。

00:14:54 - 00:14:57
希望他的看護看到遺書之後，

00:14:57 - 00:15:10
看護可以

00:15:10 - 00:15:23
親手掐死

00:15:23 - 00:15:40
這個老人。

00:15:40 - 00:15:41
結果這個看護啊，

00:15:41 - 00:15:44
對老人早就已經心生怨懟很久,

00:15:44 - 00:15:46
看護早就想殺了這個老人了。

00:15:46 - 00:15:51
於是這個看護在沒有看過遺囑的情況之下,就把那個老人給殺了。

00:15:52 - 00:15:54
這樣的情況,行為人可不可以論275條?

00:15:55 - 00:15:56
不可以哦。

00:15:56 - 00:15:56
為什麼？

00:15:56 - 00:15:58
雖然客觀上被害人有囑託承諾，對不對？

00:15:59 - 00:16:00
但行為人主觀上

00:16:01 - 00:16:04
來，我比一個手勢，這手勢不是羞辱各位的意思，我上課舉例而已。

00:16:05 - 00:16:07
來，假設我比這個手勢。

00:16:07 - 00:16:09
徐巧芯最喜歡的，對不對，這個手勢。

00:16:09 - 00:16:11
來，這個手勢什麼意思？

00:16:12 - 00:16:14
這個巧芯的中。

00:16:15 - 00:16:16
這個中指的手勢。

00:16:17 - 00:16:18
你要講述自然事實是什麼？

00:16:19 - 00:16:22
就是我突出了中間這一個食指。

00:16:23 - 00:16:26
然後縮回另外四隻，這個叫自然事實，對吧？叫自然事實。

00:16:28 - 00:16:30
但它有什麼社會意義？

00:16:30 - 00:16:32
侮辱對方，辱罵對方，對不對？

00:16:33 - 00:16:36
所以自然事實是我露出中間這隻手指，但這個自然事實的社會意義是什麼呢？

00:16:38 - 00:16:40
社會意就是我在罵你。

00:16:40 - 00:16:42
瞭解吧，這是兩個不同的層面。

00:16:42 - 00:16:44
哎呀，你們在民總一定學過一個例子啊。

00:16:46 - 00:16:50
我們在民總學意思表示的時候，是不是講說意思表示有三個成分：

00:16:51 - 00:16:53
行為意思、表示意思、效果意思，是吧？

00:16:53 - 00:16:54
是三個成分嘛，好像有學過嘛，對不對？

00:16:55 - 00:16:56
我有一點印象。

00:16:57 - 00:16:59
我自認為民總學的還不錯啦。

00:16:59 - 00:17:03
我當年考那個東吳轉學考的時候，民總我考86分。

00:17:03 - 00:17:06
我大一念那個民總王澤鑑那邊，我念了好幾遍，我自認為我學的還不錯。

00:17:08 - 00:17:09
應該沒有忘太多。

00:17:09 - 00:17:10
我應該沒有講錯吧，三大成分嘛。

00:17:11 - 00:17:11
好。

00:17:13 - 00:17:15
這個其實也跟我們故意有關啊，什麼意思？

00:17:17 - 00:17:18
我講，這個動作。

00:17:19 - 00:17:20
假設我做的這個動作。

00:17:21 - 00:17:23
這個動作的自然事實是什麼？

00:17:23 - 00:17:25
我抬起我的右手，如此而已，對不對？

00:17:27 - 00:17:28
但這個動作有什麼社會意義？

00:17:28 - 00:17:29
不一定，看場合。

00:17:30 - 00:17:31
對啊。

00:17:31 - 00:17:33
你想，我做出這個動作，不見得代表什麼意義啊。

00:17:33 - 00:17:33
第一個，如果我在家做這個動作。

00:17:33 - 00:17:39
那沒有什麼社會意義，可能只是我手痠。如果我在管委會開會的時候做這個動作，代表我想發言。

00:17:39 - 00:17:47
如果我在公車站牌做這個動作，代表我想坐眼前這一輛公車。啊如果在拍賣會場做這個動作，代表我想出價，這個叫社會意義，知道吧？

00:17:47 - 00:17:50
故意出槌。

00:18:00 - 00:18:02
除了要認知自然事實之外，

00:18:02 - 00:18:06
也要認知到這個事實的社會意義喔。

00:18:06 - 00:18:10
所以如果行為人他只知道他在做什麼自然事實，

00:18:10 - 00:18:13
卻不知道這個自然事實有什麼社會意義的話，

00:18:14 - 00:18:16
這樣的行為不成立犯罪。

00:18:16 - 00:18:17
不成立犯罪。

00:18:18 - 00:18:19
比如說我們講，

00:18:20 - 00:18:22
比中指代表羞辱對方，

00:18:23 - 00:18:26
這個並不是人類每個社會每個文化都這樣認定。

00:18:27 - 00:18:28
你想啊,

00:18:28 - 00:18:31
100年前的中國或臺灣,

00:18:31 - 00:18:33
比中指應該沒有這個意思吧。

00:18:33 - 00:18:35
那個應該是從美國或哪裡傳過來的吧。

00:18:35 - 00:18:36
應該可以想像嘛,

00:18:36 - 00:18:37
對不對？

00:18:37 - 00:18:38
所以如果今天有一個外國人，

00:18:39 - 00:18:41
在他的社會文化當中，

00:18:41 - 00:18:43
比中指沒有特別侮辱的意思，

00:18:44 - 00:18:45
他比這個，

00:18:45 - 00:18:48
可能只是想要表達123的2而已。

00:18:48 - 00:18:49
這樣的話，

00:18:49 - 00:18:50
那他有沒有故意？

00:18:50 - 00:18:51
沒有啊。

00:18:51 - 00:18:52
這好像我之前看到一個圖啊。

00:18:53 - 00:18:54
在那個中文的手語當中,

00:18:55 - 00:18:56
比這樣代表哥哥。

00:18:57 - 00:18:57
真的啊,

00:18:58 - 00:18:59
所以聽啞人士跟你比這樣,

00:18:59 - 00:19:40
他侮辱你

00:19:40 - 00:19:40
不是啊，

00:19:40 - 00:19:41
他他就沒這個意思啊，

00:19:41 - 00:19:42
瞭解吧？

00:19:42 - 00:19:44
所以必須要對社會有所認知，

00:19:44 - 00:19:44
這個才可以。

00:19:45 - 00:19:46
那同樣的你看喔,

00:19:46 - 00:19:47
我這邊所舉的例子,

00:19:47 - 00:19:49
公然猥褻罪。

00:19:50 - 00:19:51
一般來說啊,

00:19:52 - 00:19:55
女生如果在公共場合露兩點,

00:19:55 - 00:19:56
這個是公然猥褻。

00:19:57 - 00:19:57
為什麼？

00:19:58 - 00:20:00
因為在我們的社會文化之下，

00:20:00 - 00:20:00
哺育下一代，沒有人會把它跟色色的視點在一起啊。

00:20:03 - 00:20:04
所以你們應該有看過。

00:20:05 - 00:20:08
在很多原始部落當中,女生都是露乳房的。

00:20:08 - 00:20:12
那個部落的男生看到女生露乳房,也不會覺得這個有什麼性暗示,不會啊。

00:20:12 - 00:20:13
所以我講啊。

00:20:13 - 00:20:18
那如果有個來自非洲原始部落的女生,他們來到臺灣。

00:20:18 - 00:20:23
她來到臺灣之後啊,她不知道在臺灣的文化當中,女生的乳房具有性慾的聯想。

00:20:23 - 00:20:28
於是這個女生呢,他在臺北捷運上面穿他們非洲部落的傳統服飾,而坦胸露乳,後來被警察抓。

00:20:30 - 00:20:30
走得。

00:20:31 - 00:20:32
請問他有沒有故意?

00:20:33 - 00:20:37
沒有哦,因為他不知道自己的行為會引起別人的性慾。

00:20:37 - 00:20:41
所以這個部分不是法,這個部分並不是不法意識的欠缺哦。

00:20:42 - 00:20:43
這個是事實的誤認喔。

00:20:43 - 00:20:44
知道吧？

00:20:44 - 00:20:46
這個你不要把它想成是什麼禁止作物，不是喔。

00:20:46 - 00:20:48
這個是對事實的誤認。

00:20:48 - 00:20:51
這個叫什麼呢？自然事實的社會意義，OK喔。

00:20:52 - 00:20:52
好。

00:20:54 - 00:20:56
再來,我們再往下看,第二點。

00:20:56 - 00:20:59
不用認知到行為的不法性。

00:21:00 - 00:21:00
好。

00:21:00 - 00:21:01
不要認知到不法性。

00:21:01 - 00:21:04
所以第一點喔，我們這邊講，只要對事實有人知就夠了。

00:21:05 - 00:21:11
至於自己的行為在法律上構成哪一條罪，那一條罪在刑法第幾條，這個東西並不是故意所認識的對象。

00:21:11 - 00:21:12
同樣的喔。

00:21:12 - 00:21:14
（二）這邊。

00:21:15 - 00:21:16
故意我們講。

00:21:17 - 00:21:18
要人知道自然事實。

00:21:18 - 00:21:20
要人知道社會意義。

00:21:21 - 00:21:25
可是對於這一件事情的法律評價。

00:21:25 - 00:21:27
不用認知，知道嗎？

00:21:27 - 00:21:29
認知到事實，認知到社會意義就夠了。

00:21:29 - 00:21:30
什麼叫法律評價？

00:21:30 - 00:21:33
這件事在法律上我們怎麼稱呼它？

00:21:33 - 00:21:34
這個叫法律評價。

00:21:34 - 00:21:39
法律評價的部分，不是故意所要認識的對象，OK喔，法律評價的部分不是喔。

00:21:41 - 00:21:43
所以啊，第二點括號二這邊喔。

00:21:43 - 00:21:44
這裡我再提到了。

00:21:46 - 00:21:46
那假設啊，

00:21:47 - 00:21:48
有個

00:21:48 - 00:21:49
法律系的學生，

00:21:50 - 00:21:52
他在社群網站上面。

00:21:52 - 00:21:55
貼他三點全露的裸照。

00:21:55 - 00:21:59
那他心想，我貼我的裸體，我又沒有性交，我又沒有營利。

00:22:00 - 00:22:00
自慰，

00:22:00 - 00:22:01
這個算猥褻嗎？

00:22:02 - 00:22:03
如果他有這樣的誤認，

00:22:04 - 00:22:05
那個就是什麼的誤認？

00:22:05 - 00:22:06
不法意識喔,

00:22:06 - 00:22:07
那就不是事實喔,

00:22:07 - 00:22:08
知道嗎？

00:22:08 - 00:22:11
因為要露到怎麼樣在法律上才叫猥褻？

00:22:12 - 00:22:13
那個叫做法律評價,

00:22:14 - 00:22:14
那個不叫事實,

00:22:14 - 00:22:15
知道吧?

00:22:15 - 00:22:15
會分吧?

00:22:16 - 00:22:16
所以我們講,

00:22:17 - 00:22:18
事實僅舉於什麼?

00:22:18 - 00:22:19
自然事實本身,

00:22:20 - 00:22:22
還有這個自然事實的社會意義,

00:22:22 - 00:22:25
至於這件事在法律上怎麼稱呼它,

00:22:25 - 00:22:28
這件事情在法律上有罪還是沒有罪

00:22:28 - 00:22:29
那個叫做法律評價,

00:22:30 - 00:22:30
好,

00:22:30 - 00:22:32
這個東西就不是故意所要認識的對象。

00:22:32 - 00:22:33
好,第三點這邊,

00:22:35 - 00:22:37
訴訟條件跟其他可罰性條件,

00:22:38 - 00:22:40
都不是故意所要認識的對象。

00:22:41 - 00:22:41
所以，

00:22:42 - 00:22:45
行為人誤把非告訴乃論之罪當作告訴乃論之類的，

00:22:45 - 00:22:46
這些東西，

00:22:46 - 00:22:49
當然不會影響行為人的故意喔。

00:22:50 - 00:22:50
來，

00:22:50 - 00:22:51
接著我們來看到第四點這個案例，

00:22:52 - 00:22:53
這個案例啊，

00:22:53 - 00:22:56
結合的是多年前輔大轉學考的題目，

00:22:56 - 00:22:57
這一題出的還不錯。

00:22:58 - 00:22:58
我們來看，

00:22:58 - 00:22:59
這個案例。

00:22:59 - 00:23:15
甲用手指把啤酒杯的

00:23:15 - 00:23:32
杯墊上註記引用杯數的

00:23:32 - 00:23:46
正字記號給抹去。

00:23:48 - 00:23:49
聽說在德國是這樣，

00:23:50 - 00:23:51
德國人很喜歡喝啤酒。

00:23:52 - 00:23:54
德國的小孩啊,可能從小把啤酒當飲料喝這樣,

00:23:54 - 00:23:56
所以德國人酒量呢,普遍都還不錯。

00:23:57 - 00:23:58
在德國的啤酒館,

00:23:58 - 00:23:59
聽說啦,

00:23:59 - 00:24:00
他們的杯墊上

00:24:00 - 00:24:02
在那邊戳戳戳，把那個五條線給戳掉了。

00:24:02 - 00:24:03
來看底下有種情況。

00:24:03 - 00:24:04
第一種情況是，

00:24:05 - 00:24:08
假對自然事實，根本就沒有認知。

00:24:08 - 00:24:10
可能這個傢伙第一次到德國。

00:24:11 - 00:24:12
德國朋友請他喝啤酒,

00:24:12 - 00:24:14
在那個社交場合很緊張,

00:24:15 - 00:24:16
他就無意識的一直在搓杯墊,

00:24:16 - 00:24:19
結果沒有想到就把那個瓷漆條給戳掉了。

00:24:19 - 00:24:20
這樣的話是什麼呢?

00:24:20 - 00:24:22
對自然事實沒有認知,

00:24:23 - 00:24:23
但他卻故意,

00:24:23 - 00:24:26
他不會有變造文書的犯罪，但他卻故意。

00:24:26 - 00:24:27
好，第二種情況。

00:24:29 - 00:24:31
那如果假看到那五條線,

00:24:31 - 00:24:33
因為可能聚會他晚到，

00:24:33 - 00:24:36
他看到他旁邊的朋友上面畫了五條線，

00:24:36 - 00:24:39
他沒有想到那個五條線是要寫五杯的意思，

00:24:40 - 00:24:42
他還以為那五條線是髒掉的，

00:24:42 - 00:24:44
所以他就戳戳戳，把那五條線戳掉。

00:24:44 - 00:24:45
這個叫什麼呢？

00:24:45 - 00:24:48
對社會意義沒有認知，

00:24:48 - 00:24:49
知道嗎？所以一樣是主動卻故意。

00:24:49 - 00:24:50
好，再來喔。

00:24:51 - 00:24:57
那如果假裝不知道的是，啊，原來這五條線在法律上是準文書喔。

00:24:58 - 00:24:59
假使知道五條線的意思,

00:25:00 - 00:25:02
他知道這五條線代表要喝的杯數,

00:25:02 - 00:25:04
但假心想，啊，才五條線也叫文書喔。

00:25:04 - 00:25:05
這個是什麼的誤認？

00:25:06 - 00:25:07
卻都是法律評價的誤認喔。

00:25:07 - 00:25:08
知道嗎？

00:25:08 - 00:25:09
這個就不是故意的問題了喔。

00:25:09 - 00:25:10
然後最後說，

00:25:11 - 00:25:15
那如果假以為變造私文書不具有不法性，

00:25:15 - 00:25:16
這當然也是什麼的問題？

00:25:17 - 00:25:18
法律評價，知道嗎？

00:25:18 - 00:25:24
所以在這個小單元你要會分的是，事實跟法律評價這中間的差異。

00:25:24 - 00:25:30
這兩者如果你沒有搞清楚的話，後面再學錯誤的時候，你會搞得很亂，

00:25:30 - 00:25:30
知道嗎？

00:25:30 - 00:25:33
事實跟法律，這兩者你不要搞混喔。

00:25:35 - 00:25:38
關於事實跟法律的區分，

00:25:38 - 00:25:40
你們學民總其實也會遇到。

00:25:41 - 00:25:46
我不知道你們在學民總的時候，有沒有聽過一個概念叫做無效的法律行為得撤銷。

00:25:47 - 00:25:47
有聽過嗎？

00:25:48 - 00:25:53
那個，我以前大三的時候啊，看到王澤鑑老師這篇文章，叫無效的法律行為得撤銷。

00:25:53 - 00:25:57
看了之後啊，真的有一種醍醐灌頂的感覺，想說天啊，我竟然沒有想過這件事。

00:25:57 - 00:25:58
真的啊，我以前想說，

00:25:58 - 00:26:00
啊，無效的法律

00:26:00 - 00:26:01
行為怎麼撤銷？

00:26:01 - 00:26:03
他都無效了，你怎麼把它撤銷掉？

00:26:03 - 00:26:04
當時我這樣想，

00:26:04 - 00:26:07
後來看到王老師文章才意識到，啊，我的想法錯了。

00:26:07 - 00:26:10
因為法律行為無效有效，那不是事實。

00:26:11 - 00:26:13
你說人死了不能被殺第二次，對，沒有錯。

00:26:13 - 00:26:15
因為人死了沒，那個是事實。

00:26:15 - 00:26:17
但是法律行為有沒有效，那不是事實，

00:26:18 - 00:26:19
那是法律評價。

00:26:20 - 00:26:22
所以不會有死了怎麼能被殺第二次的問題。

00:26:22 - 00:26:23
那篇我覺得寫得很棒。

00:26:24 - 00:26:24
你們可以去看。

00:26:25 - 00:26:25
真的,

00:26:25 - 00:26:29
所以這個東西有助於各位理解什麼叫事實,什麼叫做法律。

00:26:29 - 00:26:31
來,我們接著來看到輔大轉學考這一題,

00:26:32 - 00:26:33
一模一樣嘛,對不對?

00:26:35 - 00:26:36
他對於事實有沒有認知?

00:26:37 - 00:26:37
有喔,

00:26:38 - 00:26:38
他有認知喔,

00:26:39 - 00:26:41
他搞錯的是什麼呢?法律評價,

00:26:41 - 00:26:42
OK吧?

00:26:42 - 00:26:46
他搞錯了法律評價,所以這個案子當中,行為人當然具有故意。

00:26:47 - 00:26:50
我這裡啊,放了一個德國刑法謀殺罪的規定。

00:26:51 - 00:26:54
我們用這個條文來解讀啊,我會覺得是一個還蠻好的例子。

00:26:54 - 00:26:54
你看哦,

00:26:55 - 00:27:04
德國刑法211條第二項說,稱謀殺者,為行為人基於殺人癖好,滿足性慾,貪婪或其他卑劣的動機。

00:27:05 - 00:27:09
所以同學啊,你覺得在德國刑法要構成謀殺罪,

00:27:10 - 00:27:12
行為人要覺得自己超卑劣嗎?

00:27:13 - 00:27:15
如果要的話,誰會成立這個犯罪?

00:27:16 - 00:27:18
卑不卑劣,那個叫法律評價。

00:27:19 - 00:27:21
行為人的故意當然不用認識到這一塊,

00:27:21 - 00:27:24
行為人只要認識到什麼呢?自己客觀上在做的事。

00:27:25 - 00:27:27
他只要知道自己是什麼動機,

00:27:27 - 00:27:28
那就是對事實有認知,

00:27:29 - 00:27:29
那就具有故意。

00:27:30 - 00:27:32
至於這個動機在法律上卑不卑劣,

00:27:33 - 00:27:34
那是法律評價的問題，那跟故意沒有關係。

00:27:35 - 00:27:35
知道吧？

00:27:35 - 00:27:36
這就是一個很適合的例子。

00:27:37 - 00:27:41
我記得這個例子是我大二的時候上行銷學，蔡聖偉老師舉的。

00:27:41 - 00:27:43
我覺得這個例子很有趣，我就一直記得到現在。

00:27:43 - 00:27:45
所以後來把它拿來放到我的書裡面。

00:27:48 - 00:27:48
好,

00:27:49 - 00:27:49
接著來,

00:27:51 - 00:27:52
再跟我們來觀看號二,

00:27:52 - 00:27:53
意欲的要素。

00:27:55 - 00:27:58
來，意欲的要素，這裡說第一個，

00:27:58 - 00:27:59
希望或

00:28:00 - 00:28:00
或容忍的心態都是故意

00:28:03 - 00:28:06
所以第一個是要知，行為人對這些東西要知道

00:28:07 - 00:28:10
第二個，除了知之外呢，行為人要有欲

00:28:10 - 00:28:13
那欲的話，可能會兩種不同的程度

00:28:13 - 00:28:17
第一種程度是希望，超希望犯罪實現

00:28:17 - 00:28:19
這個等一下我會畫一個表格給各位

00:28:20 - 00:28:26
比如說，你在高樓拿著磚塊，瞄準樓下抽菸的人的頭部就是一陣重擊

00:28:26 - 00:28:28
這個叫做殺人的故意

00:28:28 - 00:28:30
因為你有欲，你非常希望

00:28:30 - 00:28:31
期望

00:28:31 - 00:28:32
再來,容忍的心態也算哦

00:28:33 - 00:28:33
容忍什麼意思

00:28:34 - 00:28:35
哎呀,無所謂啦,管他的

00:28:35 - 00:28:38
那個人被打死算他衰啦,沒有被打死算他幸運

00:28:38 - 00:28:39
那個也叫故意喔

00:28:40 - 00:28:40
容忍

00:28:40 - 00:28:44
這個容忍其發生，發生非本意，這樣的形態

00:28:44 - 00:28:47
當然也是一種故意喔

00:28:47 - 00:28:49
好，所以我們說希望跟容忍都算

00:28:50 - 00:28:55
可是第二點說，單純的願望，不算是故意

00:28:55 - 00:28:56
單純的願望不算故意，什麼意思？

00:28:57 - 00:29:00
這件事，行為人根本無法掌控

00:29:02 - 00:29:03
無法掌控？

00:29:03 - 00:29:07
什麼意思？換句話說，這個行為人本身沒有辦法左右

00:29:07 - 00:29:10
這事發不發生,這件事發生的機率

00:29:10 - 00:29:12
真的太低了

00:29:12 - 00:29:14
這個叫做單純的願望

00:29:14 - 00:29:14
這個單純的願望

00:29:14 - 00:29:16
其實單純的願望會連接到什麼

00:29:16 - 00:29:16
你知道嗎

00:29:16 - 00:29:20
我們在客觀規則所學到的法律上不重要的風險

00:29:20 - 00:29:22
會連接到那個東西，什麼意思？

00:29:23 - 00:29:27
你幫你的仇人買了一張機票，希望他搭上死亡班機死掉

00:29:27 - 00:29:30
結果他搭上的真的是死亡班機

00:29:30 - 00:29:30
耶

00:29:31 - 00:29:35
客觀規則的角度會說什麼呢,說這個叫沒有製造法律上重要的風險,對不對

00:29:35 - 00:29:35
那

00:29:35 - 00:29:38
你會說他主觀上去有殺人故意,所以這個變殺人未遂嗎

00:29:38 - 00:29:39
不會,因為飛機要墜機機率太低了

00:29:39 - 00:29:44
而且行為人他也不可能掌控，所以那個叫做單純的願望

00:29:44 - 00:29:48
那個單純的願望不是故意的，瞭解吧

00:29:48 - 00:29:50
所以這個東西沒有什麼，意思是說

00:29:50 - 00:29:55
這件事發生的機率低到，行為人根本無法去掌控的

00:29:55 - 00:29:58
這種東西叫做單純的願望

00:29:58 - 00:29:58
同樣的

00:30:01 - 00:30:03
你樓上的小孩每天跑，你覺得他很討厭。

00:30:03 - 00:30:09
於是你在兒童節的時候啊，送給你樓上的小孩一桶果凍禮盒，你希望那個小孩吃果凍噎死。

00:30:11 - 00:30:12
這算殺人故意嗎？

00:30:12 - 00:30:13
當然不是啊。

00:30:14 - 00:30:17
小孩吃果凍噎死不是沒有聽過，但那個機率很低。

00:30:17 - 00:30:23
當然啦，如果樓上那個小孩他是有吞嚥功能障礙的特殊兒童。

00:30:23 - 00:30:24
那就另當別論。

00:30:24 - 00:30:26
那樣子的話就不是單純的願望了，你知道嗎？

00:30:27 - 00:30:31
我假設的當然是說樓上的小孩是就一般正常的小孩，知道吧？

00:30:31 - 00:30:36
那你送小孩果凍，希望他因此噎死，機率太低了吧，對不對？

00:30:36 - 00:30:38
而且小孩吃果凍會不會被噎死，你怎麼控訴，對不對？

00:30:39 - 00:30:43
所以這樣的情況呢，一樣我們講非故意喔。

00:30:43 - 00:30:44
所以我再講一次。

00:30:46 - 00:30:55
行為人希望一件機率很低，而且連他自己也無法掌控的事可以發生，結果後來這個是歪打正著就實現了。

00:30:56 - 00:30:57
行為人會有罪嗎？

00:30:57 - 00:30:58
完全不會，為什麼？

00:30:59 - 00:31:00
像我說的嗎？

00:31:01 - 00:31:06
你為了要讓仇人死於空難，所以隨便幫他買了一張機票，希望他搭上死亡班機，結果他真的搭上了。

00:31:06 - 00:31:08
為什麼無罪？

00:31:09 - 00:31:10
來，再講一次喔。

00:31:10 - 00:31:14
因為客觀上行為人沒有製造法律所不容許的風險。

00:31:15 - 00:31:20
再來行為人主觀上希望這種違背其意的事情可以發生，那個也不叫故意，知道嗎？

00:31:20 - 00:31:22
所以客觀跟主觀都不該當喔。

00:31:23 - 00:31:23
來。

00:31:23 - 00:31:25
請選下面括號三喔。

00:31:25 - 00:31:29
故意要存在於行為時。

00:31:30 - 00:31:34
這個東西啊，其實我們之前在講結合犯的時候，大略有跟同學講過。

00:31:35 - 00:31:37
我們講故意要存在於行為時的意思是這樣子。

00:31:38 - 00:31:44
行為當下，以殺人為例，行為當下那個想殺人的想法。

00:31:44 - 00:31:47
我們才能叫他殺人故意。

00:31:47 - 00:31:50
反過來說，如果是行為後才產生的。

00:31:51 - 00:31:54
或者是行為前的那個想法，都不叫做故意。

00:31:55 - 00:31:58
所以啊，從故意要存在於行為時這件事呢，我們可以推出。

00:31:59 - 00:31:59
是。

00:32:00 - 00:32:00
事前故意還有事後故意

00:32:02 - 00:32:03
這兩者都不是故意

00:32:04 - 00:32:06
先講事後故意，這個其實我們之前有講過

00:32:07 - 00:32:12
所以你有沒有發現很多觀念其實後面也都會遇到，第一次聽不懂沒關係，後面一定會再遇到嘛

00:32:12 - 00:32:14
事後故意非故意來，為什麼

00:32:15 - 00:32:16
我跟你們說啊

00:32:16 - 00:32:19
事後故意或非故意，很簡單

00:32:20 - 00:32:24
真的很簡單，事後故意或非故意，它是一個純粹事實的問題

00:32:24 - 00:32:25
我們講啊

00:32:25 - 00:32:28
行為當下那個知跟欲才叫故意

00:32:29 - 00:32:30
阿主如果

00:32:30 - 00:32:35
行為當下沒有知覺跟意欲，是行為後，行為人產生的，我剛剛做的還不錯

00:32:35 - 00:32:36
那個不叫故意喔

00:32:37 - 00:32:41
也就是事後覺得自己剛剛做的還不錯的那個形態

00:32:42 - 00:32:46
並不會及既往的說，所以行為人抵當下就故意的，不會

00:32:46 - 00:32:47
我舉個例子啊

00:32:49 - 00:32:52
你開車在路上，不小心撞到人

00:32:52 - 00:32:56
這個人被你撞到之後啊，倒在地上血流不止

00:32:56 - 00:32:57
痛苦地哀嚎

00:32:57 - 00:33:00
你下車一看，那個人不是昨天晚上跟你吵架的那個

00:33:00 - 00:33:01
是惡鄰居嗎？

00:33:01 - 00:33:02
你心想，我剛剛撞得真棒。

00:33:03 - 00:33:04
各位。

00:33:04 - 00:33:05
你有沒有故意傷害？

00:33:05 - 00:33:07
當然沒有啊，你撞到的時候是不小心的啊。

00:33:07 - 00:33:13
並不會因為你撞完之後覺得你剛剛撞得很棒，而因此說呢，這叫殺人故意

00:33:13 - 00:33:14
不會，知道吧？

00:33:14 - 00:33:14
當然不會喔。

00:33:14 - 00:33:17
所以我們講事後故意、非故意，這個很簡單。

00:33:19 - 00:33:20
再來我要舉第二個例子喔。

00:33:21 - 00:33:22
事前故意非故意

00:33:22 - 00:33:24
這個東西啊,我老實跟各位說

00:33:25 - 00:33:26
事前故意非故意

00:33:27 - 00:33:28
我大一的時候其實很困惑

00:33:29 - 00:33:31
那時候根本就覺得哈,怎麼會這樣

00:33:31 - 00:33:33
到最後根本是硬背的

00:33:33 - 00:33:37
所以我現在來跟各位講，為什麼是事前故意或非故意

00:33:37 - 00:33:37
好，我先舉例子

00:33:39 - 00:33:40
例子是這樣

00:33:40 - 00:33:44
來，這個我想槍殺對門的鄰居

00:33:45 - 00:33:49
我的犯罪情況是晚上要持槍行兇

00:33:49 - 00:33:51
甚至我的計畫講得更仔細些

00:33:51 - 00:33:57
我計畫晚上的時候假裝去他家借浴室洗澡

00:33:58 - 00:34:00
就有這個機會進到他家

00:34:00 - 00:34:01
帶槍，一槍把他擊斃，這是我的計畫。

00:34:03 - 00:34:05
當天下午，我在客廳保養手槍，我要確認晚上可以萬無一失，子彈可以一發就中。

00:34:09 - 00:34:11
當天下午呢，我在保養手槍。

00:34:11 - 00:34:16
結果保養手槍到一半的時候啊，不知道為什麼，槍枝突然走火。

00:34:16 - 00:34:19
而且很巧喔，我的槍管就朝著門口。

00:34:20 - 00:34:25
當時那個我對門的鄰居啊，人在梯廳等電梯，剛好站在我的門外。

00:34:26 - 00:34:30
這麼歪打正著啊，這顆子彈就中了這個鄰居的胸腔。

00:34:30 - 00:34:31
鄰居就掛了。

00:34:32 - 00:34:35
這樣的案例，結論上我們說這個叫事前故意非故意。

00:34:36 - 00:34:38
我大一聽到這個案例，我覺得哈，為什麼？

00:34:39 - 00:34:40
很怪，對不對？

00:34:40 - 00:34:43
對啊,很多時候,我會想啊,大一的時候我覺得不懂啊。

00:34:43 - 00:34:45
但是我就想說不對啊。

00:34:45 - 00:34:47
啊我就想殺這個鄰居啊。

00:34:47 - 00:34:54
甚至我在保養手槍的時候,我腦中可能就有那個想法，惡鄰居惡鄰居，惡鄰居惡鄰居，給我死給我死。

00:34:54 - 00:34:55
有可能有這個想法，對吧？

00:34:56 - 00:34:59
啊我都有這個想法了，為什麼你還說我不是故意的？

00:34:59 - 00:35:00
怪。

00:35:00 - 00:35:00
對不對？

00:35:00 - 00:35:01
所以我跟各位講。

00:35:02 - 00:35:03
事前故意非故意。

00:35:04 - 00:35:05
他不是事實的問題。

00:35:06 - 00:35:13
如果你要一直著眼說，啊可是我在保養手槍的時候，我的腦中就有一個惡鄰居，惡鄰居，我要你死，我要你死。

00:35:13 - 00:35:16
如果你一直著眼於這個事實，然後就會說我有這個想法，我怎麼不是故意的？

00:35:17 - 00:35:18
你著眼於這個地方你就錯了。

00:35:19 - 00:35:21
我再講一次，事前故意非故意，他不是事實的問題。

00:35:22 - 00:35:23
他是法律評價的問題。

00:35:24 - 00:35:24
我再講一次。

00:35:25 - 00:35:28
故意要存在於行為時。

00:35:28 - 00:35:34
也就是從法律評價的觀點來講，我腦中這一個我好想殺死鄰居的想法。

00:35:35 - 00:35:36
要到什麼時候？

00:35:36 - 00:35:38
才可以被評價成是殺人故意。

00:35:39 - 00:35:42
我開始著手殺人的時候。

00:35:43 - 00:35:47
那個時候我腦中那一個好想殺死別人的想法,才可以被評價成是殺人故意。

00:35:48 - 00:35:50
所以你覺得,我計畫晚上行兇喔。

00:35:51 - 00:35:54
我在客廳,我下午在客廳保養手槍。

00:35:54 - 00:35:57
這個時間點，算不算是我開始著手殺人的時間？

00:35:58 - 00:35:59
一定不算，對不對？

00:35:59 - 00:36:00
那請問

00:36:00 - 00:36:05
既然這個時間點不算是我著手殺人的話，那我腦中那一個好想殺死李的想法，算不算殺人故意？

00:36:07 - 00:36:07
當然不算。

00:36:08 - 00:36:10
所以這個時候只能論什麼呢？

00:36:10 - 00:36:12
過失，知道嗎？

00:36:12 - 00:36:12
只能論過失喔。

00:36:12 - 00:36:17
所以這個案例很多人會卡住，那就是你把事前故意當事實的問題。

00:36:18 - 00:36:20
你把它當事實的問題的話，你當然會卡住啊。

00:36:21 - 00:36:23
因為事實上我腦中就是有那個想法，對不對？

00:36:23 - 00:36:28
所以我想事前故意非故意的重點不在事實面，而在什麼呢？

00:36:28 - 00:36:28
而在法律評價面。

00:36:28 - 00:36:29
再講一次。

00:36:29 - 00:36:31
一個想殺人的人。

00:36:31 - 00:36:34
他腦中這一個我好想殺死他的想法。

00:36:34 - 00:36:38
要到什麼時候才能評價成其發生了殺人故意？

00:36:38 - 00:36:41
行為時，也就是什麼時候？

00:36:41 - 00:36:44
左手的時候，而我下午在客廳把玩手槍，那個不叫殺人的舉動。

00:36:45 - 00:36:47
所以當然那個想法不叫故意。

00:36:47 - 00:36:48
OK喔，所以這個是法律評價的問題喔。

00:36:49 - 00:36:50
來。

00:36:50 - 00:36:51
再來括號四喔。

00:36:51 - 00:36:54
犯罪的動機無關故意。

00:36:56 - 00:36:57
犯罪的動機喔。

00:36:57 - 00:36:59
跟故意沒有關係。

00:36:59 - 00:37:03
所以不管行為人是基於什麼動機去犯罪。

00:37:04 - 00:37:07
通通不影響故意的認定。

00:37:07 - 00:37:09
動機不會影響故意。

00:37:09 - 00:37:09
可是我跟各位說。

00:37:11 - 00:37:13
動機確實不影響故意沒有錯。

00:37:14 - 00:37:15
可是在審判事物上面。

00:37:17 - 00:37:18
我們要說行為人

00:37:19 - 00:37:20
有故意。

00:37:20 - 00:37:22
法院往往也要能說明他的犯罪動機。

00:37:24 - 00:37:26
不然法院的判決說理會有問題。

00:37:26 - 00:37:27
你懂我這意思嗎？

00:37:28 - 00:37:30
動機在法律上跟故意沒有關係。

00:37:31 - 00:37:33
對，動機跟故意是兩回事，沒有錯。

00:37:33 - 00:37:38
可是法院在做成有罪判決，要說服大家為什麼這個人具有殺人故意的時候。

00:37:39 - 00:37:41
往往動機上的論述也是不可或缺。

00:37:43 - 00:37:43
我舉個例子啊。

00:37:45 - 00:37:47
我最近有接一個詐騙的案件，很多啦。

00:37:47 - 00:37:49
現在詐騙那麼多，我很容易接到詐騙的案件。

00:37:50 - 00:37:54
我的被告啊，他因為求職，不是求職。

00:37:54 - 00:37:56
他想去,找人借錢。

00:37:57 - 00:37:59
結果就有人跟他說,你的信

00:38:00 - 00:38:00
用評等沒有很好

00:38:00 - 00:38:00
那我可以幫你做金流,讓你的信用評等更好,可以借到更多錢,利率更低

00:38:06 - 00:38:13
那要做金流的話呢,你要把帳戶給我們,我們幫你製造一個金流活絡的跡象,這樣的話可以讓你借到更多錢

00:38:14 - 00:38:15
這個是詐騙的話術

00:38:16 - 00:38:18
詐騙集團要什麼呢,要他的帳戶

00:38:18 - 00:38:19
知道吧,就要他的帳戶

00:38:19 - 00:38:23
結果他就傻傻把帳戶提供出去,然後他就變詐欺的被告

00:38:23 - 00:38:24
大概是這樣的案件

00:38:24 - 00:38:25
這個案件當中

00:38:26 - 00:38:27
我的訴求是

00:38:29 - 00:38:31
被告啊，在跟詐騙集團溝通的時候

00:38:32 - 00:38:35
根本沒有任何對價的承諾

00:38:36 - 00:38:40
你們知道嗎，早期有些賣帳戶的人都被判幫助詐欺，是為什麼

00:38:41 - 00:38:45
因為他跟詐騙集團講好，帳戶一個賣你3000塊、5000塊之類的

00:38:46 - 00:38:48
有承諾對價的話

00:38:48 - 00:38:51
那行為人是不是可能會心想，我管你帳戶怎麼用，我拿到錢比較重要

00:38:52 - 00:38:52
懂這意思吧

00:38:53 - 00:38:56
可是這一切不是啊，這一切他是完全被騙走帳戶

00:38:56 - 00:39:00
他根本沒有跟集團有任何對價上面的協議

00:39:00 - 00:39:01
所以

00:39:01 - 00:39:01
我就說了

00:39:02 - 00:39:05
那就奇怪了，他跟詐騙集團的人根本就不認識

00:39:05 - 00:39:06
他神經啊

00:39:06 - 00:39:12
他為了幫助一個不認識的人詐騙，寧可冒著被起訴的風險，也要把帳戶提供給對方

00:39:13 - 00:39:14
誰會有這種犯罪動機啊？

00:39:15 - 00:39:17
我的訴求是這樣了，看之後法官會不會信

00:39:17 - 00:39:19
對，我覺得這件事情還蠻怪的

00:39:19 - 00:39:20
這個在很多地方會直接不起訴

00:39:20 - 00:39:22
我覺得這件北檢竟然給他起訴啊

00:39:23 - 00:39:23
所以

00:39:23 - 00:39:23
我就說了

00:39:24 - 00:39:26
一個人犯罪背後的動機是什麼

00:39:27 - 00:39:30
雖然在法律上跟故意的成立沒有太直接的關係

00:39:30 - 00:39:32
可是反觀司法實務上面

00:39:33 - 00:39:35
法院的判決對一個人有故意,會不會究他的犯罪動機

00:39:35 - 00:39:37
會啊,不然怎麼去論行為有故意,瞭解吧

00:39:37 - 00:39:38
所以

00:39:38 - 00:39:41
雖然動機在法律上不是故意的成立要件,可是法院在論罪的時候

00:39:44 - 00:39:47
往往會從行為人的動機去推論他有沒有故意

00:39:47 - 00:39:49
但這個是事實認定的層面

00:39:49 - 00:39:49
好

00:39:49 - 00:39:55
下面這個東西，故意對空白刑法補充規範的認知

00:39:55 - 00:39:59
這個東西比較偏律師司法官

00:40:00 - 00:40:01
它比較偏私律，所以如果是考一般三等的同學，自己斟酌。

00:40:06 - 00:40:07
這個比較偏私律。

00:40:07 - 00:40:12
但說真的它沒有到很難，所以我也是希望同學都可以會，它沒有到非常的難。

00:40:59 - 00:41:01
來，我們繼續來看11這個案例。

00:41:04 - 00:41:05
你看喔。

00:41:05 - 00:41:10
假在香港購買到一尊河馬牙材質的雕塑。

00:41:10 - 00:41:16
帶回臺灣被海關查扣，才訝異地得知，原來河馬是保育類野生動物。

00:41:17 - 00:41:21
我跟你們說啦，我也是看著這篇文章才訝異地得知原來河馬是保育類啦，真的。

00:41:22 - 00:41:23
我原本根本沒有想過。

00:41:24 - 00:41:30
真的啊，我原本大學時候還以為說，保育類不就是那個什麼臺灣黑熊啊什麼之類的嗎？

00:41:30 - 00:41:30
這麼河馬也是啊。

00:41:31 - 00:41:33
真的啦，河馬是保育類啦。

00:41:34 - 00:41:37
我跟你們講過，如果你們去看農業部的保育類野生動物名冊，你們會發現哇塞。

00:41:37 - 00:41:41
原來那些臺灣看不到的東西也是保育類，對沒有錯，因為那個名冊是跟國際接軌的，知道嗎？

00:41:41 - 00:41:47
所以就算臺灣沒有出現這個動物，牠一樣是保育類，好，這個案例。

00:41:50 - 00:41:52
是十年前蔡世偉老師的文章。

00:41:53 - 00:41:56
那以前我大學的時候，當時都讀林山田老師的書嘛。

00:41:56 - 00:42:00
大學的時候在讀林山田老師的書，也看過類似案例。

00:42:00 - 00:42:03
他的案例是說啊，因為當時臺灣獼猴是保育類。

00:42:04 - 00:42:07
所以當時的案例是行為人他獵了一隻臺灣獼猴。

00:42:07 - 00:42:11
他知道那是臺灣獼猴，但不知道臺灣獼猴是保育類。

00:42:12 - 00:42:13
類似有沒有？

00:42:13 - 00:42:13
類似。

00:42:13 - 00:42:17
當時我大一在讀林老師那一段的時候，我覺得很困惑。

00:42:18 - 00:42:19
我想說哈，這個有什麼好討論的。

00:42:20 - 00:42:24
因為當時我的想法是，臺灣獼猴是不是保育類，

00:42:24 - 00:42:26
那不就是法規範的問題嗎？

00:42:26 - 00:42:27
那這幹故意什麼事？

00:42:28 - 00:42:30
為什麼有學者會說那個是構成要件錯誤？

00:42:31 - 00:42:33
當時我還想說哈，林燦天老師會不會搞錯啦？

00:42:33 - 00:42:37
可是又想說不會吧，是這麼大咖的學者怎麼會把這麼基本的問題搞錯？

00:42:37 - 00:42:42
所以當時我一直很困惑，想說哈，為什麼會有人覺得這個是主卻故意。

00:42:43 - 00:42:45
後來我才知道，哦，原來我把問題想得太簡單了。

00:42:46 - 00:42:52
因為這種情形，會牽涉到空白刑法的條文，要怎麼去解讀。

00:42:53 - 00:42:55
來，註釋我們來看喔，47。

00:42:56 - 00:42:57
註47。

00:42:59 - 00:42:59
你看喔，

00:43:00 - 00:43:02
有下列情形的話是犯罪。

00:43:02 - 00:43:05
第一款說，違反24條第一項的規定，

00:43:06 - 00:43:08
未經中央主管機關同意，

00:43:08 - 00:43:13
輸入或輸出保育類野生動物的活體,

00:43:14 - 00:43:16
或其產製品。

00:43:18 - 00:43:19
重點是那一句話。

00:43:19 - 00:43:26
輸入輸出保育類野生動物的活體或是它的產製品。

00:43:26 - 00:43:29
各位,你聽我念完這個條文之後,你來看看這個條文的文字。

00:43:30 - 00:43:32
你一邊看這個條文的文字，一邊想，

00:43:33 - 00:43:36
所以照這個條文來講，行為人的故意要認知到什麼？

00:43:38 - 00:43:40
欸，兩種說法就出現了喔。

00:43:41 - 00:43:44
有些人說，啊這個條文就寫保育類野生動物啊，

00:43:46 - 00:43:50
所以行為人當然要知道那個東西是保育類。

00:43:50 - 00:43:53
如果行為人不知道，他當然沒有故意。

00:43:54 - 00:43:55
所以為什麼這個問題會有人說主卻故意？

00:43:56 - 00:43:57
聽起來很怪對不對？

00:43:57 - 00:43:59
為什麼？跟立法技術有關嘛。

00:43:59 - 00:44:00
條文

00:44:00 - 00:44:00
就寫保育類啊,

00:44:01 - 00:44:03
啊你不知道那個是保育類,你怎麼會有過癮?

00:44:03 - 00:44:03
瞭解吧?

00:44:04 - 00:44:06
所以這一種說法就是構成要件錯誤說,

00:44:06 - 00:44:07
第二點的說法,構成要件錯誤說,

00:44:08 - 00:44:09
但我跟各位說，通說才不是這一說。

00:44:10 - 00:44:14
通說採的是左邊那個說法，叫連讀理論，實務也是採這一說。

00:44:15 - 00:44:18
通說、實務都是採連讀理論。

00:44:19 - 00:44:20
實務很容易遇到的問題是，

00:44:21 - 00:44:23
行為人搞錯毒品的種類。

00:44:24 - 00:44:28
因為很多毒品的種類，那個化學成分，那個是行政用命令去做公告的，

00:44:28 - 00:44:30
所以很多行為人會搞錯那個毒品的種類。

00:44:31 - 00:44:35
這種搞錯毒品種類的情形，

00:44:36 - 00:44:37
我們說，怎麼處理？

00:44:37 - 00:44:38
一樣。

00:44:39 - 00:44:39
一樣。

00:44:40 - 00:44:43
如果你採構成要件錯誤說的話，對，它會阻卻故意。

00:44:43 - 00:44:47
而另外一說叫做連鎖理論，或者叫做禁止錯誤說。

00:44:48 - 00:44:49
這一說的邏輯是什麼呢？

00:44:50 - 00:44:53
他說，你在看這個空白刑法的時候，你不能只看字面。

00:44:54 - 00:44:57
我們以注視47這個條文為例。

00:44:57 - 00:44:59
他寫保育類野生動物對不對？

00:45:39 - 00:45:43
連讀理論說不行，你不能看保育類野生動物這幾個字，

00:45:43 - 00:45:44
而是要怎麼樣呢？

00:45:45 - 00:45:50
你要把農業部所公告的名冊裡面的具體物種帶入條文當中。

00:45:50 - 00:45:51
所以以本案為例，

00:45:52 - 00:45:53
他輸入的是河馬，對不對？

00:45:54 - 00:45:55
那你要怎麼替換？

00:45:55 - 00:46:00
你要把保育類野生動物這幾個字替換成河馬。

00:46:00 - 00:46:01
不行，我們把條文的東西帶入。

00:46:02 - 00:46:04
如果你選擇帶入的話,那是怎麼說?

00:46:04 - 00:46:05
那就是禁止說,OK嗎?

00:46:06 - 00:46:07
這兩說大概是這樣來的。

00:46:09 - 00:46:11
這個東西,食物都採禁止說。

00:46:11 - 00:46:12
不意外。

00:46:12 - 00:46:16
因為如果採構成說的話，那一堆人都會用這個東西去免責。

00:46:16 - 00:46:18
食物應該是有這種後果上的考量啦。

00:46:18 - 00:46:23
就想說，對啊，你說這個東西是主觀故意的話，那一堆人想我又不知道這個是二級毒品。

00:46:23 - 00:46:24
然後就免責了。

00:46:25 - 00:46:26
食物不會甘心這樣啦。

00:46:26 - 00:46:29
所以食物採的一定是禁止的，知道嗎？

00:46:29 - 00:46:30
食物的定義是？

00:46:30 - 00:46:30
好。

00:46:30 - 00:46:35
好，那但是蔡聖偉老師，他採的是構成要件錯誤說，為什麼呢？

00:46:36 - 00:46:37
很簡單，法條的文義。

00:46:38 - 00:46:42
因為法條寫保育類野生動物啊，法條就這樣寫啊。

00:46:43 - 00:46:51
那如果你的選擇是無視於保育類野生動物這幾個字，而你的選擇是把具體的物種帶入。

00:46:52 - 00:46:53
那不是超過了法條的文義嗎？

00:46:54 - 00:46:56
那個會有違反罪刑法定的疑慮，知道嗎？

00:46:56 - 00:46:59
所以蔡老師他採的是構成要件說，理由是什麼呢？

00:47:00 - 00:47:01
終於法條的意義，知道嗎？

00:47:01 - 00:47:02
蔡老師採這一說。

00:47:05 - 00:47:05
好。

00:47:05 - 00:47:06
所以這些問題，你看沒有很難吧，對不對？

00:47:07 - 00:47:10
這個雖然比較偏法嚴肅，偏比較偏思慮，但一般的考生，我想應該也還聽得懂的。

00:47:13 - 00:47:17
好，接下來我們來看到第二大題，關於故意的分類。

00:47:19 - 00:47:19
好。

00:47:19 - 00:47:21
這個東西，我畫一個表格。

00:48:00 - 00:48:01
こんにちは

00:48:01 - 00:48:02
よろしくお願いします

00:51:40 - 00:51:43
那個右邊的廣告你們注意一下喔

00:51:44 - 00:51:45
那個哪一天啊

00:51:45 - 00:51:46
8月9號

00:51:46 - 00:51:47
8月9號

00:51:49 - 00:51:52
8月9號這一天跟9月13號都有調課

00:51:52 - 00:51:54
9月13號是因為他們教室不夠

00:51:55 - 00:51:56
8月9號的話是因為那天有事

00:51:57 - 00:51:58
那天下午要去解題

00:51:59 - 00:52:00
上課的話我上完天都黑了

00:52:00 - 00:52:04
明知必有意識且發生的話，這個叫做故意。

00:52:06 - 00:52:13
明知，知的部份強度是很高的，明知非常確定的知道這樣的心態。

00:52:14 - 00:52:18
而且他對犯罪事實的實現也是一種有意識使其發生，就是希望的心態。

00:52:21 - 00:52:28
如果是明知加上希望，這種情況我們叫做直接故意，明知加希望，這個叫做直接故意。

00:52:29 - 00:52:29
再來。

00:52:30 - 00:52:32
那如果你看13條第二項喔。

00:52:32 - 00:52:36
第十三條第二項說，那行為人對於構成犯罪事實呢。

00:52:37 - 00:52:42
預見其發生，而且發生不違背本意，這個叫做間接故意，OK嗎？

00:52:45 - 00:52:51
預見其發生，但發生不違背本意的話，這個叫做間接故意。

00:52:51 - 00:52:59
所以像我剛說的，你拿磚塊往一個人的頭上丟，你就希望他死掉，這個叫做殺人的直接故意。

00:53:00 - 00:53:01
而相對的。

00:53:01 - 00:53:07
那如果你是看到下面有人,你管他的,被打死算他衰嘛,沒有被打死算他幸運嘛。

00:53:07 - 00:53:10
你基於這樣的心態而把磚塊往下丟呢。

00:53:10 - 00:53:13
這一種心態叫做間接故意,這個叫間接故意。

00:53:15 - 00:53:21
預見其發生,而發生不違背本意的話,這個叫做間接故意。

00:53:22 - 00:53:22
來,我們講。

00:53:23 - 00:53:26
為什麼要區分直接跟間接故意？

00:53:27 - 00:53:28
法條有一項跟二項的區分嘛，為什麼要區分？

00:53:30 - 00:53:37
第一個我們講，直接故意跟間接故意在同一個犯罪事實當中，有可能會並存。

00:53:38 - 00:53:39
為什麼呢？

00:53:39 - 00:53:40
因為針對不同的客體。

00:53:40 - 00:53:44
你想，恐怖分子去炸飛機。

00:53:44 - 00:53:47
恐怖分子對於飛機上乘客的死亡，應該具有直接故意。

00:53:48 - 00:53:51
那如果後來飛機被炸了之後，墜落地面。

00:53:51 - 00:53:54
恐怖分子對地面人員的傷亡呢？

00:53:54 - 00:53:55
那往往是間接故意。

00:53:56 - 00:53:59
因為飛機爆炸之後,會不會掉到地上?

00:53:59 - 00:54:00
還是

00:54:00 - 00:54:01
掉到海裡,這個不知道。

00:54:02 - 00:54:05
掉落地面,會真的最多到有人居住區域嗎?

00:54:05 - 00:54:05
這個也不知道。

00:54:06 - 00:54:07
所以這個叫什麼呢？

00:54:07 - 00:54:08
間接故意，這樣間接故意。

00:54:09 - 00:54:17
所以在同一個犯罪事實當中，確實有可能，行為人對部分的犯罪客體是直接故意，而對部分的是間接故意，這個是有可能的。

00:54:18 - 00:54:19
那我們先講上面。

00:54:20 - 00:54:26
那所以啊，我們區分直接故意，還有間接故意，區別實益在哪裡？

00:54:27 - 00:54:28
對啊,為什麼要分這個東西?

00:54:29 - 00:54:33
除了因為法條有分之外,背後來講,為什麼要分這個東西?

00:54:33 - 00:54:38
第一個,嘗試上你要知道,依照目前司法實務的運作。

00:54:38 - 00:54:42
要判一個人死刑,一定要具有殺人的直接故意。

00:54:43 - 00:54:44
雖然法條沒有規定。

00:54:44 - 00:54:53
但如果各位有在關注社會新聞的話，現在的實務見解，對於要判被告死刑的案件，一定要行為人具有殺人的直接故意。

00:54:53 - 00:54:53
這是必然的。

00:54:54 - 00:54:58
所以如果只有間接故意的話，沒辦法判被告死刑。

00:54:58 - 00:55:01
這個是目前實務上在量刑的態度。

00:55:01 - 00:55:03
我記得以前意識選擇題有考過這個東西。

00:55:04 - 00:55:11
所以像之前有一個縱火案，行為人在被害人的家陽臺樓梯間潑汽油縱火，燒死被害人一家六個人還七個人。

00:55:12 - 00:55:15
這一件的被告，到底是殺人的直接或間接故意？

00:55:15 - 00:55:17
上下行審來回在擺盪。

00:55:17 - 00:55:18
就來爭執這個東西。

00:55:18 - 00:55:22
因為這個會關到說，這個被告可不可以判死刑。

00:55:23 - 00:55:24
這是一個區別實益。

00:55:24 - 00:55:26
但這個區別實益在申論題不會考，這個頂多考在選擇題。

00:55:27 - 00:55:29
最主要的區別實益是這樣。

00:55:30 - 00:55:33
這種條文有寫明知的犯罪。

00:55:33 - 00:55:37
那就只有行為人出於直接故意才能成立，知道嗎？

00:55:37 - 00:55:39
條文寫明知的犯罪。

00:55:39 - 00:55:43
就必須要行為人出於直接故意才能成立。

00:55:45 - 00:55:48
明知的犯罪，像比如說131的土地罪。

00:55:49 - 00:55:52
或者像比如說213的公務員登載不實罪，那個都要明知。

00:55:52 - 00:55:55
但是那些犯罪要舉證其實不好舉。

00:55:56 - 00:56:00
我這邊啊，還是要請同學來查一個過去已經刪除，

00:56:00 - 00:56:01
故意的犯罪。

00:56:01 - 00:56:02
285條，

00:56:02 - 00:56:03
我們之前看過，

00:56:03 - 00:56:05
叫做傳染花柳病罪。

00:56:05 - 00:56:07
如果你的法典是比較大本的話，

00:56:07 - 00:56:08
你的法典上會有寫，

00:56:08 - 00:56:09
如果沒有的話沒關係，

00:56:11 - 00:56:14
你就用手機去查一下刑法285的規定。

00:56:16 - 00:56:16
285這個條文啊，

00:56:17 - 00:56:18
我以前講過,

00:56:18 - 00:56:18
刪掉是對的,

00:56:19 - 00:56:20
這個條文不應該存在,

00:56:20 - 00:56:23
但是它拿來做刑法的舉例是一個非常適合的案例。

00:56:23 - 00:56:24
我們來看喔,

00:56:24 - 00:56:26
舊刑法285條怎麼說啊？

00:56:28 - 00:56:29
舊刑法285條說：

00:56:30 - 00:56:32
明知自己有花柳病，

00:56:33 - 00:56:36
隱瞞與人為性交或猥褻行為，

00:56:36 - 00:56:38
致傳染於他人者。

00:56:38 - 00:56:39
這個叫傳染花柳病罪。

00:56:40 - 00:56:42
有沒有看到條文寫了明知這兩個字？

00:56:42 - 00:56:43
對不對？

00:56:43 - 00:56:43
寫了明知，

00:56:43 - 00:56:44
所以代表什麼呢？

00:56:45 - 00:56:47
在過去這一條罪還存在的年代,

00:56:48 - 00:56:51
必須行為人基於傳染花柳病的直接故意,

00:56:51 - 00:56:53
這個犯罪才能成立喔。

00:56:53 - 00:56:54
所以你看喔,

00:56:54 - 00:56:55
直接故意是什麼?

00:56:55 - 00:56:57
明知加希望。

00:56:58 - 00:57:01
也就是行為人對於自己的

00:57:02 - 00:57:04
行為人對於自己有花柳病這件事，

00:57:05 - 00:57:07
要非常確定的知悉，

00:57:08 - 00:57:11
而且對於自己的花柳病會傳染給別人這個結果。

00:57:12 - 00:57:15
他也要達到一種非常渴望的心態,

00:57:16 - 00:57:16
這才可以。

00:57:17 - 00:57:17
所以舉個例,

00:57:18 - 00:57:19
如果有個男生,

00:57:20 - 00:57:22
發現自己身上長了一堆皮疹,

00:57:23 - 00:57:24
後來去皮膚科,

00:57:24 - 00:57:25
醫師叫他抽血,

00:57:25 - 00:57:26
一驗梅毒,

00:57:26 - 00:57:27
陽性。

00:57:27 - 00:57:31
結果這個男生在跟他的女朋友發生性關係的時候啊,

00:57:32 - 00:57:33
還謊稱說一般的皮膚病,

00:57:33 - 00:57:34
進行危險性行為,

00:57:35 - 00:57:37
後來他女朋友真的也感染梅毒了。

00:57:38 - 00:57:39
這時候這個男生在過去啊,

00:57:40 - 00:57:41
可以論285,

00:57:41 - 00:57:41
這個沒有疑問。

00:57:42 - 00:57:44
反過來說,如果行為人只有間接故意呢?

00:57:45 - 00:57:48
因為像有些性病你不去驗你不會知道嘛。

00:57:48 - 00:57:49
比如說,

00:57:49 - 00:57:54
我記得以前我大一的時候啊,得過一種皮膚病,

00:57:54 - 00:57:54
大一,

00:57:54 - 00:57:56
碩一,得過一種皮膚病,

00:57:56 - 00:57:57
叫玫瑰糠疹,

00:57:58 - 00:57:59
我不知道同學有沒有得過或聽過,

00:57:59 - 00:58:00
叫玫瑰糠疹。

00:58:00 - 00:58:00
剛診。

00:58:00 - 00:58:01
很衰啦。

00:58:01 - 00:58:03
得那個，癢的鑰匙。

00:58:04 - 00:58:05
全身一堆紅斑，癢的鑰匙。

00:58:06 - 00:58:08
當時我去和平醫院的皮膚科看。

00:58:08 - 00:58:10
那個皮膚科醫師一直看我的手掌心。

00:58:11 - 00:58:12
一直看了好幾秒。

00:58:12 - 00:58:15
然後他說，醫師跟我講，他說我跟你說。

00:58:16 - 00:58:17
我初步看了。

00:58:18 - 00:58:20
你這個病有點像玫瑰糠疹。

00:58:20 - 00:58:24
可是呢，因為玫瑰糠疹跟梅毒初期的症狀很像。

00:58:24 - 00:58:27
差別在於手心有沒有長疹子。

00:58:27 - 00:58:29
所以他就問我說，你要不要去驗驗看梅毒。

00:58:30 - 00:58:30
啊。

00:58:30 - 00:58:30
他跟我這樣說。

00:58:31 - 00:58:35
那我跟他說，不用啦，我很放心，應該是沒有這樣的機會啦。

00:58:35 - 00:58:35
當時我這樣說。

00:58:37 - 00:58:38
所以我沒有特別去驗。

00:58:38 - 00:58:39
那我要講的就是。

00:58:39 - 00:58:42
那萬一有個人他手上長，長長這個疹子。

00:58:42 - 00:58:45
他想說，到底是一般的皮膚病還是梅毒，不知道管他的。

00:58:45 - 00:58:46
去管他的。

00:58:47 - 00:58:49
五套嫖妓。

00:58:49 - 00:58:51
然後後來造成那個應召女感染性病。

00:58:52 - 00:58:52
這就是什麼？

00:58:53 - 00:58:53
間接故意。

00:58:54 - 00:58:57
這種間接故意的心態在以前沒辦法對285的犯罪，哦，知道嗎？

00:58:58 - 00:59:04
所以當條文出現，明知這兩個字的意思，就是說這個犯罪，要行為人有直接故意才能成立。

00:59:04 - 00:59:08
如果只是間接故意，容忍的形態，就沒辦法成立，最典型的，我剛剛講。

00:59:09 - 00:59:13
過去285這個犯罪就是一個非常適合的例子，當然我說了。

00:59:14 - 00:59:16
現在寫明知的條文，也有好幾條。

00:59:16 - 00:59:19
好像圖利啊，公務員登載不實啊。

00:59:19 - 00:59:21
業務上登載不實啊。

00:59:21 - 00:59:22
這些也寫明知。

00:59:22 - 00:59:22
沒有錯。

00:59:23 - 00:59:25
但是那些要講非明知的例子。

00:59:25 - 00:59:26
嗯。

00:59:26 - 00:59:27
講起來有點抽象，比較不適合。

00:59:27 - 00:59:30
所以這裡呢，用285來舉例，應該會是一個比較好懂的例子。

00:59:30 - 00:59:30
例子。

00:59:31 - 00:59:31
好。

00:59:31 - 00:59:34
所以這個是直接跟間接故意。

00:59:34 - 00:59:34
好。

00:59:34 - 00:59:37
我們現在這裡中場休息一下。

00:59:37 - 00:59:38
黑板不要擦，黑板幫我留著。

00:59:39 - 00:59:42
我們等一下呢,再來講第二組後面的分類,我們先休息一下。

00:59:54 - 00:59:55
好。

00:59:55 - 00:59:57
我們接著來看102頁的下面。

00:59:58 - 01:00:00
我們剛看到的直接故意,還有間接。

01:00:00 - 01:00:00
行為故意

01:00:01 - 01:00:01
接下來,

01:00:01 - 01:00:03
102頁的下面的括號二,

01:00:03 - 01:00:04
確定故意跟不確定故意,

01:00:05 - 01:00:05
我跟你們說,

01:00:06 - 01:00:07
確定故意跟不確定故意

01:00:07 - 01:00:09
那個是一組比較古老的分類。

01:00:10 - 01:00:10
其實啊，

01:00:10 - 01:00:11
確定故意跟不確定故意，

01:00:12 - 01:00:14
它都是13條第二項。

01:00:15 - 01:00:15
知道嗎？

01:00:15 - 01:00:16
它都

01:00:16 - 01:00:16
應該說

01:00:17 - 01:00:17
抱歉

01:00:17 - 01:00:18
我應該這樣說

01:00:19 - 01:00:20
不確定故意下面的

01:00:20 - 01:00:22
擇一故意跟累積故意,

01:00:23 - 01:00:24
它都是13條第二項。

01:00:25 - 01:00:26
應該這樣講才對。

01:00:27 - 01:00:28
不確定故意之下的,

01:00:29 - 01:00:29
擇一故意,

01:00:30 - 01:00:31
還有累計故意,

01:00:31 - 01:00:35
它都是13條第二項所描述的類型。

01:00:35 - 01:00:36
那你看喔,

01:00:36 - 01:00:38
為什麼會有這一組分類？

01:00:39 - 01:00:39
你看嘛。

01:00:40 - 01:00:41
傳統上講，

01:00:42 - 01:00:42
直接，

01:00:43 - 01:00:43
間接。

01:00:44 - 01:00:45
為什麼還有人會說確定，

01:00:46 - 01:00:46
不確定？

01:00:47 - 01:00:48
那個是不同的角度。

01:00:49 - 01:00:51
所謂的確定故意跟不確定故意，

01:00:51 - 01:00:54
這一組用語到目前食物還經常在用，

01:00:55 - 01:00:56
他們講的是，

01:00:57 - 01:01:01
當可能被實現的行為課題有很多個的時候，

01:01:02 - 01:01:06
行為人有沒有把握那個課題會在哪一個地方被實現？

01:01:06 - 01:01:09
這個是我們講確定跟不確定故意。

01:01:09 - 01:01:10
再講一次喔！

01:01:10 - 01:01:15
當這個結果有可能在很多個課題上發生作用的時候，

01:01:16 - 01:01:17
行為人有沒有把握這個課題？

01:01:18 - 01:01:22
這個行為最後會在哪一個課題上面被作用。

01:01:23 - 01:01:23
有把握的，

01:01:23 - 01:01:24
那個叫確定故意，

01:01:24 - 01:01:25
就13條第一項。

01:01:26 - 01:01:26
沒有把握的，

01:01:27 - 01:01:28
那個叫不確定故意

01:01:28 - 01:01:29
就13條第二項

01:01:29 - 01:01:30
有沒有聽起來很像

01:01:30 - 01:01:30
對

01:01:30 - 01:01:31
就很像的概念。

01:01:32 - 01:01:33
然後你看喔,

01:01:34 - 01:01:38
不確定故意又分成擇一故意跟累積故意。

01:01:39 - 01:01:40
說真的它很細,

01:01:40 - 01:01:41
什麼叫擇一,

01:01:41 - 01:01:42
什麼叫累積？

01:01:42 - 01:01:43
不太一樣。

01:01:44 - 01:01:46
則一的意思是以事實狀況來說，

01:01:47 - 01:01:49
可能有好幾個

01:01:50 - 01:01:51
被害課題存在。

01:01:52 - 01:01:53
可是最終的實現結果，

01:01:54 - 01:01:55
最終的分類結果,

01:01:55 - 01:01:57
只會在其中一個上面實現。

01:01:58 - 01:01:59
這叫做擇一。

01:02:00 - 01:02:01
故意，好，舉個例子。

01:02:03 - 01:02:04
你有一把手槍,

01:02:05 - 01:02:07
手槍裡面只有一發子彈,

01:02:08 - 01:02:11
而你啊,蒙著眼對著人群開槍。

01:02:12 - 01:02:15
那你想,你的手槍只有一發子彈,

01:02:15 - 01:02:17
而且你蒙著眼對人群去開槍,

01:02:17 - 01:02:19
是不是最多隻會有一個人中槍?

01:02:20 - 01:02:21
不太可能兩個以上，對不對？

01:02:21 - 01:02:23
所以這個叫什麼呢？擇一故意。

01:02:23 - 01:02:25
相對的，什麼叫累積故意？

01:02:26 - 01:02:29
那如果你是持手榴彈，

01:02:30 - 01:02:33
蒙著眼對人群丟擲呢？

01:02:33 - 01:02:36
那手榴彈爆炸之後是不是可能很多人會被炸死，對不對？

01:02:36 - 01:02:38
結果可能不會只實現一個，

01:02:38 - 01:02:40
那叫做累積故意。

01:02:41 - 01:02:43
或者你開車去人群裡面衝撞，

01:02:44 - 01:02:45
幾個人會被你撞死？

01:02:45 - 01:02:46
不一定,

01:02:46 - 01:02:48
有可能是一個，也可能是多數,

01:02:49 - 01:02:50
這一種叫做累積故意。

01:02:51 - 01:02:52
你說擇一跟累積幹什麼?

01:02:53 - 01:02:57
區別實益在於啊，那對於沒有被實現的課題，還要不要論未遂?

01:02:58 - 01:02:59
區別實益在這邊，知道嗎？

01:02:59 - 01:03:00
你看喔，

01:03:02 - 01:03:06
擇一故意的部分，有人會說，

01:03:07 - 01:03:11
對沒有實現的課題，不用另外論未遂。

01:03:11 - 01:03:12
擇一故意有人這樣說。

01:03:13 - 01:03:14
而累積故意比較沒有疑問,

01:03:15 - 01:03:16
因為累積故意事實上都可能實現嘛,

01:03:16 - 01:03:20
所以累積故意的話，對沒有實現的課題，當然要論未遂。

01:03:21 - 01:03:23
這個是很早期的爭議，我們聽過有一些印象就OK了,

01:03:23 - 01:03:26
現在比較少再考這個東西了，比較早期的一個概念。

01:03:27 - 01:03:31
好，我們接下來要講的是第三點，故意跟過失的區分。

01:03:31 - 01:03:32
來，我們往下看喔。

01:03:34 - 01:03:35
故意跟過失的區分。

01:03:36 - 01:03:36
我們講了，

01:03:37 - 01:03:40
明知並有意使其發生，這叫直接故意。

01:03:40 - 01:03:44
預見其發生，容任其發生，這叫做間接故意。

01:03:45 - 01:03:51
那如果是預見其發生而確信其不發生，

01:03:51 - 01:03:53
這個叫做有認識過失喔。

01:03:54 - 01:03:59
所以你有沒有發現，間接故意跟有認識過失的共通點都是，行為人有

01:04:00 - 01:04:02
想到這個結果可能會實現。

01:04:02 - 01:04:02
對,

01:04:02 - 01:04:03
他有想到。

01:04:03 - 01:04:05
只是想到然後呢,

01:04:05 - 01:04:06
如果他想到之後,

01:04:06 - 01:04:07
他是覺得,

01:04:07 - 01:04:08
管他的,

01:04:08 - 01:04:09
實現又怎樣,

01:04:09 - 01:04:11
沒差啦,

01:04:11 - 01:04:12
那個叫間接故意。

01:04:12 - 01:04:14
但如果這個人想到之後心態是,

01:04:14 - 01:04:14
哎呀

01:04:14 - 01:04:15
不會吧

01:04:15 - 01:04:16
怎麼可能

01:04:16 - 01:04:17
安啦

01:04:17 - 01:04:17
沒事啦

01:04:18 - 01:04:20
這種過度自信的心態，

01:04:20 - 01:04:22
這叫做有認識過失。

01:04:23 - 01:04:24
真的是一念之間喔。

01:04:25 - 01:04:26
所以我舉例嘛，

01:04:27 - 01:04:28
你家的窗型冷氣，

01:04:28 - 01:04:29
支撐的鐵條,

01:04:29 - 01:04:32
已經鏽蝕掉了。

01:04:32 - 01:04:33
那你就會想,

01:04:33 - 01:04:35
這個鐵條鏽成這樣,

01:04:35 - 01:04:39
會不會下次颱風或地震冷氣機掉下去把人砸死啊?

01:04:39 - 01:04:40
啊如果你接下來想

01:04:40 - 01:04:41
管他的

01:04:41 - 01:04:42
附近一堆惡鄰居

01:04:42 - 01:04:43
砸死一個沒差啦

01:04:44 - 01:04:45
如果是這樣想法

01:04:45 - 01:04:46
間接故意。

01:04:46 - 01:04:47
反之，

01:04:47 - 01:04:48
如果你的想法是不會吧，

01:04:48 - 01:04:50
應該可以再撐個幾年吧，

01:04:50 - 01:04:51
哪會有那麼強的颱風或地震？

01:04:52 - 01:04:52
不會啦,

01:04:52 - 01:04:53
不會那麼,

01:04:53 - 01:04:53
不會那麼衰啦。

01:04:54 - 01:04:55
結果後來冷氣機真的掉下去了,

01:04:56 - 01:04:56
這就是什麼呢？

01:04:56 - 01:04:58
這就是有認識過失啊。

01:04:58 - 01:04:58
對啊，

01:04:58 - 01:04:59
同樣的喔。

01:05:40 - 01:05:42
我們講馬戲團的表演。

01:05:43 - 01:05:43
弓箭手啊，

01:05:44 - 01:05:45
拿弓箭射小丑,

01:05:45 - 01:05:48
射那個小丑頭上的蘋果。

01:05:49 - 01:05:51
弓箭手在射的時候心想,

01:05:51 - 01:05:53
我會不會射到那個小丑？

01:05:54 - 01:05:54
想說啊,

01:05:54 - 01:05:55
應該不會啦,

01:05:55 - 01:05:56
我技術那麼好,

01:05:56 - 01:05:57
結果不小心射到小丑,

01:05:57 - 01:05:58
那個叫什麼？

01:05:58 - 01:05:59
有認識過失？

01:05:59 - 01:05:59
對不對？

01:06:00 - 01:06:04
每個有僥倖心的人，一定都會說他有的是過失，

01:06:04 - 01:06:06
人之常情一定的嘛，

01:06:06 - 01:06:08
誰會勇敢的承認我無所謂，對不對？

01:06:08 - 01:06:12
所以啊，實務會怎麼認定行為人有沒有故意呢？

01:06:13 - 01:06:15
我就講前面的犯罪動機,

01:06:16 - 01:06:18
還有其他的因素，綜合去做判斷。

01:06:19 - 01:06:23
這個反應在司法實務上面，最常見的問題就是，

01:06:23 - 01:06:26
我們要怎麼判斷行為人是殺人故意。

01:06:26 - 01:06:29
因為你要想喔，行為人把被害人給打死，

01:06:29 - 01:06:32
除了有可能是故意殺人既遂之外,

01:06:32 - 01:06:34
是不是也有可能是普通傷害致死,

01:06:34 - 01:06:37
或者是重傷害致死，都有可能，對不對？

01:06:38 - 01:06:40
客觀上的過程都一樣，都是有個人把被害人打死。

01:06:41 - 01:06:43
可是行為人主觀上的心態不同。

01:06:44 - 01:06:46
刑度也會差很多。

01:06:47 - 01:06:50
殺人罪那個是十年起跳的，甚至是有機會被判死刑的。

01:06:50 - 01:06:52
但如果是傷害致死呢？

01:06:52 - 01:06:53
刑度就稍微輕一些。

01:06:54 - 01:06:55
所以我們這裡要講，

01:06:56 - 01:06:57
在司法實務上面，

01:06:58 - 01:07:03
實務通常會用什麼因素去看行為人有沒有殺人故意。

01:07:03 - 01:07:05
這個東西你們不要覺得跟考試沒有關係，

01:07:06 - 01:07:07
有，跟考試有關。

01:07:07 - 01:07:13
因為現在的考題也會用類似的方式去要你判斷行為人有沒有殺人故意。

01:07:14 - 01:07:15
來，我們來看幾個判決。

01:07:17 - 01:07:18
這幾個理論我們之後再來看，

01:07:18 - 01:07:22
我們先來看判決，來看到注52這個判決。

01:07:27 - 01:07:32
來你看喔，注52，99年跟98年的判決。

01:07:34 - 01:07:36
其中啊，98年這個判決講得清楚。

01:07:37 - 01:07:39
有沒有殺人故意，往往會以什麼因素呢？

01:07:39 - 01:07:41
你看喔，施犯的原因，

01:07:41 - 01:07:43
行為人跟被害人的關係，

01:07:43 - 01:07:44
行為時所受的刺激，

01:07:45 - 01:07:46
行兇後的態度跟表示。

01:07:46 - 01:07:47
所持的兇器種類

01:07:48 - 01:07:49
下手行兇的方式

01:07:49 - 01:07:51
被害人受傷的多寡

01:07:51 - 01:07:53
受傷之處是否為致命部位

01:07:54 - 01:07:57
往往會用這些因素綜合去做判斷。

01:07:58 - 01:08:00
所以我這邊啊，也舉幾個例子。

01:08:00 - 01:08:00
這些例子都是以前我處理過的刑事案件。

01:08:04 - 01:08:08
所以可以讓各位瞭解一下食物是怎麼判斷行為人有沒有殺人故意的。

01:08:11 - 01:08:12
好，我舉第一個案例是這樣。

01:08:13 - 01:08:17
第一個案例是以前我在做實習律師的時候我們所內的案件。

01:08:17 - 01:08:21
當時啊，行為人是一名50歲的工人。

01:08:22 - 01:08:27
被害人是小他20歲，當年30歲的越南籍女子。

01:08:27 - 01:08:30
這一對男女，他們在聲色場所認識。

01:08:30 - 01:08:33
認識沒多久，他們就結婚了。

01:08:33 - 01:08:38
他們結婚之後，男生一直覺得女生在外面還有別的男人。

01:08:38 - 01:08:40
男生覺得自己有點綠，所以這一對男女呢，經常吵架。

01:08:43 - 01:08:47
有一天半夜，這一對男女又在為了第三者的問題在吵架，吵了一整個晚上。

01:08:48 - 01:08:50
當天啊，清晨五六點的時候。

01:08:51 - 01:08:55
男生在女生的揹包裡面發現陌生租屋處的鑰匙。

01:08:55 - 01:08:59
男生就覺得到底怎樣，就覺得自己更綠了，男生很火。

01:08:59 - 01:09:01
他就跟這個太太發生了拉扯。

01:09:02 - 01:09:05
男生在跟他太太拉扯的過程當中。

01:09:05 - 01:09:10
這個男生一氣之下，拿家裡的神像去砸他太太的頭。

01:09:12 - 01:09:14
這個神像啊，石木雕刻的，重達1.3公斤。

01:09:16 - 01:09:19
他拿那個神像去打他太太的頭。

01:09:19 - 01:09:22
前後打了三四下，把神像的頭都打斷了。

01:09:23 - 01:09:25
接著男的就去工地上班。

01:09:25 - 01:09:28
上班的過程，男生還把神像帶出去。

01:09:28 - 01:09:30
沿路丟在路邊的草叢。

01:09:31 - 01:09:36
接著當天11點多的時候，這個男的做工越做越不對勁，想說糟糕，太太在家裡會不會出事。

01:09:37 - 01:09:40
他就跟僱主去電話去打110報案。

01:09:40 - 01:09:43
結果警察趕到現場的時候。

01:09:43 - 01:09:46
我看過相驗卷的照片不誇張。

01:09:46 - 01:09:48
真的是血流成河。

01:09:48 - 01:09:49
那個相驗卷偵查卷啊。

01:09:49 - 01:09:51
那個照片，真的血流成河。

01:09:51 - 01:09:53
太太倒在地上。

01:09:53 - 01:09:57
頭的旁邊啊，他那個血的面積啊，大概就是我們這個磁磚好幾塊。

01:10:00 - 01:10:05
就好像奶茶打翻掉，滿滿的血，當時這個太太已經明顯死亡了。

01:10:06 - 01:10:08
就看到一個這樣的畫面，太太已經明顯死亡了。

01:10:08 - 01:10:11
這個被告當初被起訴殺人罪。

01:10:11 - 01:10:15
那我們的主張是說沒有啦，這個被告沒有殺人，這頂多傷害致死。

01:10:16 - 01:10:19
但是法院最後還是判這個被告殺人罪，為什麼呢？

01:10:19 - 01:10:26
因為法院的說法是，他拿一個1.3公斤的神像，1.3公斤很重。

01:10:27 - 01:10:28
1.3公斤。

01:10:29 - 01:10:30
你們想喔。

01:10:30 - 01:10:33
一般的筆電大概就是那樣的重量。

01:10:33 - 01:10:37
除非你買特別輕薄的，不然一般一臺筆電大概就是1.3公斤。

01:10:37 - 01:10:43
拿那個東西，而且筆電就算了，因為筆電的殼是塑膠的，那個敲下去人不會死。

01:10:44 - 01:10:46
石木雕刻的神像，你想一下那個多硬。

01:10:46 - 01:10:51
1.3公斤的硬物去敲人家的頭，頭是生命的中樞喔。

01:10:52 - 01:10:54
而且被告還自稱敲了三四下喔。

01:10:54 - 01:10:55
這是沒有殺人故意？

01:10:56 - 01:10:57
至少間接故意要對不對？

01:10:57 - 01:11:00
所以後來這個被告因為殺人罪被判了18年。

01:11:00 - 01:11:02
這是我實習的時候的一個案件。

01:11:02 - 01:11:05
當時我還有跟老闆去律見這個被告，我還有印象。

01:11:06 - 01:11:07
所以這是一個案子。

01:11:08 - 01:11:11
再來第二個案子，也是我實習時候事務所裡面的案件。

01:11:11 - 01:11:15
當時實習的時候事務所裡面接了好幾件殺人案。

01:11:15 - 01:11:16
以前我們所內。

01:11:16 - 01:11:18
我覺得我實習的時候過得很充實。

01:11:18 - 01:11:22
雖然老闆比較少直接教我什麼東西，但我實習五個月啊。

01:11:22 - 01:11:24
所內什麼案件都有，民事、刑事、家事、行政。

01:11:27 - 01:11:29
連海商案件都有。

01:11:30 - 01:11:30
海商，對啊。

01:11:30 - 01:11:33
我說海商我不會，老闆說沒關係，我也不太會。

01:11:33 - 01:11:34
真的啊。

01:11:34 - 01:11:36
所內連海商案件都有，我們小所。

01:11:36 - 01:11:38
就老闆個人的小所，就竟然連有海商案件，我嚇死了。

01:11:38 - 01:11:40
什麼這種案件，還好啊，不難。

01:11:43 - 01:11:47
真的，我實習那個時候刑案幾乎每一種都碰過啊。

01:11:47 - 01:11:55
殺人、傷害、竊盜、肇事逃逸、毒品、詐欺、偽造文書什麼的，幾乎全部都碰過啊，實習的時候蠻充實的。

01:11:57 - 01:11:59
當時我們所內就好幾件殺人案。

01:12:00 - 01:12:00
好，另外一件叫披薩殺人案，10年前的案子。

01:12:03 - 01:12:05
對啊，我實習也快10年前的事了。

01:12:06 - 01:12:08
披薩殺人案是這樣。

01:12:09 - 01:12:13
呃，當時有一對男女在永和這邊租屋同居。

01:12:13 - 01:12:16
颱風夜晚上啊，女生說她想吃披薩。

01:12:17 - 01:12:19
因為颱風天不能外送嘛。

01:12:19 - 01:12:19
所以男生就訂。

01:12:20 - 01:12:23
訂完披薩，該去哪的時候，這對男女吵了起來。

01:12:24 - 01:12:24
吵什麼呢？

01:12:25 - 01:12:27
吵說啊，誰要去拿披薩。

01:12:28 - 01:12:28
真的。

01:12:28 - 01:12:29
為了這種事吵起來。

01:12:30 - 01:12:31
雙方大吵一架。

01:12:31 - 01:12:35
最後男生，哦不過是女生，男生去拿披薩。

01:12:35 - 01:12:37
男生拿完披薩回來之後還是很火。

01:12:37 - 01:12:40
就把披薩摔在地上，又跟女生吵架。

01:12:41 - 01:12:43
吵著吵著，男生就要收拾行李。

01:12:44 - 01:12:46
男生說你每次都這樣，我不想再跟你同居了。

01:12:46 - 01:12:47
男生想走。

01:12:48 - 01:12:50
女生看到男生想走，女生急了。

01:12:50 - 01:12:51
這時候女生拿出一把刀。

01:12:52 - 01:12:54
女生就跟男生講，你敢走我就死給你看。

01:12:55 - 01:12:56
女生這樣說。

01:12:56 - 01:12:58
啊男生看到女朋友拿出刀，男生也急了。

01:12:58 - 01:13:00
男生就握著女朋友的手啊。

01:13:00 - 01:13:02
拜託你，有事好說啊。

01:13:02 - 01:13:03
就這樣握的過程當中。

01:13:03 - 01:13:06
這個刀子啊,不小心刺進男生的胸腔。

01:13:07 - 01:13:09
刀子刺到男生胸腔的時候,男生倒下。

01:13:10 - 01:13:13
倒下之後呢,欸女生第一時間不是打119喔。

01:13:14 - 01:13:17
女生第一時間,竟然是把刀子拿去丟馬桶。

01:13:18 - 01:13:22
後來法官就問，欸奇怪啊，為什麼第一時間不是打119，把你的男朋友送醫，而是把刀子丟馬桶。

01:13:23 - 01:13:27
女生說，因為他們有養貓，怕貓去舔刀子上面的血。

01:13:28 - 01:13:29
她怕貓會受傷。

01:13:30 - 01:13:33
法官就問那個女生，所以你覺得貓比你男朋友重要嗎？

01:13:33 - 01:13:36
當時我跟老闆在後面，想說這個女生怎麼這樣回答。

01:13:36 - 01:13:37
真的。

01:13:37 - 01:13:37
這女生這樣回答。

01:13:38 - 01:13:39
事先沒有想到她會這樣講。

01:13:41 - 01:13:42
然後後來這個男的呢，

01:13:42 - 01:13:44
因為他的肺部中刀。

01:13:44 - 01:13:46
在臺大醫院急救了一整晚。

01:13:47 - 01:13:48
人就沒了。

01:13:48 - 01:13:49
就這樣死掉了。

01:13:49 - 01:13:49
對，就這樣。

01:13:50 - 01:13:50
這一切啊，

01:13:51 - 01:13:52
我們一致的訴求是說,

01:13:53 - 01:13:54
女生應該沒有殺人故意吧。

01:13:55 - 01:13:57
欸,為了披薩把男生殺掉。

01:13:57 - 01:13:58
未免太不值得了吧。

01:13:58 - 01:13:59
當時我們是這樣想。

01:14:00 - 01:14:01
當時我們的訴求一直很強調說,

01:14:01 - 01:14:08
這可能只是在拉扯的過程當中，刀子不小心刺進男生的胸腔。

01:14:08 - 01:14:09
當時我們是這樣講。

01:14:09 - 01:14:10
好了，退一步來說啦，

01:14:11 - 01:14:12
就算有故意好了，

01:14:13 - 01:14:14
那最多最多也只是傷害罪吧。

01:14:15 - 01:14:17
誰會為了一塊披薩把男朋友殺掉啊，

01:14:17 - 01:14:18
這不合理嘛，

01:14:18 - 01:14:19
當時我們這樣說。

01:14:20 - 01:14:21
我們接二審。

01:14:22 - 01:14:23
其實一審的時候，

01:14:23 - 01:14:25
他們當時委任的律師，

01:14:25 - 01:14:26
也有往這個方向去主張，

01:14:27 - 01:14:28
就是從動機去說明。

01:14:28 - 01:14:29
我剛剛講的，

01:14:30 - 01:14:31
動機不是故意的成立要件,

01:14:32 - 01:14:34
可是法院要判被告具有殺人故意,

01:14:34 - 01:14:36
要充分地交代殺人的動機啊。

01:14:36 - 01:14:37
不然你怎麼論證他有故意,

01:14:37 - 01:14:38
對不對?

01:14:38 - 01:14:39
所以一審的時候,

01:14:39 - 01:14:41
他們的律師也有主張說,

01:14:41 - 01:14:43
這裡應該是單純的男女吵架,

01:14:43 - 01:14:45
這裡不會說為了披薩把人家殺掉吧。

01:14:46 - 01:14:48
當時一審的律師在答辯狀當中,

01:14:50 - 01:14:52
為了證明這一對男女平常感情還不錯,

01:14:53 - 01:14:53
一審的律師啊,

01:14:54 - 01:15:00
還在答辯狀當中附上了這一對男女日常的一些甜蜜的生活照。

01:15:00 - 01:15:01
其中有一張啊,

01:15:02 - 01:15:02
特別的諷刺。

01:15:03 - 01:15:06
這張照片是這一對男女一起吃披薩的合照。

01:15:07 - 01:15:07
對啊，

01:15:07 - 01:15:08
一起吃披薩，

01:15:08 - 01:15:10
我當時看到心中忍不住笑了一下啊，

01:15:10 - 01:15:11
對，

01:15:11 - 01:15:11
就一起吃披薩

01:15:12 - 01:15:13
他們真的很愛吃

01:15:13 - 01:15:15
就看到這張照片。

01:15:16 - 01:15:16
好

01:15:16 - 01:15:18
我們一直主張說

01:15:18 - 01:15:18
這沒有殺人故意，

01:15:19 - 01:15:19
沒有動機吧。

01:15:20 - 01:15:21
可是很遺憾法院沒有採納，

01:15:22 - 01:15:24
最後還是判這個被告殺人罪，

01:15:25 - 01:15:26
12年吧。

01:15:26 - 01:15:26
我記得，

01:15:26 - 01:15:27
判了12年。

01:15:28 - 01:15:29
以殺人罪來說這個算輕，

01:15:29 - 01:15:30
因為被告有自首，

01:15:31 - 01:15:31
這個算輕。

01:15:31 - 01:15:32
但是被判了殺人罪,

01:15:32 - 01:15:34
所以這個是主張失敗的一個例子,

01:15:34 - 01:15:35
也分享各位,

01:15:35 - 01:15:36
分享給各位。

01:15:36 - 01:15:36
好。

01:15:38 - 01:15:38
接下來，

01:15:38 - 01:15:40
還有一件一樣是有人命的案件，

01:15:40 - 01:15:42
是後來受僱的時候老闆接的。

01:15:43 - 01:15:43
這件是這樣啊。

01:15:44 - 01:15:44
這個……

01:15:46 - 01:15:48
行為人呢,跟被害人,

01:15:48 - 01:15:49
都是黑道份子。

01:15:50 - 01:15:51
行為人跟被害人之間,

01:15:51 - 01:15:53
因為一些薪轉就,薪酬糾紛。

01:15:54 - 01:15:56
行為人拿著西瓜刀。

01:15:57 - 01:15:58
看到被害人出現的時候，

01:15:58 - 01:15:59
他拿西瓜刀

01:16:00 - 01:16:00
砍被害人的手臂。

01:16:01 - 01:16:02
只砍一刀。

01:16:02 - 01:16:04
砍在上手臂這邊一刀。

01:16:05 - 01:16:07
一刀下去被害人直接見骨。

01:16:08 - 01:16:11
我有看驗屍照，真的，一刀下去別人直接見骨。

01:16:11 - 01:16:13
血流如注啊，噴得跟什麼一樣。

01:16:13 - 01:16:15
送醫已經沒有生命跡象。

01:16:15 - 01:16:16
人就死了。

01:16:17 - 01:16:18
就這樣的案件，人就死了。

01:16:19 - 01:16:20
這件是黑道仇殺。

01:16:21 - 01:16:21
但你知道嗎？

01:16:22 - 01:16:23
當年的新聞報導

01:16:24 - 01:16:25
都說是。

01:16:26 - 01:16:27
兩個男的。

01:16:27 - 01:16:30
疑似為了爭奪傳播妹爭風

01:16:30 - 01:16:30
吃醋。

01:16:31 - 01:16:31
絕對不是。

01:16:32 - 01:16:32
這個我很確定。

01:16:33 - 01:16:36
我跟那個凱人的被告後來律見的時候聊的還蠻愉快的。

01:16:37 - 01:16:39
而且這個被告跟我還蠻投緣的，後來他進去關之後還介紹他的獄友給我處理。

01:16:42 - 01:16:44
他對我還不錯，幫我介紹案子這樣，這個我還蠻感謝他的。

01:16:47 - 01:16:48
反正這個年輕人啊。

01:16:49 - 01:16:50
他當時就砍一刀。

01:16:50 - 01:16:51
被害人都死了。

01:16:52 - 01:16:55
當時檢察官起訴這個被告故意殺人罪。

01:16:55 - 01:16:58
那我們當時的訴求是沒有啦，這個怎麼會是殺人故意。

01:16:58 - 01:17:00
他如果真的只有殺人。

01:17:00 - 01:17:04
他如果真的有殺人意的話，不會砍手臂啦，不會只砍一刀啦。

01:17:04 - 01:17:05
當時我們是這樣說啦。

01:17:06 - 01:17:07
那他既然只砍手臂只砍一刀。

01:17:08 - 01:17:09
那就不會是殺人故意啊。

01:17:09 - 01:17:10
我們一直這樣去訴求啊。

01:17:11 - 01:17:13
後來最後這個被告被判重傷致死。

01:17:14 - 01:17:15
為什麼重傷？

01:17:15 - 01:17:20
因為法院的說法是拿手臂去砍人，拿刀子去砍人家的手臂。

01:17:21 - 01:17:22
那樣砍下去人就算沒有死，

01:17:22 - 01:17:24
這個手臂肯定也會廢掉。

01:17:24 - 01:17:25
所以說有重傷故意，OK，合理嘛，對不對？

01:17:26 - 01:17:28
所以最後被判重傷致死，九年半。

01:17:28 - 01:17:31
因為他沒有砍到直接要害的部分，九年半。

01:17:33 - 01:17:35
最後講一個我前幾年自己接的案件。

01:17:35 - 01:17:39
最近也是，那一間後來沒有出人命，但差一點。

01:17:42 - 01:17:45
反正啦，也是兩個男人之間有一些新仇舊恨啦。

01:17:45 - 01:17:46
爭風吃醋之類的，動機我就不多交代了。

01:17:48 - 01:17:50
後來被害人出現的時候。

01:17:50 - 01:17:53
行為人就拿著刀追砍被害人。

01:17:55 - 01:17:56
行為人拿刀追砍被害人的時候。

01:17:57 - 01:17:59
他拿刀追砍被害人的背部。

01:17:59 - 01:17:59
你就想像。

01:18:00 - 01:18:04
一個人在前面跑,另外一個人在後面追,他就拿刀這樣揮,砍被害人的背部。

01:18:05 - 01:18:10
被害人被砍,本能性想阻擋嘛,被害人就伸手來阻擋。

01:18:11 - 01:18:14
結果他的手指啊,是大拇指是食指的最後一節也被砍斷。

01:18:15 - 01:18:17
最後被害人的背部流血很多。

01:18:17 - 01:18:20
失血很多，鬼門關前走一遭啊，真的差點死掉，一路發出命危通知，最後人沒有死。

01:18:24 - 01:18:28
這件被告，我覺得應該沒有殺人故意。

01:18:28 - 01:18:34
因為我會覺得他如果真的要被害人死，他不會只砍背，他刀子就捅進去了。

01:18:35 - 01:18:38
而且被害人倒的時候，行為人沒有繼續砍喔。

01:18:38 - 01:18:39
倒的時候行為人就走了。

01:18:39 - 01:18:43
我會認為這件被告應該沒有殺人故意，可是法醫還是認為有殺人故意啊，我覺得很奇怪。

01:18:44 - 01:18:48
而且這件一審的時候是傷害，好像是判傷害而已。

01:18:49 - 01:18:51
二審突然大逆轉，變成殺人未遂。

01:18:52 - 01:18:55
二審不是我接啦，那時候我要接第三審，但三審上訴沒有成功。

01:18:55 - 01:18:58
我想說奇怪，這個被告是不是二審講了什麼話得罪法官。

01:18:59 - 01:19:02
對啊,不然為什麼突然二審大逆轉,變成殺人未遂。

01:19:02 - 01:19:04
其實很怪啦,這件不應該是殺人故意啦,我覺得。

01:19:05 - 01:19:09
對啊,這個又沒有說,不是說那種往死裡砍,不是啊。

01:19:10 - 01:19:11
他有給別人活路欸。

01:19:11 - 01:19:13
被害人倒了,他就沒有再去追啦。

01:19:13 - 01:19:15
而且他當初砍的時候砍的也不是致命部位啊。

01:19:15 - 01:19:18
但這件最後就還是被判殺人未遂。

01:19:19 - 01:19:19
被害人啊。

01:19:21 - 01:19:23
我說嘛，他伸手來做抵擋。

01:19:24 - 01:19:32
所以我記得被害人的食指的最後一節，還有拇指的最後一節吧，都被削掉。

01:19:33 - 01:19:34
我記得啊，都被削掉。

01:19:34 - 01:19:36
被害人也受了一些還蠻嚴重的傷害。

01:19:36 - 01:19:43
那當時我去跟這個被告律見的時候，因為那個被告後來因為涉及另案被羈押在看守所。

01:19:43 - 01:19:46
我去跟被告律見的時候，我就跟被告談這件。

01:19:46 - 01:19:51
我就跟被告確認說，那個被害人當初被你砍的時候啊，是不是這兩指的末端被砍斷。

01:19:52 - 01:19:54
這個被告就一副無所謂的樣子。

01:19:55 - 01:19:56
被告就說，對啊。

01:19:57 - 01:19:58
被砍斷啊。

01:19:58 - 01:19:59
其實被告補了一句話。

01:20:00 - 01:20:02
刷這樣他以後剪指甲就可以少剪兩隻欸。

01:20:03 - 01:20:04
地獄梗看蠻多的,對不對?

01:20:04 - 01:20:08
這個,我整個告訴他說,你千萬不要跟法官這樣講,不然你就慘了。

01:20:09 - 01:20:11
會不會是他以前二審在法官跟法官這樣講過,我不知道了,他跟我這樣講,我覺得這對話有趣啊。

01:20:14 - 01:20:16
地獄梗可能看蠻多的。

01:20:16 - 01:20:17
好了,所以這一切。

01:20:18 - 01:20:20
後來是被判殺人故意。

01:20:20 - 01:20:30
所以我們說，在判斷行為有沒有殺人故意的時候，往往會看什麼呢？有沒有新仇舊恨、使用的兇器、攻擊的部位、攻擊的次數、攻擊的力道等等。

01:20:30 - 01:20:32
綜合地去做判斷。

01:20:32 - 01:20:33
這個都是我們參考的因素。

01:20:33 - 01:20:35
原本想給同學看題目，但是題目本還來不及。

01:20:37 - 01:20:38
這個下次再給各位看。

01:20:38 - 01:20:38
OK。

01:20:40 - 01:20:42
所以這個是我們食物呢，經常的認定方式。

01:20:43 - 01:20:47
所以反應在考題上，我講這麼多，當然不是跟各位閒聊了，這當然跟考試有關。

01:20:48 - 01:20:50
反應在考題上面。

01:20:50 - 01:20:57
如果一個題目裡面，跟你說行為人使用的什麼兇器，攻擊的什麼部位。

01:20:57 - 01:21:01
題目裡面就是沒有跟你明講行為人是什麼故意的時候。

01:21:02 - 01:21:05
這個時候啊，請你不要給人家罪疑惟輕，好嗎？

01:21:05 - 01:21:09
這個時候就請你依照題目所給的事實。

01:21:10 - 01:21:12
去做合理的推論，OK嗎？

01:21:12 - 01:21:14
你不要給人家罪疑惟輕。

01:21:14 - 01:21:15
罪疑惟輕不是這樣用的，我講過吧。

01:21:16 - 01:21:16
不是這樣用的。

01:21:17 - 01:21:20
題目裡面沒有跟你說行為人是什麼故意的時候。

01:21:20 - 01:21:22
請你依照題目給的事實，去做一個合理的推論喔。

01:21:25 - 01:21:25
好。

01:21:26 - 01:21:27
那接下來啊。

01:21:27 - 01:21:28
我們來看到103頁。

01:21:30 - 01:21:31
103頁下面學說的部分。

01:21:33 - 01:21:33
剛剛我說了。

01:21:34 - 01:21:38
行為人到底是欠缺故意，或是過失？

01:21:39 - 01:21:40
在意念上就是一線之隔。

01:21:41 - 01:21:43
那行為人到底是什麼意思？

01:21:44 - 01:21:45
我們不可能去剖析行為人的大腦。

01:21:46 - 01:21:47
所以在實務上怎麼認定呢？

01:21:48 - 01:21:50
早期啊，就有些理論，我們來看到103頁這邊。

01:21:52 - 01:21:57
最早以前曾經有一種說法叫做意欲要素無用論。

01:21:58 - 01:21:59
這一種說法覺得，

01:22:00 - 01:22:00
只要有知，那就是故意，

01:22:05 - 01:22:05
很特別喔。

01:22:05 - 01:22:09
所以照這種說法來講，不存在什麼有人是過失。

01:22:09 - 01:22:12
這種說法覺得你只要有知，你就是故意，你知道你就不應該去做，那你還去做你就是故意，有這個說法。

01:22:15 - 01:22:17
在這個說法一般人沒有採納，因為我們現行法不是採這樣的立法。

01:22:17 - 01:22:20
所以這個是曾經有的說法。

01:22:21 - 01:22:26
再來，現行的立法很明顯採什麼呢，叫做必要論嘛，我們很明顯採的叫做要素的必要論。

01:22:27 - 01:22:31
所以如果採取要素的必要論的話，來到104頁。

01:22:32 - 01:22:36
採取必要論，叫容認嘛，容認的話叫故意，那什麼叫做容認呢？

01:22:38 - 01:22:40
你看哦，幾種不同認定方式。

01:22:40 - 01:22:44
我跟各位說，1234這四說，都是在做什麼用？

01:22:44 - 01:22:47
幫法官認定事實用，知道嗎？

01:22:47 - 01:22:55
就是當某些事實、某些表徵出現的時候，我們就會傾向認為行為人是容忍的，知道嗎？它是一個輔助法官認定事實的理論。

01:22:58 - 01:22:59
好，像比如說默認性理論。

01:22:59 - 01:23:02
看行為人對結果的發生是不是不在乎。

01:23:02 - 01:23:03
防果意志表現理論呢。

01:23:04 - 01:23:06
看行為人有沒有採取一個防止結果發生的行為。

01:23:06 - 01:23:10
認真看待說呢，看行為人是否嚴肅看待結果的發生。

01:23:11 - 01:23:13
最後一個叫做可能輕率法益決定說。

01:23:14 - 01:23:18
看行為人的認知，他有沒有做出相對應的行為來做判斷。

01:23:19 - 01:23:22
這幾說裡面啊，其實有些說法講的還是很抽象。

01:23:22 - 01:23:26
這幾說裡面相對比較具體的是第二說。

01:23:26 - 01:23:28
叫防果意思表現理論。

01:23:29 - 01:23:33
也就是看行為人在認知到這個可能發生的事實之後，

01:23:34 - 01:23:35
行為人，

01:23:35 - 01:23:40
有沒有採取某些有效而可以避免結果發生的舉動。

01:23:40 - 01:23:43
這個叫做防果意思表現理論。

01:23:44 - 01:23:45
來，下面這一題我們來看一下。

01:23:46 - 01:23:48
這一題就是剛剛這些理論的操作。

01:23:48 - 01:23:52
用這些理論呢，來看一下行為人到底有沒有間接故意。

01:23:54 - 01:23:55
這個事實我不用多說。

01:23:56 - 01:23:56
很簡單。

01:23:57 - 01:24:00
四年多前的太魯閣出軌。

01:24:00 - 01:24:00
世界同學一定有印象。

01:24:02 - 01:24:03
當時你看喔。

01:24:05 - 01:24:06
這個行為人，假。

01:24:07 - 01:24:11
不小心把工程車摔落了鐵軌上面。

01:24:12 - 01:24:17
然後你看喔，假新聞頻頻用手機聯絡，該怎麼辦，卻沒有通知臺鐵。

01:24:17 - 01:24:20
導致火車撞上多人死傷。

01:24:20 - 01:24:26
所以這個假新聞對於火車上的人員死傷，有沒有殺人的企圖或故意？

01:24:28 - 01:24:29
好。

01:24:29 - 01:24:29
所以你看喔。

01:24:30 - 01:24:34
行為人對於火車可能會撞上他的工程車，然後發生死傷。

01:24:34 - 01:24:35
行為人有沒有認知？

01:24:35 - 01:24:36
有，他一定有認知，對不對？

01:24:36 - 01:24:38
那你會不會說他容任？

01:24:38 - 01:24:39
來，我們就看喔。

01:24:39 - 01:24:45
如果我們採取剛剛我說比較好操作的，這個叫做防果意思表示理論。

01:24:46 - 01:24:49
行為人有沒有採取某些防範結果發生的行為？

01:24:50 - 01:24:50
有喔。

01:24:51 - 01:24:54
對啊，他其實有喔，因為他有打電話問人家該怎麼辦嘛。

01:24:55 - 01:25:00
只是他可能第一時間太緊張，他想不到要打那個幾號？

01:25:00 - 01:25:01
1933。

01:25:02 - 01:25:04
是吧，臺鐵平交道緊急專線。

01:25:05 - 01:25:06
還是你們也不知道。

01:25:07 - 01:25:08
1933吧，我記得是吧。

01:25:09 - 01:25:11
1922是防疫專線嘛，應該是1933吧。

01:25:12 - 01:25:14
1995是那個自殺防治嘛,對啦,我記得是1933啦,應該是啦。

01:25:16 - 01:25:18
他就沒有去打1933啊。

01:25:18 - 01:25:20
但問題是誰知道啊?

01:25:21 - 01:25:22
對啊,一般人會知道,對不對?

01:25:22 - 01:25:24
一般人可能根本不知道這個專線。

01:25:24 - 01:25:27
或者第一時間緊張，沒有想到打那個專線，對，沒有錯啊。

01:25:28 - 01:25:30
所以這題當中。

01:25:30 - 01:25:34
雖然行為人當下沒有採取一個最有效的手段。

01:25:34 - 01:25:37
可是終究他有沒有想採取一些手段避免結果的發生？

01:25:37 - 01:25:38
有啊。

01:25:38 - 01:25:39
所以你會說他容忍嗎?

01:25:39 - 01:25:41
不會,這個理論這樣用,知道嗎?

01:25:43 - 01:25:43
好。

01:25:43 - 01:25:46
所以這個是我們講到,行為人故意的認定。

01:25:48 - 01:25:48
來。

01:25:48 - 01:25:49
那我們把表格看完。

01:25:50 - 01:25:50
我們講喔。

01:25:51 - 01:25:53
預見其發生，而確信其不發生，這個叫有認識過失。

01:25:55 - 01:25:56
最後喔。

01:25:56 - 01:25:59
那如果行為人是無知也無欲呢？

01:26:00 - 01:26:05
這就是我們刑法14條第一項所說的，因注意能注意而不注意，這也是一種過失。

01:26:06 - 01:26:06
來，這個在講什麼？

01:26:07 - 01:26:11
行為人對於構成犯罪事實的實現，

01:26:12 - 01:26:14
他事實上沒有預見，

01:26:14 - 01:26:18
可是我括號說，有預見可能性。

01:26:19 - 01:26:19
這什麼意思？

01:26:20 - 01:26:22
事實上他沒有想到，

01:26:22 - 01:26:27
但我們覺得作為一個理性的人，他應該要想到。

01:26:27 - 01:26:29
遇見可能性是這個意思，知道嗎？

01:26:29 - 01:26:34
事實上他沒有想到，但我們覺得作為一個理性謹慎的人，他應該要想到。

01:26:35 - 01:26:36
像我之前講過的,

01:26:37 - 01:26:41
這個人開車上國道前，他的胎紋已經磨平了，

01:26:42 - 01:26:43
但他根本沒有發現，

01:26:43 - 01:26:48
結果在國道上打水漂，他的車打滑，撞到人家，造成別人受傷。

01:26:49 - 01:26:51
他沒有想到，對，他事實上沒有想到。

01:26:52 - 01:26:56
可是作為一個理性的駕駛人，他應該要注意到，瞭解吧？

01:26:56 - 01:26:58
所以這個叫做無認識過失。

01:26:59 - 01:27:05
雖然事實上沒有想到，但我們覺得一個理性的人，他應該要想到的，這個叫做無認識過失。

01:27:06 - 01:27:08
無認識過失，這個以後呢，我們會再說。

01:27:09 - 01:27:14
好，所以我說了，在故意跟過失的分類當中，間接故意跟有認識過失，往往都是一線之隔。

01:27:15 - 01:27:21
所以這個東西呢,往往在司法實務上面,就要取決於相關的證據認定,來判斷行為人到底是故意還是過失。

01:27:24 - 01:27:25
好,接下來,

01:27:25 - 01:27:26
我們來看到一個東西。

01:27:27 - 01:27:30
這個東西啊,叫做意圖。

01:27:32 - 01:27:33
來,意圖是什麼東西?

01:27:35 - 01:27:39
在大部分的犯罪，行為人只要具有故意，

01:27:39 - 01:27:40
那故意犯罪就會成立。

01:27:41 - 01:27:47
可是在少數的犯罪當中，行為人光是故意還不夠，

01:27:47 - 01:27:48
還要有意圖。

01:27:49 - 01:27:50
意圖什麼意思？

01:27:51 - 01:27:55
行為人做這件事，希望得到的結果，

01:27:55 - 01:27:56
這個叫做意圖。

01:27:57 - 01:27:58
各位你想喔，

01:27:58 - 01:27:59
殺人罪是不是意圖？

01:27:59 - 01:28:00
是。

01:28:00 - 01:28:01
不是意圖犯。

01:28:01 - 01:28:02
不是啊，

01:28:02 - 01:28:06
因為殺人罪的行為人，他到底殺人之後希望什麼結果？

01:28:07 - 01:28:08
是希望他自己出名，

01:28:08 - 01:28:10
希望可以取得被害人身上的財產。

01:28:10 - 01:28:11
還是希望可以復仇,

01:28:12 - 01:28:12
不重要嘛,

01:28:12 - 01:28:14
對不對？法條沒有要求嘛,

01:28:14 - 01:28:16
所以殺人罪，他不是意圖犯。

01:28:17 - 01:28:19
有寫意圖這兩個字的犯罪,

01:28:20 - 01:28:21
他才是意圖犯喔。

01:28:21 - 01:28:22
所以同學啊，

01:28:22 - 01:28:25
意圖兩個字在考卷上不可以亂寫，

01:28:25 - 01:28:25
知道嗎？

01:28:26 - 01:28:32
你在寫殺人罪的時候，你只能說主觀上行為人具有殺人的故意。

01:28:33 - 01:28:36
你不可以說行為人主觀上去有殺人的意圖喔。

01:28:36 - 01:28:37
知道吧？

01:28:37 - 01:28:38
殺人罪他不是意圖犯喔。

01:28:38 - 01:28:41
有要求意圖的犯罪,你才可以寫意圖喔。

01:28:43 - 01:28:43
好

01:28:43 - 01:28:46
所以我們來看，具體來講，意圖是指什麼樣的狀況。

01:28:47 - 01:28:49
第一個來，竊盜罪。

01:28:50 - 01:28:53
竊盜罪啊，條文規定要不法所有意圖。

01:28:54 - 01:28:56
其實啊，不法意圖跟所有意圖是兩個東西。

01:28:57 - 01:28:59
不法意圖說來話長。

01:28:59 - 01:29:01
我們就講所有意圖就好。

01:29:02 - 01:29:09
竊盜罪，除了行為人客觀上要竊取他人動產，而主觀上去有竊盜故意之外，

01:29:09 - 01:29:12
行為人還有一個所有的意圖的要件喔。

01:29:12 - 01:29:13
所有意圖什麼意思？

01:29:14 - 01:29:16
排斥原權利人的支配。

01:29:17 - 01:29:20
並且建立自己的支配,

01:29:20 - 01:29:22
這個叫做所有意圖。

01:29:23 - 01:29:23
所以啊,

01:29:24 - 01:29:25
如果是這樣,

01:29:26 - 01:29:32
如果我在沒有經過你的同意之下，把你的傘帶回家。

01:29:33 - 01:29:33
但是呢,

01:29:34 - 01:29:39
我禮拜六上課的時候,又把雨傘放回你的包包旁邊。

01:29:40 - 01:29:41
這樣的情況會不會說意圖?

01:29:41 - 01:29:42
沒有喔。

01:29:43 - 01:29:47
我下雨沒有帶傘,所以在沒有經過你的同意之下,把你的傘帶回家。

01:29:48 - 01:29:53
我在拿走你的傘的當下，我是不是破壞了你對傘的持有，

01:29:53 - 01:29:55
並且建立了我的持有。

01:29:56 - 01:29:56
我有沒有竊取？

01:29:57 - 01:29:57
有，

01:29:57 - 01:29:58
我有竊取。

01:29:59 - 01:30:00
可是我沒有

01:30:00 - 01:30:00
所有意圖。

01:30:01 - 01:30:02
我講所有意圖什麼意思?

01:30:02 - 01:30:04
排斥原權利人的支配,

01:30:04 - 01:30:06
並且建立自己的支配。

01:30:06 - 01:30:07
我沒有這個意思啊

01:30:08 - 01:30:09
我三天後就還你了

01:30:09 - 01:30:10
我沒有想據為己有啊

01:30:10 - 01:30:11
所以這種情況是什麼呢？

01:30:12 - 01:30:13
沒有所有意圖

01:30:13 - 01:30:13
知道嗎？

01:30:13 - 01:30:15
所以這個在法律上以後我們會說，

01:30:15 - 01:30:16
這個叫使用竊盜。

01:30:17 - 01:30:18
單純的無權借用，

01:30:19 - 01:30:20
預後會返還的。

01:30:20 - 01:30:21
這個我們所謂叫使用竊盜,

01:30:21 - 01:30:22
會不會構成竊盜罪?

01:30:23 - 01:30:23
不會,

01:30:23 - 01:30:25
因為他沒有所有意圖,

01:30:25 - 01:30:25
知道嗎?

01:30:26 - 01:30:27
所以像竊盜罪，

01:30:28 - 01:30:29
它就是意圖犯。

01:30:30 - 01:30:30
好，

01:30:31 - 01:30:32
再來我們看喔，

01:30:32 - 01:30:33
第二個我們講啊，

01:30:33 - 01:30:34
268,

01:30:34 - 01:30:36
意圖營利攻擊賭博場所罪,

01:30:36 - 01:30:38
這是一條非常冷門的犯罪,

01:30:38 - 01:30:40
我們來看一下刑法268的規定。

01:30:42 - 01:30:44
我們刑法268條這個條文說啊,

01:30:45 - 01:30:46
意圖營利，

01:30:47 - 01:30:49
而攻擊賭博場所，

01:30:50 - 01:30:52
或者是聚眾賭博，

01:30:52 - 01:30:53
這個是268條。

01:30:54 - 01:30:54
所以你看喔，

01:30:55 - 01:30:56
268這一條罪的成立,

01:30:57 - 01:31:12
除了客觀上

01:31:12 - 01:31:40
要攻擊賭博場所之外

01:31:41 - 01:31:41
還要怎麼樣?

01:31:42 - 01:31:43
意圖營利,

01:31:44 - 01:31:45
還要意圖營利。

01:31:45 - 01:31:46
所以什麼意思?

01:31:47 - 01:31:48
假設農曆新年的期間,

01:31:49 - 01:31:50
我回我老家,

01:31:50 - 01:31:52
啊現在的家我一個禮拜不會住。

01:31:52 - 01:31:53
啊鄰居說我們想賭博?

01:31:54 - 01:31:54
借你家賭好不好?

01:31:55 - 01:31:55
我說好啊,

01:31:55 - 01:31:56
鑰匙給你們啊,

01:31:56 - 01:31:58
啊你們不要把我的飛機弄壞就好啊,

01:31:58 - 01:32:00
不要把我家弄得弄髒又亂,

01:32:00 - 01:32:01
故意。

01:32:01 - 01:32:02
可是意圖的判斷,

01:32:03 - 01:32:05
卻跟故意有幾分相像。

01:32:06 - 01:32:09
也就是說,故意的判斷要遵守的原則,

01:32:09 - 01:32:12
到了意圖這邊,幾乎也都要遵守。

01:32:12 - 01:32:14
於是你翻到106頁這邊,

01:32:15 - 01:32:16
意圖的判斷,來第一個,

01:32:17 - 01:32:22
意圖要達到一種接近直接故意的強度。

01:32:23 - 01:32:26
意圖啊,要達到直接故意的強度。

01:32:27 - 01:32:29
也就是容忍的心態。

01:32:30 - 01:32:31
不能認為是意圖喔,

01:32:32 - 01:32:33
要直接故意，非常想要，

01:32:34 - 01:32:35
這個心態才是意圖喔,

01:32:36 - 01:32:37
所以這裡我們來看一個犯罪，

01:32:38 - 01:32:40
146第二項，虛遷戶籍投票。

01:32:42 - 01:32:44
我們來看這個犯罪

01:32:44 - 01:32:46
146條第二項，虛遷戶籍投票罪。

01:32:46 - 01:32:49
這一條罪我們到分則會花一些時間去講。

01:32:50 - 01:32:51
146條第二項來，你看這個條文說什麼？

01:32:52 - 01:32:53
他說意圖怎麼樣？

01:32:54 - 01:32:57
意圖使特定候選人當選,

01:32:58 - 01:32:58
然後呢,

01:32:59 - 01:33:27
以虛遷戶籍取得投票權

01:33:27 - 01:33:41
而為投票者

01:33:41 - 01:33:44
亦同。

01:33:44 - 01:33:48
所以各位，這一條光是虛遷戶籍投票還不夠喔,

01:33:48 - 01:33:50
還有主觀上有什麼呢？

01:33:50 - 01:33:54
使特定候選人當選的意圖。

01:33:55 - 01:33:57
所以舉個例來說，

01:33:58 - 01:34:00
很多家長會為了希望讓小孩

01:34:00 - 01:34:02
到了寒暑假就會額滿。

01:34:02 - 01:34:06
原來是很多汐止的家長，為了要讓小孩有好學區，

01:34:06 - 01:34:11
所以他們就會把戶籍呢，遷到南港或是內湖的親友家中去住。

01:34:11 - 01:34:12
很多家長會這樣想。

01:34:13 - 01:34:15
其實我自己是覺得，真的有必要嗎？

01:34:15 - 01:34:17
就難道汐止的學校不能讀嗎？

01:34:18 - 01:34:20
就讓小孩睡飽一點不好嗎？

01:34:20 - 01:34:22
為什麼一定要讓小孩去那麼競爭的環境？

01:34:22 - 01:34:24
我是覺得不太能理解啦，

01:34:24 - 01:34:25
但有些家長就這樣想。

01:34:25 - 01:34:26
好啦，我說啊，

01:34:26 - 01:34:32
家長把小孩的戶籍遷到這個好學區的地方,

01:34:32 - 01:34:33
家長自己也要遷嘛,

01:34:33 - 01:34:34
不能把小孩一個人遷過去嘛,

01:34:35 - 01:34:35
所以你想喔,

01:34:35 - 01:34:43
住在汐止的家長，為了讓小孩有好學區，所以把小孩的戶籍遷到比如說內湖的親友家。

01:34:44 - 01:34:50
家長在遷戶籍的時候會想，欸，我把戶籍遷到這邊之後，我以後投立委、投議員、投市長，

01:34:51 - 01:34:52
我也要投內湖的欸。

01:34:52 - 01:34:56
那家長可能想說，欸，內湖的那個人也還不錯啊，那以後我就來這邊投啦。

01:34:56 - 01:35:07
你可不可以說

01:35:07 - 01:35:23
家長具有這個意圖，

01:35:23 - 01:35:40
使他有選舉權的動機？

01:35:40 - 01:35:41
沒有，為什麼？

01:35:41 - 01:35:44
因為家長主要是為了什麼呢？小朋友的學區。

01:35:45 - 01:35:47
選舉等於只是一個附帶。

01:35:47 - 01:35:48
哦，好啊，也好啊。

01:35:48 - 01:35:50
他等於只是什麼？容忍的心態。

01:35:50 - 01:35:52
對不對？所以這樣的情況，家長沒有意圖。

01:35:52 - 01:35:52
知道嗎？

01:35:52 - 01:35:53
這是一個例子。

01:35:54 - 01:35:54
好。

01:35:55 - 01:35:56
再來第二個例子，

01:35:56 - 01:35:58
又回到了竊盜罪。

01:36:00 - 01:36:01
柯文哲越獄了。

01:36:02 - 01:36:03
阿北跑掉了。

01:36:03 - 01:36:04
柯文哲犯什麼罪？

01:36:05 - 01:36:06
對啊，阿北跑掉了，

01:36:06 - 01:36:06
犯什麼罪？

01:36:07 - 01:36:09
脫逃嘛，161對不對？

01:36:10 - 01:36:13
他除了犯脫逃罪之外，還可以犯什麼罪？

01:36:14 - 01:36:16
法院可不可以判他竊盜罪？

01:36:17 - 01:36:18
竊盜什麼？

01:36:19 - 01:36:20
求佛啊。

01:36:21 - 01:36:21
對啊,

01:36:22 - 01:36:24
越獄的囚犯除了犯脫逃罪之外,

01:36:24 - 01:36:28
法院可不可以說你偷了囚服，我要多判你竊盜罪？

01:36:29 - 01:36:31
如果是這樣子的話，被告會氣死。

01:36:31 - 01:36:34
你判我越獄就算了，還說我竊盜偷囚服。

01:36:35 - 01:36:37
對啊，越獄的被告可不可以說他偷囚服？

01:36:37 - 01:36:39
犯了竊盜罪。

01:36:40 - 01:36:43
你覺得越獄的人他真的有想把囚服據為己有嗎？

01:36:44 - 01:36:45
超不想的，對吧？

01:36:45 - 01:36:47
但是，不然他要怎麼辦嘛？

01:36:48 - 01:36:49
他不穿囚服，他怎麼越獄？

01:36:50 - 01:36:52
你要他脫光光越獄？

01:36:52 - 01:36:54
不會吧，脫光光越獄的話不會比較划算欸，

01:36:55 - 01:36:56
多一條公然猥褻，

01:36:56 - 01:36:57
沒有比較好，對不對？

01:36:57 - 01:36:58
對啊,不然怎麼辦?

01:36:58 - 01:36:59
就只能穿囚服越獄啊。

01:37:00 - 01:37:01
所以囚服有沒有示意圖?

01:37:02 - 01:37:02
沒有。

01:37:03 - 01:37:04
那是不得已的。

01:37:04 - 01:37:04
知道嗎？

01:37:05 - 01:37:06
那個不叫所有意圖的對象，

01:37:06 - 01:37:07
瞭解吧？

01:37:07 - 01:37:08
沒辦法吧，不然怎麼辦嘛？

01:37:09 - 01:37:11
所以這個東西，不是所有對象。

01:37:12 - 01:37:14
好，再講一個，考試考過很多次。

01:37:15 - 01:37:16
容器物的意圖。

01:37:17 - 01:37:18
容器物的意圖。

01:37:20 - 01:37:20
好。

01:37:22 - 01:37:23
我們這樣說。

01:37:24 - 01:37:26
來，如果行為人

01:37:27 - 01:37:31
他所要偷的東西是容器的內容物。

01:37:32 - 01:37:34
而他對這個容器的本體沒有興趣的話，

01:37:35 - 01:37:38
那行為人的意圖僅止於什麼部分？

01:37:39 - 01:37:40
內容物喔。

01:37:41 - 01:37:42
他對容器物是沒有意圖的喔,

01:37:42 - 01:37:43
知道嗎？

01:37:44 - 01:37:44
好。

01:37:44 - 01:37:45
舉個例子。

01:37:46 - 01:37:48
來，我的包包放在這邊，同學都有看到。

01:37:49 - 01:37:51
假設我中場休息去上廁所的時候，

01:37:52 - 01:37:54
有人要偷走我的包包。

01:37:55 - 01:38:00
而這個小偷覺得，他如果把包包的拉鍊打開，拿走

01:38:00 - 01:38:00
我裡面的筆電的話，這個動作太顯眼，會引人側目。

01:38:04 - 01:38:11
於是呢，他為了不引人側目，乾脆把我的揹包整個揹走，搞得好像他是包包的所有人一樣，他就把我的包包整個揹走了。

01:38:14 - 01:38:17
而背著離開補習班之後，他只想要筆電。

01:38:18 - 01:38:21
於是他就把包包丟在一樓，他把筆電拿走而已。

01:38:22 - 01:38:25
這時候，這個小偷的意圖只存在於什麼？

01:38:26 - 01:38:27
包包裡面的筆電喔。

01:38:28 - 01:38:31
他對這個包的本體，沒有意圖喔，知道嗎？

01:38:31 - 01:38:34
這個你一定要記得喔，考試出現過很多次。

01:38:34 - 01:38:35
我等等就會看到考題。

01:38:35 - 01:38:39
所以我再講一次，這種容器物的竊盜。

01:38:39 - 01:38:45
多數的說法再講一次，多數說什麼認為，因為意圖是一種接近於直接故意的心態。

01:38:45 - 01:38:47
所以行為人要怎麼樣？

01:38:48 - 01:38:50
真的很想要。

01:38:50 - 01:38:51
才會有意圖。

01:38:52 - 01:38:55
進而，越獄的囚犯，你不能說他偷竊囚服。

01:38:56 - 01:39:00
偷走別人的後揹包，但只想要裡面的筆電的小偷。

01:39:00 - 01:39:02
你也不能判他偷包包。

01:39:03 - 01:39:05
因為那個不是他真正想要的東西。

01:39:05 - 01:39:10
知道嗎？所以這個時候，只能對他真正想要的東西去論竊盜而已。

01:39:11 - 01:39:12
好，我們等下會看到題目。

01:39:13 - 01:39:14
接下來括號二。

01:39:15 - 01:39:16
意圖跟故意一樣喔。

01:39:17 - 01:39:20
也要存在於行為時。

01:39:21 - 01:39:24
所以如果是事後才產生的意圖，這個不算。

01:39:25 - 01:39:27
這邊我們來看一個非常簡單的條文。

01:39:27 - 01:39:29
偽造貨幣罪，一般是95條。

01:39:29 - 01:39:31
偽造貨幣罪。

01:39:34 - 01:39:38
這個偽造貨幣罪啊，也是一個非常適合拿來舉例意圖的條文。

01:39:39 - 01:39:39
我們看喔。

01:39:40 - 01:39:43
刑法195條的偽造貨幣罪，這個條文怎麼說啊？

01:39:44 - 01:39:45
他說啊。

01:39:46 - 01:39:47
意圖怎麼樣？

01:39:48 - 01:39:50
供行使之用，有沒有看到？

01:39:50 - 01:39:51
意圖供行使之用。

01:39:52 - 01:39:57
而偽造通用的貨幣、紙幣、銀行券，三種東西喔。

01:39:58 - 01:40:00
重點是要怎麼樣？

01:40:00 - 01:40:02
意圖供行使之用。

01:40:03 - 01:40:05
各位同學啊，你們小時候有沒有做過一種事？

01:40:06 - 01:40:08
測試家裡的印表機，

01:40:08 - 01:40:13
所以印了1000塊的正面跟反面，還印在同一張紙上面。

01:40:14 - 01:40:14
你們沒有嗎？

01:40:15 - 01:40:16
我小時候做過啊。

01:40:16 - 01:40:17
對啊,我國中時候做過啊。

01:40:18 - 01:40:21
當時新買了一臺那個Epson號稱叫相片列印機,

01:40:21 - 01:40:23
我就先把1000塊掃描到電腦,

01:40:24 - 01:40:25
然後再雙面印出來,

01:40:25 - 01:40:26
想說會不會很像1000塊,

01:40:27 - 01:40:29
印出來，喔差好多啊，質感完全不一樣。

01:40:30 - 01:40:30
我就把它丟了。

01:40:31 - 01:40:31
對啊。

01:40:32 - 01:40:35
這種情況，我會有偽造貨幣罪的成立空間嗎？

01:40:36 - 01:40:36
不會。

01:40:36 - 01:40:36
為什麼？

01:40:37 - 01:40:39
雖然我客觀上在偽造紙幣沒有錯，

01:40:39 - 01:40:41
可是我沒有想拿去用啊。

01:40:42 - 01:40:43
我是怎麼樣？

01:40:43 - 01:40:44
純粹測試印表機嘛。

01:40:45 - 01:40:46
對不對？所以我沒這個意圖。

01:40:46 - 01:40:48
好，那案例轉個彎喔。

01:40:49 - 01:40:52
那假設我這臺印表機，後來發現這臺印表機超棒，

01:40:53 - 01:40:55
印出來的1000塊啊，幾可亂真，

01:40:55 - 01:40:57
顏色質感跟真鈔根本就差不多。

01:40:58 - 01:40:59
我原本只想做測試,

01:41:00 - 01:41:02
結果印出來發現，哇賽效果那麼好喔,

01:41:03 - 01:41:06
那我就想說，那不用白不用，乾脆拿去用好了。

01:41:07 - 01:41:09
這樣會不會說我有營私的意圖？

01:41:09 - 01:41:10
不會啦。

01:41:10 - 01:41:12
為什麼？類似事後故意的概念嗎。

01:41:13 - 01:41:14
我行為當下就沒那個意圖嘛，

01:41:14 - 01:41:15
對不對？所以犯罪不會成立喔。

01:41:16 - 01:41:18
來，同樣的喔，315之2第一項。

01:41:20 - 01:41:20
你看喔，

01:41:21 - 01:41:24
315之2第一項，這個條文它講喔，

01:41:24 - 01:41:26
要行為人意圖營利，

01:41:27 - 01:41:30
而怎麼樣呢？供給場所、工具、設備。

01:41:31 - 01:41:32
來，這個條文我跟你們說一下喔。

01:41:32 - 01:41:35
這個條文是一個有點，怎麼說啊，有點怪怪的條文啦。

01:41:37 - 01:41:38
我們先看315之1。

01:41:39 - 01:41:41
因為這個你先前沒有看過的話，你直接看315之2會覺得怪。

01:41:42 - 01:41:44
我們先來看到315之1的規定。

01:41:45 - 01:41:45
欸。

01:41:47 - 01:41:49
315之1喔，是那種偷拍的犯罪。

01:41:50 - 01:41:50
偷拍。

01:41:52 - 01:41:54
所以如果偷拍或偷看也有喔。

01:41:54 - 01:42:00
所以比如說我拿著望遠鏡，偷看我家對面大樓。

01:42:00 - 01:42:00
課題

01:42:00 - 01:42:01
裡面的生活情景

01:42:02 - 01:42:03
這樣我犯的叫315之1

01:42:03 - 01:42:04
OK，沒有問題，對不對

01:42:05 - 01:42:06
315之2第一項罰什麼

01:42:07 - 01:42:08
意圖營利

01:42:09 - 01:42:11
攻擊工具設備

01:42:11 - 01:42:14
所以如果我的鄰居說，我想看

01:42:15 - 01:42:20
然後我跟我的鄰居說，你要看可以啊，一次收你100塊啊，影音碟你要一次租金100塊啊

01:42:20 - 01:42:23
這個時候我犯的就是315之2的第一項

01:42:24 - 01:42:28
那你看喔，315之2第一項它不是單純提供而已喔，還要怎麼樣

01:42:28 - 01:42:30
意圖營利

01:42:30 - 01:42:32
還要意圖營利

01:42:32 - 01:42:33
所以這個營利的意圖也要存在於什麼時候

01:42:34 - 01:42:34
行為時

01:42:35 - 01:42:42
所以如果我當初是讓我鄰居免費看，讓他免費看完之後我想說，好，我太便宜他了吧

01:42:42 - 01:42:42
來來跟你補收個費用

01:42:42 - 01:42:43
會不會成立本罪？

01:42:44 - 01:42:46
不會，一樣類似事後故意非故意的概念，知道嗎？

01:42:46 - 01:42:49
所以意圖呢，也必須要存在於行為時。

01:42:50 - 01:42:51
好。

01:42:51 - 01:42:52
下面這一題來看一下。

01:42:53 - 01:42:53
這一題難

01:42:54 - 01:42:55
我們來看一下這一題

01:42:55 - 01:42:57
你一邊看，我一邊來寫黑板

01:44:15 - 01:44:15
這個是前年司法三等的考題。

01:44:15 - 01:44:15
這一題我在黑板上只有寫大綱。

01:44:15 - 01:44:15
那同學如果你想要看完整的

01:46:00 - 01:46:00
轉版的解答的話，公職王上面那一份是我寫的。

01:46:00 - 01:46:00
你們可以去參考一下哈。

01:46:05 - 01:46:07
那個公職王的解答，並不是每年都是我寫。

01:46:09 - 01:46:14
所以有的時候你們會在公職王的解答上面看到一些水準很low的解答，有沒有印象？

01:46:16 - 01:46:19
有看過的話，那個你覺得很low，怎麼諒解的，那個一定不是我寫的，好嗎？

01:46:20 - 01:46:22
應該也不是其他私律老師寫的了。

01:46:23 - 01:46:24
有些品質堪慮。

01:46:25 - 01:46:29
至少我寫的我覺得沒有什麼問題的，我對自己的解答是有自信的。

01:46:29 - 01:46:31
你想看完整版的，公職網上面有。

01:46:31 - 01:46:35
或者如果你有我的解題書的話，老師解題那本也有，這個題目設計得也不錯。

01:46:37 - 01:46:41
這一題所涉及的考點，到目前為止，我們都學過了，所以這題你要會。

01:46:43 - 01:46:47
這一題行為人最終所涉及的犯罪是強盜殺人罪。

01:46:47 - 01:46:50
但我們上個禮拜講結合犯的時候跟各位說過。

01:46:51 - 01:46:54
強盜殺人，這你把它打回原形變什麼樣子？

01:46:55 - 01:46:56
強盜加殺人嘛，對不對？

01:46:57 - 01:47:02
所以這種題目，我會傾向把它打回原形來寫。

01:47:02 - 01:47:07
因為這一題當中他的強盜罪、他的殺人罪，成立上都會有爭執。

01:47:07 - 01:47:10
這一題如果你直接用332來寫，我跟你講很難寫。

01:47:12 - 01:47:13
不是不寫，但很難寫。

01:47:13 - 01:47:16
因為他的強盜到底是既遂未遂，可以討論。

01:47:16 - 01:47:18
他的殺人是不是故意，一樣可以討論。

01:47:18 - 01:47:20
真的不好寫啦，知道嗎？

01:47:20 - 01:47:24
所以這一題我的寫作方式會傾向把它打回原形，所以我講，結合犯的寫作。

01:47:27 - 01:47:29
你要直接寫C罪，當然不是不行。

01:47:31 - 01:47:34
但是當AB兩罪成立上有爭執的時候，我會傾向把他們打回原形來寫。

01:47:38 - 01:47:39
這樣子才比較好寫，知道嗎？

01:47:39 - 01:47:39
好，那打回原形的話怎麼寫？

01:47:39 - 01:47:41
我們來看一下。

01:47:43 - 01:47:43
好來，第一個。

01:47:44 - 01:47:49
假借對於皮包的本體，會不會論搶奪及罪，我們看喔。

01:47:51 - 01:47:52
客觀上。

01:47:54 - 01:47:59
他把A踹倒，把A踹倒，搶走他的小皮包。

01:47:59 - 01:48:00
去理論。

01:48:00 - 01:48:00
使他做了一個強暴行為

01:48:02 - 01:48:05
讓A不能抵抗之後,拿走A的財務,對不對,客觀上有,沒有問題。

01:48:07 - 01:48:10
主觀上假也具有強盜故意,OK,這個也沒有問題。

01:48:12 - 01:48:13
可是假有預謀嗎?

01:48:14 - 01:48:15
我們剛剛是不是講過了?

01:48:16 - 01:48:18
在這種容器物的持有當中,

01:48:18 - 01:48:20
除非行為人對這個容器也有興趣,

01:48:21 - 01:48:26
否則啊,在多數的情形,行為人拿容器只是一個手段。

01:48:26 - 01:48:28
目的是容器的內容物,有沒有?

01:48:28 - 01:48:32
所以這個題目當中,行為人對皮包的本體有沒有意圖?

01:48:32 - 01:48:33
沒有喔,

01:48:33 - 01:48:34
知道嗎?他就在考這個東西。

01:48:34 - 01:48:38
這不只考過一次啦,以後還會再帶各位看到類似的題目。

01:48:38 - 01:48:43
所以這題當中甲對皮包的本體沒辦法論搶奪罪的既遂犯。

01:48:44 - 01:48:45
所以甲只能怎麼樣呢?

01:48:46 - 01:48:54
對於想像中的財務,就是想像中的皮夾那個財務,論搶奪罪的未遂。

01:48:55 - 01:48:55
各位記得喔,

01:48:56 - 01:48:57
看清楚喔。

01:48:57 - 01:48:59
既遂犯先客後主,

01:49:00 - 01:49:02
未遂犯先主後客,知道嗎?

01:49:02 - 01:49:04
這個你多寫幾次都知道了,不要搞錯了。

01:49:05 - 01:49:11
好，所以你看喔，假對於想像中的財務，這裡會變搶奪未遂。

01:49:12 - 01:49:15
好，主觀上他具有故意跟意圖，這個沒有疑問。

01:49:15 - 01:49:16
但客觀上就沒有錢啊。

01:49:18 - 01:49:20
所以客觀上完全沒有實現嘛。

01:49:20 - 01:49:22
只能探討未遂嘛，左手啊，對啊。

01:49:23 - 01:49:23
記得喔,

01:49:24 - 01:49:26
未遂犯的客觀只有左手這個東西。

01:49:27 - 01:49:29
這以後我會再慢慢跟各位說為什麼，這個

01:49:30 - 01:49:31
以後有機會再看到。

01:49:31 - 01:49:33
然後這個題目當中有一段話，他說甲具有反社會人格的特質。

01:49:33 - 01:49:38
但還沒有達到這個極重（或嚴重）的診斷標準，適當的情境中，仍然有自我控制的能力。

01:49:43 - 01:49:45
所以假的責任能力沒有缺陷。

01:49:46 - 01:49:46
知道嗎？

01:49:47 - 01:49:48
他這個是

01:49:48 - 01:49:49
騙你的啦。

01:49:50 - 01:49:52
對，他有部分反社會人格的特質沒有錯，

01:49:52 - 01:49:54
但是還沒有達到那個有病的標準。

01:49:55 - 01:49:56
而且我以後會跟各位說，

01:49:57 - 01:49:59
就算真正是反社會人格的人，

01:50:00 - 01:50:02
往往也不會被認為責任能力有缺陷。

01:50:03 - 01:50:03
以後我會講，

01:50:03 - 01:50:08
因為反社會人格的人，他只是沒辦法產生那種良心的拘束。

01:50:08 - 01:50:10
他可不可以控制行動？

01:50:10 - 01:50:11
可不可以辨別是非？他可以。

01:50:11 - 01:50:13
只是他少了那層良心的拘束，知道嗎？

01:50:13 - 01:50:14
以後有機會再跟各位說。

01:50:14 - 01:50:16
所以這一題甲確實有完整的責任能力。

01:50:17 - 01:50:17
來接著，

01:50:17 - 01:50:20
甲在A的身上踩踏，

01:50:20 - 01:50:23
我這裡說啊，甲成立故意殺人罪。

01:50:24 - 01:50:24
各位你看喔,

01:50:26 - 01:50:27
被害人A是誰？

01:50:28 - 01:50:32
題目裡面特別說，嗯，年邁可欺。

01:50:33 - 01:50:34
有沒有？

01:50:34 - 01:50:34
老人嘛。

01:50:35 - 01:50:38
用腳踹A的頭部跟臉部,

01:50:38 - 01:50:42
還對A的身體數次的踩踏。

01:50:43 - 01:50:45
所以你覺得甲有沒有殺人故意？

01:50:45 - 01:50:46
有喔。

01:50:46 - 01:50:49
如果題目裡面說A是個像館長那樣的人,

01:50:50 - 01:50:52
那甲不見得有殺人故意喔。

01:50:52 - 01:50:55
所以為什麼題目裡面要特別跟你說那個甲是，那個A是老人？

01:50:56 - 01:50:57
身體比較孱弱嘛。

01:50:58 - 01:51:00
所以甲這樣做可能會不會讓被害人死掉？

01:51:01 - 01:51:02
會啊。

01:51:02 - 01:51:02
甲還照做啊，有沒有容忍？

01:51:02 - 01:51:03
一定有啊。

01:51:03 - 01:51:05
所以這叫殺人故意，OK喔。

01:51:05 - 01:51:05
這叫殺人故意。

01:51:06 - 01:51:08
所以你看喔，括號四。

01:51:08 - 01:51:11
那甲可不可以成立強盜殺人罪？

01:51:12 - 01:51:13
他強盜未遂，

01:51:14 - 01:51:15
殺人既遂。

01:51:16 - 01:51:17
所以第一個是什麼問題？

01:51:17 - 01:51:18
基本犯罪未遂。

01:51:19 - 01:51:20
相結合是罪既遂。

01:51:21 - 01:51:22
可不可以成立結合犯，

01:51:22 - 01:51:23
這是一個問題嘛，對不對？

01:51:24 - 01:51:24
還有再來喔，

01:51:25 - 01:51:27
他一開始搶盜的時候想殺人嗎？

01:51:27 - 01:51:29
沒有喔，殺人是另行起意的喔。

01:51:30 - 01:51:30
所以那個叫什麼問題？

01:51:31 - 01:51:31
犯意聯絡。

01:51:32 - 01:51:33
你看這一題出得多棒。

01:51:33 - 01:51:35
意圖的問題考出來了。

01:51:36 - 01:51:38
然後呢,結合犯自己的問題也考出來了,

01:51:38 - 01:51:40
順便考你事實認定。

01:51:41 - 01:51:41
這一題就是一個典型啊。

01:51:42 - 01:51:44
所以我剛剛跟各位講那麼多故事,我就說了,

01:51:45 - 01:51:46
我不是閒聊,閒扯,

01:51:46 - 01:51:48
而是因為真的會這樣出。

01:51:48 - 01:51:49
你看嘛,

01:51:49 - 01:51:52
這一題當中有說甲對A具有什麼故意嗎?

01:51:52 - 01:51:53
沒有,

01:51:53 - 01:51:54
他要你自己去判斷，知道嗎?

01:51:54 - 01:51:56
所以這個東西各位你要會判斷。

01:51:56 - 01:51:59
這一題，呃，第一次寫可能會寫得困難。

01:52:00 - 01:52:01
但沒關係。

01:52:01 - 01:52:02
終究要練習這種題目，各位都是考三等以上的，這種題目終究你還是要會，所以這一題呢，也是一個非常適合同學來做練習的題目。

01:52:09 - 01:52:15
精簡版的答案是這樣，完整版的話你要上公職網去找，或者是翻我的解題書，都可以。

01:52:15 - 01:52:17
好,這一題我們就看到這邊。

01:52:19 - 01:52:21
OK,那我們就先中場休息一下,等一下我們來看一個最討厭的東西,叫錯誤論。

01:52:25 - 01:52:27
今天不會講完,今天會講它的前半部,剩下的呢,我們等一下再來看喔。

01:52:41 - 01:52:43
好,我們接下來來看到109頁,我們來看到構成要件錯誤。

01:52:45 - 01:52:52
這個錯誤論啊,是很多同學在大學刑總的時候,會覺得很困難,很讀不懂的一塊。

01:52:53 - 01:52:57
那我今天的話就希望告訴各位，你不要把錯誤論想得那麼難。

01:52:58 - 01:53:03
因為錯誤論處理的基本公式，我們第一堂課都講過了。

01:53:03 - 01:53:07
我們第一堂課講，不是畫格子嗎？三階論。

01:53:07 - 01:53:11
構成要件，兩個都打勾，故意既遂該當嘛。

01:53:11 - 01:53:13
接著你想喔。

01:53:13 - 01:53:21
如果在構成要件這邊，客觀打勾，主觀打叉，這個叫什麼？主缺故意，是情狀改論過失，對不對？

01:53:22 - 01:53:25
那如果是客觀打叉，主觀打勾，這個論什麼呢？

01:53:26 - 01:53:26
未遂，對吧？

01:53:27 - 01:53:34
如果這個概念同學都有，第一堂課我們講三階論各種打勾打叉的操作，同學都還有印象，也都聽得懂的話，那麼錯誤論，就是它的具體運用，真的沒有那麼難，知道嗎？真的沒有那麼難。

01:53:42 - 01:53:45
所以我們接下來就來看到構成要件錯誤。

01:53:46 - 01:53:47
我們先講啊，什麼叫錯誤？

01:53:48 - 01:53:54
所有客觀的事實跟主觀的認知，兩者有不一致的情況，這就是我們所說的錯誤，知道嗎？

01:53:56 - 01:54:00
客觀上的事實跟行為人主觀上的認知，兩

01:54:00 - 01:54:00
兩者是不同的

01:54:02 - 01:54:04
這個東西就叫做錯誤

01:54:04 - 01:54:05
這個叫做錯誤

01:54:05 - 01:54:10
所以啊我們講啊所有主跟客的不一致

01:54:11 - 01:54:16
客觀上發生的一個事實，但行為人主觀上沒有認知

01:54:16 - 01:54:18
這就是錯誤

01:54:18 - 01:54:22
像我們說的要獵山豬，結果殺到另外一個獵人，這個叫做錯誤

01:54:23 - 01:54:25
或者像我課本上所取的例子

01:54:26 - 01:54:30
演員要做這個涉及的橋段

01:54:30 - 01:54:35
原本劇組提供的手槍是一把道具槍

01:54:35 - 01:54:40
結果不像是誰啊，竟然把這個道具槍換成一把裝填真槍

01:54:40 - 01:54:44
裝填這個實際上具有殺傷力的子彈手槍

01:54:44 - 01:54:49
演員在不知情的情況下，用這把槍打死了另外一個演員。

01:54:49 - 01:54:50
這個叫什麼呢？

01:54:51 - 01:54:52
這也是錯誤，對不對？

01:54:52 - 01:54:55
我們講錯誤的效果通常會怎麼樣？

01:54:56 - 01:54:57
阻卻故意，對吧？

01:54:57 - 01:54:58
通常會阻卻故意

01:54:58 - 01:55:02
但阻卻故意之後，不見得有過失喔

01:55:02 - 01:55:03
我第一堂課就說了

01:55:05 - 01:55:10
你要去獵山豬，結果你卻把另外一個獵人當作山豬給打死

01:55:11 - 01:55:14
這樣的案例，你確實會有過失

01:55:15 - 01:55:17
因為你沒有充分確認

01:55:17 - 01:55:17
確實會有過失

01:55:18 - 01:55:20
可是如果你打死的那個獵人

01:55:21 - 01:55:24
他是套著山豬的頭套

01:55:24 - 01:55:26
穿著山豬色的毛皮

01:55:27 - 01:55:30
而且還趴在草叢裡面學山豬

01:55:30 - 01:55:30
叫

01:55:31 - 01:55:32
你覺得你會有過失嗎

01:55:32 - 01:55:34
是誰想得到這種無聊人，對不對

01:55:34 - 01:55:38
所以這樣的案例當中，當然行為人不見得有過失，瞭解吧

01:55:38 - 01:55:41
剛剛我講的這個劇組的案例是啊

01:55:41 - 01:55:44
這個演員要涉及的時候啊，竟然那個槍被掉包了

01:55:45 - 01:55:47
誰想得到槍會被掉包，對吧

01:55:47 - 01:55:50
演員當然可以信賴劇組給他道具是安全的啊

01:55:50 - 01:55:53
所以這種案例，行為人恐怕也不會有過失，知道啊

01:55:54 - 01:55:59
所以我們講阻卻故意之後,有可能,會改論行為人過失,但

01:56:00 - 01:56:01
我記得有沒有過失呢,我們永遠要跟他判斷,所以我從第一堂課就給同學這個觀念。

01:56:06 - 01:56:09
沒故意的人,可能接著會有過失,沒有錯。

01:56:09 - 01:56:13
可是沒有故意就的過失,我必然,那個你要看個案的狀況,不見得一定會有喔。

01:56:17 - 01:56:21
來,接著我們來看到各種不同的錯誤。

01:56:21 - 01:56:25
首先啊，我們先來看到最簡單的，這個叫做課題錯誤。

01:56:26 - 01:56:27
課題錯誤是什麼呢？

01:56:28 - 01:56:33
行為人對被害人的人別誤認，這個叫做課題錯誤。

01:56:35 - 01:56:42
再講一次喔，行為人對被害人的人別誤認的話，這個叫做課題錯誤。

01:56:42 - 01:56:46
誤認人別或者是誤認誤別的，這個叫做課題錯誤。

01:56:47 - 01:56:48
舉個例子來說。

01:56:49 - 01:56:51
如果啊，我要殺A。

01:56:52 - 01:56:55
結果認錯了，把A的弟弟B給殺了。

01:56:56 - 01:56:58
這個叫做課題錯誤。

01:56:58 - 01:56:59
OK嗎？

01:56:59 - 01:56:59
這個叫課題錯置。

01:57:00 - 01:57:01
認錯人，這個叫課題錯置。

01:57:02 - 01:57:03
又或者比如說。

01:57:03 - 01:57:04
我要去砸A的車。

01:57:05 - 01:57:09
但因為有一臺車跟A的車同款同色，甚至車牌號碼只差一個字。

01:57:11 - 01:57:13
完全認錯，就把這臺車給砸了。

01:57:13 - 01:57:14
其實這個是B的車，砸錯車。

01:57:16 - 01:57:18
這也是一種課題錯誤。

01:57:19 - 01:57:21
我們看啊，課題錯誤分成兩類。

01:57:22 - 01:57:24
等價的還有不等價的。

01:57:25 - 01:57:25
這個區分一樣很簡單。

01:57:27 - 01:57:29
什麼叫等價客體錯誤？

01:57:30 - 01:57:30
行為人所想侵害的對象。

01:57:33 - 01:57:37
跟這個行為人實際上所侵害的對象，我們看這兩者的法律評價有沒有相等，懂嗎？

01:57:42 - 01:57:45
如果兩者的法律評價是相等的，你要殺我。

01:57:46 - 01:57:49
結果認錯殺到一骨，這一種的法律評價相等，我們都是人。

01:57:52 - 01:57:55
這一種叫做等價的客體錯誤。

01:57:56 - 01:57:56
所以什麼叫不等價？

01:57:57 - 01:58:00
想侵害的對象跟實際

01:58:00 - 01:58:01
所侵害到的對象。

01:58:02 - 01:58:05
兩者的法律評價不相等，

01:58:05 - 01:58:06
這就叫什麼呢？

01:58:07 - 01:58:09
不等價課題錯誤，

01:58:09 - 01:58:10
知道嗎？這個叫不等價。

01:58:11 - 01:58:12
所以如果說，

01:58:13 - 01:58:14
你想殺豬,

01:58:15 - 01:58:17
結果你把我當作豬,

01:58:18 - 01:58:19
那個就叫不等價。

01:58:19 - 01:58:21
總不會有人說我是豬吧？

01:58:22 - 01:58:22
應該不會齁。

01:58:23 - 01:58:24
很多人叫我豬老師欸,

01:58:25 - 01:58:25
這很奇怪齁。

01:58:26 - 01:58:27
我長得不像豬吧？

01:58:28 - 01:58:29
我只是喜歡豬而已齁。

01:58:29 - 01:58:31
對啊，竟然有人說我是豬。

01:58:31 - 01:58:33
沒有啦，我長得應該不像豬啦齁。

01:58:33 - 01:58:35
應該不會，不會有這樣的誤會齁。

01:58:36 - 01:58:40
所以呢，這個我們講這一種叫做不等價。

01:58:40 - 01:58:43
這個想侵害的對象跟實際上所侵害的對象，

01:58:43 - 01:58:45
兩者法律評價不同的，這個叫做不等價。

01:58:46 - 01:58:48
先講最簡單的等價課題錯誤。

01:58:49 - 01:58:50
在等價的課題錯誤當中，

01:58:51 - 01:58:52
認錯人、認錯東西，

01:58:52 - 01:58:54
要殺A殺到B，

01:58:54 - 01:58:56
要砸A的車結果卻砸到B的車。

01:58:56 - 01:59:01
這一種等價課題的錯誤當中，一定不影響故意。

01:59:02 - 01:59:03
不影響故意，為什麼？

01:59:04 - 01:59:06
因為啊，我們說，

01:59:07 - 01:59:10
被害人的「人別」，他到底叫什麼名字？

01:59:11 - 01:59:13
這一臺車到底是A的，還是到底是B的？

01:59:14 - 01:59:16
這個在法律上來說不重要。

01:59:17 - 01:59:18
殺人故意你認識到人就好了嘛。

01:59:19 - 01:59:22
毀損故意，你認識到這個車是別人的就好了嘛，對不對？

01:59:22 - 01:59:28
所以在等價課題錯誤當中，被害人的人別、物別呢，不重要。

01:59:28 - 01:59:29
我們只論什麼就好？

01:59:30 - 01:59:32
實際上侵害的對象就好，知道嗎？

01:59:32 - 01:59:35
所以等價課題錯誤，不影響故意，也不影響既遂。

01:59:35 - 01:59:38
行為人依然會論故意既遂的犯罪。

01:59:39 - 01:59:40
這個是等價的課題錯誤。

01:59:41 - 01:59:44
然後啊，也請同學在處理方式這邊齁，

01:59:45 - 01:59:48
來，我說等價的課題錯誤呢，不足卻故意。

01:59:49 - 01:59:50
那你旁邊補一句話，

01:59:50 - 01:59:53
因為這個也是很多同學會有的錯誤齁。

01:59:54 - 01:59:58
這個雖然有一些小小的爭議，但是我要各位記得通說就好。

01:59:58 - 02:00:00
就是在等價課題

02:00:00 - 02:00:01
體錯誤那邊你寫一下,

02:00:01 - 02:00:03
等價課題錯誤,

02:00:03 - 02:00:08
對於原本要侵害的對象，也不用檢討任何的犯罪。

02:00:10 - 02:00:11
這個你寫一下。

02:00:12 - 02:00:13
等價課題錯誤,

02:00:13 - 02:00:19
行為人對於原本想侵害的對象，我們也不檢討任何犯罪。

02:00:30 - 02:00:31
A想要殺B，

02:00:32 - 02:00:34
結果A認錯，把C給殺了，

02:00:35 - 02:00:36
那麼A對C叫什麼呢？

02:00:39 - 02:00:42
271第一項，故意殺人既遂，對不對？

02:00:43 - 02:00:44
很多人會問，那A對B呢？

02:00:45 - 02:00:46
A對B什麼都不用論，為什麼？

02:00:47 - 02:00:51
有些人說A對B不會有一個預謀殺人或殺人未遂嗎？

02:00:52 - 02:00:54
理論上可能會有，可是不用論，為什麼？

02:00:55 - 02:00:58
因為打擊錯誤，因為課題錯誤人別不重要啊。

02:00:59 - 02:01:02
在法律上的說法就是，A成功把人給殺了，

02:01:03 - 02:01:04
那論殺人既遂不就好了。

02:01:05 - 02:01:11
如果你這個時候的糾結點是，可是B是不同人欸，難道A對B的預備你不用去論嗎？

02:01:11 - 02:01:11
這就錯了。

02:01:12 - 02:01:15
法律上來講，課題做的人怎麼樣？不重要嘛。

02:01:15 - 02:01:19
那既然人別不重要的話，他都既遂了，你論他預備幹什麼？

02:01:20 - 02:01:20
知道嗎？

02:01:20 - 02:01:29
所以在等價，記得是等價喔，等價課題錯誤當中，我們不用探討行為人對原本想侵害的對象論什麼罪。

02:01:30 - 02:01:31
完全不需要。

02:01:31 - 02:01:31
知道嗎？

02:01:31 - 02:01:32
完全不需要。

02:01:32 - 02:01:36
等價課題錯誤，我們探討實際上所侵害的對象。

02:01:36 - 02:01:38
這樣OK了，瞭解。

02:01:38 - 02:01:39
好。

02:01:41 - 02:01:45
再來，我們來看到不等價的課題錯誤。

02:01:45 - 02:01:46
不等價的課題錯誤。

02:01:48 - 02:01:52
好，這兩個案例啊，我畫個圖來說明。

02:02:12 - 02:02:12
好，我們來看一下喔。

02:02:12 - 02:02:15
我就講課本上這個例，

02:02:15 - 02:02:16
括號一喔，

02:02:16 - 02:02:17
A要殺B，

02:02:17 - 02:02:21
暗夜中以為B家的塑膠模特兒是B，

02:02:21 - 02:02:24
因此對這個塑膠模特兒開槍，

02:02:24 - 02:02:26
造成塑膠模特兒毀損。

02:02:26 - 02:02:31
所以我們來看到藍線的上面，

02:02:31 - 02:02:33
A在開槍的時候，

02:02:33 - 02:02:37
他覺得他打的對象是B。

02:02:37 - 02:02:40
結果實際上呢,

02:02:40 - 02:02:46
卻打壞了這一座塑膠模特兒,

02:02:46 - 02:02:49
來怎麼論罪好。

02:02:49 - 02:02:52
這裡涉及到兩個罪,殺人罪跟毀損罪。

02:02:52 - 02:02:54
來,所以我們這邊寫一下哈。

02:02:55 - 02:02:57
這個東西你不要覺得它難。

02:02:57 - 02:02:58
它真的一點都不難。

02:04:00 - 02:04:01
這個就是我們第一堂課

02:04:01 - 02:04:02
三階論嘛，

02:04:02 - 02:04:04
客觀主觀那個操作嘛，

02:04:04 - 02:04:04
很簡單啊。

02:04:05 - 02:04:05
好，

02:04:05 - 02:04:07
我這邊先把東西寫好，

02:04:08 - 02:04:10
接著同學你再補上內容就好了。

02:04:25 - 02:04:25
欸，

02:04:25 - 02:04:25
不對，

02:04:25 - 02:04:27
下面271跟354寫反了。

02:04:28 - 02:04:29
我們更正一下。

02:04:35 - 02:04:36
好，那下面我更正一下，

02:04:36 - 02:04:37
請同學做個修正。

02:05:21 - 02:05:21
好，

02:05:21 - 02:05:21
我們來看喔，

02:05:22 - 02:05:23
如果都畫好了，

02:05:23 - 02:05:23
我們來看喔，

02:05:23 - 02:05:24
第一個版本，

02:05:24 - 02:05:26
A想要殺B，

02:05:26 - 02:05:32
結果卻把B家的塑膠模特兒當成是B，把這個塑膠模特兒給打壞了。

02:05:32 - 02:05:33
所以來各位,

02:05:33 - 02:05:34
整體當中A怎麼論罪？

02:05:34 - 02:05:37
第一個我們要檢討的是A對想像中的B。

02:05:37 - 02:05:38
我們看喔,

02:05:38 - 02:05:42
A對想像中的B客觀上有沒有實現殺人的結果？

02:05:42 - 02:05:43
沒有，

02:05:43 - 02:05:43
對不對？

02:05:44 - 02:05:44
沒有人被殺，

02:05:45 - 02:05:46
所以客觀上打叉，

02:05:47 - 02:05:48
那主觀上他有沒有殺人故意？

02:05:49 - 02:05:49
有

02:05:49 - 02:05:50
他以為那個是人

02:05:50 - 02:05:51
對不對？

02:05:51 - 02:05:52
所以客觀打叉

02:05:52 - 02:05:53
主觀打勾

02:05:54 - 02:05:54
這變什麼？

02:05:55 - 02:05:55
未遂啊，

02:05:56 - 02:05:56
對不對？

02:05:56 - 02:05:57
這個未遂啊，

02:05:57 - 02:05:59
所以這裡的話呢，會變

02:06:00 - 02:06:00
這裡吼,會變成是殺人罪的未遂犯。

02:06:07 - 02:06:09
這位成立啦,沒有疑問了,這位成立。

02:06:10 - 02:06:14
好,那接著針對塑膠模特兒毀損的部分呢。

02:06:15 - 02:06:20
你看嘛,客觀上確實有一個塑膠模特兒被毀損的結果。

02:06:21 - 02:06:23
而行為人主觀上有沒有毀損的故意。

02:06:24 - 02:06:26
當然沒有啊，他不知道那個是塑膠對不對。

02:06:26 - 02:06:27
他沒有故意。

02:06:27 - 02:06:28
所以主觀上呢打叉。

02:06:29 - 02:06:31
這一種情況，我們說會怎麼樣？

02:06:33 - 02:06:34
主觀故意。

02:06:34 - 02:06:36
這種情況呢,會主動且故意。

02:06:38 - 02:06:43
而這一種案例當中,我們又說,毀損不罰過失。

02:06:45 - 02:06:49
所以行為人針對毀損的部分,不會成立任何犯罪。

02:06:49 - 02:06:56
所以這個案例,行為人只會針對原本想像當中的B,考慮論殺人罪的未遂犯,就這麼簡單,瞭解嗎,就這樣子。

02:06:59 - 02:07:05
好,所以這種,不單這樣來處理,我們當然會一個行為人對一個被害人呢,分別去論罪,他這個不難。

02:07:08 - 02:07:10
接著,那我們再來看下面這個版本喔。

02:07:11 - 02:07:12
顛倒過來。

02:07:12 - 02:07:16
A想毀損B家中的塑膠模特兒。

02:07:17 - 02:07:20
結果B站在那個地方沉思。

02:07:20 - 02:07:24
A以為站在客廳沉思的B是塑膠模特兒。

02:07:25 - 02:07:27
所以A呢,把這個B給打死了。

02:07:27 - 02:07:28
好,假設發生這樣的案例。

02:07:30 - 02:07:31
我小時候。

02:07:31 - 02:07:33
我記得我小時候,爸媽帶我去中壢。

02:07:35 - 02:07:39
中壢門口不是都會有那個憲兵在站崗嗎。

02:07:39 - 02:07:42
我小時候看到那個憲兵站在那邊完全不會動。

02:07:43 - 02:07:45
我都跟我爸媽說那個是塑膠阿兵哥。

02:07:45 - 02:07:46
我都不相信他們是真人。

02:07:47 - 02:07:50
看起來小時候的想法就說，真人怎麼可能完全不動。

02:07:50 - 02:07:52
後來看到他們換班，哇，是真人欸。

02:07:53 - 02:07:55
我小時候這樣以為,所以假設這個B，他真的就站在家裡,一直沉思完全沒有動喔。

02:08:00 - 02:08:01
像那個塑膠人一樣,

02:08:01 - 02:08:04
A就以為那個是塑膠模特兒,就開槍打下去了。

02:08:04 - 02:08:05
好，來，我們看喔,

02:08:06 - 02:08:08
針對毀損的部分要是怎麼樣?

02:08:09 - 02:08:10
客觀上沒有物品被毀損嘛,

02:08:10 - 02:08:11
所以客觀上打叉。

02:08:12 - 02:08:13
主觀上有沒有毀損故意？

02:08:14 - 02:08:14
有，

02:08:14 - 02:08:15
他有毀損故意。

02:08:15 - 02:08:17
所以理論上來說,

02:08:17 - 02:08:18
這可能是未遂。

02:08:19 - 02:08:22
可是我們要知道，毀損罪不罰未遂。

02:08:23 - 02:08:25
所以理論上他是未遂沒有錯,

02:08:26 - 02:08:27
但是呢，毀損不罰未遂。

02:08:28 - 02:08:30
所以這個部分啊,是無罪的。

02:08:31 - 02:08:32
好來,

02:08:33 - 02:08:35
那針對實際上B被打死的部分呢?

02:08:37 - 02:08:41
客觀上確實有實現殺人罪的結果。

02:08:42 - 02:08:43
因果關係也都具備,

02:08:44 - 02:08:46
可是行為人主觀上沒有傷害人故意。

02:08:47 - 02:08:48
所以這個時候會怎麼樣？

02:08:49 - 02:08:50
一樣嘛，對不對？

02:08:51 - 02:08:52
阻卻故意啊。

02:08:55 - 02:09:00
好，那阻卻故意的話呢，可能會改論276，論過失致死。

02:09:00 - 02:09:02
這種案例會不會有過失？

02:09:02 - 02:09:03
會啊，

02:09:03 - 02:09:03
當然會，

02:09:03 - 02:09:04
知道嗎？

02:09:04 - 02:09:06
所以不等價課題錯誤就是這樣處理。

02:09:07 - 02:09:08
所以我們講結論。

02:09:09 - 02:09:14
在不等價課題錯誤當中，行為人對原本想像中的對象，

02:09:15 - 02:09:16
通常是什麼？

02:09:17 - 02:09:17
未遂，對不對？

02:09:18 - 02:09:19
通常是未遂。

02:09:20 - 02:09:24
而對於實際上侵害的對象，往往是什麼呢？

02:09:24 - 02:09:27
阻卻故意，改論過失，

02:09:27 - 02:09:28
有沒有？幾乎都是這樣子。

02:09:28 - 02:09:30
想像中的對象，我們論未遂，

02:09:31 - 02:09:34
而對於實際上所侵害的對象，是情況改論過失。

02:09:35 - 02:09:37
所以這個就是不等價課題錯誤的處理方式

02:09:37 - 02:09:39
沒有很難嘛，三階論的操作而已。

02:09:40 - 02:09:43
好，下面這一題，海巡這一題，我們來看一下。

02:09:57 - 02:09:59
下面海巡這一題，事實很長。

02:10:00 - 02:10:00
但題目的考點非常的簡單。

02:10:03 - 02:10:08
我跟你們說這一題，我覺得九成以上的機會是食物界出的。

02:10:08 - 02:10:10
這應該不是學者的題目。

02:10:10 - 02:10:12
我覺得這一題是食物界出的。

02:10:12 - 02:10:17
因為食物界出的題目有一個特色，就是那個敘述又臭又長，然後你感覺沒什麼重點。

02:10:18 - 02:10:20
真的，食物界的題目就這種特色。

02:10:20 - 02:10:26
因為對於食物界的人來講，他會覺得事實如果不講清楚，法官要怎麼適用法律。

02:10:26 - 02:10:28
這是他們長期來的觀念。

02:10:28 - 02:10:31
可是我們現在考題不是在做審判啊。

02:10:32 - 02:10:34
在審判當中事實要夠清楚，法律才可以被適用。

02:10:35 - 02:10:37
可是在考題當中很多事實根本就不重要。

02:10:37 - 02:10:39
像比如說這一題當中你看嘛。

02:10:41 - 02:10:44
獵槍，自製的黑色獵槍。

02:10:44 - 02:10:45
獵槍什麼顏色不重要吧。

02:10:47 - 02:10:48
10毫米的鋼珠一顆。

02:10:48 - 02:10:52
奇怪那什麼子彈也不重要吧，題目又沒有在考你槍砲的犯罪對不對。

02:10:52 - 02:10:54
題目還特別跟你講說槍砲的犯罪不用論啊。

02:10:55 - 02:10:56
對啊，他跟你講這些幹嘛。

02:10:56 - 02:10:58
真的啦，食物界的題目就這種特色。

02:10:59 - 02:11:00
就敘述很臭很長。

02:11:00 - 02:11:01
好像沒什麼重點。

02:11:01 - 02:11:03
他們出的題目幾乎都是這樣子。

02:11:03 - 02:11:04
沒什麼特殊的考點。

02:11:05 - 02:11:08
因為說真的啦，要他們出太學理的東西，他們可能不會啦。

02:11:09 - 02:11:11
真的啦，就真的啦，當法官當那麼久。

02:11:12 - 02:11:13
他們會辦案。

02:11:13 - 02:11:15
他們對食物界的訴訟規則什麼都很熟。

02:11:16 - 02:11:18
可是學理的東西他們真的不見得會。

02:11:18 - 02:11:19
所以出來大概都是這種樣子。

02:11:20 - 02:11:23
這一題寫在真正的考卷上，大概半面就沒了。

02:11:24 - 02:11:25
真的啦，大概半面就沒了。

02:11:26 - 02:11:30
所以之前有同學在問說，這一題要怎麼充實篇幅。

02:11:31 - 02:11:32
因為有同學在就D卡上那個法律人版啊。

02:11:35 - 02:11:36
有同學在問啊，說看我的解題書只寫一點點。

02:11:39 - 02:11:40
會不會不夠嗎？

02:11:40 - 02:11:42
我是沒有上去回啦。

02:11:43 - 02:11:44
但我覺得真的OK啊。

02:11:44 - 02:11:45
不會不夠啊，對啊。

02:11:45 - 02:11:47
你們要有一個觀念喔。

02:11:47 - 02:11:50
沒有人規定國考一定要寫到兩面半。

02:11:50 - 02:11:51
好嗎？

02:11:51 - 02:11:52
真的啦，沒有這樣的規定啦。

02:11:53 - 02:11:58
我甚至以前大學的時候還聽過一個傳說，說配幾分要寫幾行。

02:11:59 - 02:12:00
你們有沒有聽過？

02:12:00 - 02:12:00
有些人可能聽過啊

02:12:01 - 02:12:03
那個叫考場間的都市傳說，不要相信它

02:12:04 - 02:12:06
真的啦，不要相信他啦

02:12:06 - 02:12:08
我以前大學時候也相信啊

02:12:08 - 02:12:11
後來自己當研究生去改大學部的考卷

02:12:11 - 02:12:14
然後接著又來教補習班

02:12:14 - 02:12:16
我就越想越覺得奇怪

02:12:16 - 02:12:18
改考卷是一件很苦很悶的事

02:12:19 - 02:12:23
難道出題老師在那邊數12345678，你怎麼只寫23行，我要扣你兩分

02:12:24 - 02:12:26
你覺得有可能嗎，當然不可能嘛

02:12:26 - 02:12:27
知道吧，當然不可能

02:12:28 - 02:12:31
所謂配幾分寫幾行

02:12:31 - 02:12:34
這個說法的本意其實只是這樣啦

02:12:34 - 02:12:35
你想

02:12:35 - 02:12:37
在一個大題當中

02:12:37 - 02:12:39
第一小題配五分

02:12:39 - 02:12:40
第二小題配二十分

02:12:41 - 02:12:43
那是不是配五分的時候寫一點

02:12:43 - 02:12:44
配20分的多寫一點

02:12:44 - 02:12:44
對啊

02:12:45 - 02:12:47
這種說法的本意其實只是這樣子而已

02:12:47 - 02:12:49
它不是真的跟你講要寫幾行，知道吧

02:12:49 - 02:12:50
所以像這一題來說

02:12:51 - 02:12:53
有人說要擴充篇幅

02:12:53 - 02:12:54
我想不到怎麼擴充

02:12:55 - 02:12:59
難道你還要從過失犯的理論淵源開始學起嗎

02:13:00 - 02:13:00
不用吧

02:13:00 - 02:13:01
對不對,所以這一題當中很簡單

02:13:03 - 02:13:07
這一題要列算出就打到獵人,他比較像是哪一種太陽

02:13:07 - 02:13:07
下面

02:13:08 - 02:13:09
對,比較像下面這一種

02:13:10 - 02:13:12
所以這一題如果你真的要寫的完整

02:13:13 - 02:13:14
你第一個標下殺人罪

02:13:15 - 02:13:16
271殺人罪

02:13:16 - 02:13:18
但他主觀上沒有故意

02:13:18 - 02:13:20
所以第二個要改判什麼呢

02:13:20 - 02:13:21
過失致死

02:13:21 - 02:13:22
對啊，就這樣子啊

02:13:22 - 02:13:22
大概半面就結束了

02:13:24 - 02:13:24
真的是這樣子而已

02:13:25 - 02:13:29
你不用為了湊篇幅而寫一些很無聊很沒有營養的東西

02:13:30 - 02:13:30
真的不需要

02:13:31 - 02:13:32
甚至我跟你們說

02:13:32 - 02:13:34
在一般的國考

02:13:35 - 02:13:37
因為這種食物界出題的比例不高啦

02:13:37 - 02:13:38
我們就當作是例外

02:13:38 - 02:13:40
我們講一般學者出的國考，我的經驗

02:13:41 - 02:13:45
國考當中,如果你發現有一題特別簡單

02:13:45 - 02:13:47
那往往後面就會有特別難的題目

02:13:48 - 02:13:49
出題老師都是這樣

02:13:50 - 02:13:53
他四題都給你出到那種變態的題目

02:13:53 - 02:13:54
老師自己也是要學生寫不完

02:13:54 - 02:13:57
所以有的時候,可能第一題很變態,那可能搭配第三題就很簡單

02:13:58 - 02:14:00
所以那個時間篇幅你要自己領

02:14:00 - 02:14:00
去調,

02:14:00 - 02:14:01
知道嗎?

02:14:01 - 02:14:03
不要說配幾分就寫幾行,

02:14:03 - 02:14:03
沒有啦，沒有這種事啦。

02:14:05 - 02:14:06
有些老師出考題，

02:14:06 - 02:14:09
他真的不喜歡看到太多冗長的東西。

02:14:10 - 02:14:12
像之前林東茂老師還沒有退休的時候啊，

02:14:12 - 02:14:14
我以前研究所的時候有修過林東茂老師的課。

02:14:15 - 02:14:17
林老師就很討厭同學寫廢話。

02:14:17 - 02:14:26
他說他以前在國考出過一個題目，好像是什麼媽媽帶小孩去超商，結果小孩把關東煮的湯打翻還怎麼樣，就一個這樣過失犯的考題。

02:14:26 - 02:14:28
林老師說他要考的東西就過失犯，就很簡單。

02:14:28 - 02:14:32
然後一堆人去寫一些不重要的東西，說什麼媽媽沒有傷害故意什麼的。

02:14:32 - 02:14:33
林老師說寫這個幹嘛？

02:14:34 - 02:14:35
沒有意義啊,

02:14:35 - 02:14:36
那個又不是重點。

02:14:37 - 02:14:37
所以真的,

02:14:38 - 02:14:41
不用為了湊篇幅而去多寫什麼東西。

02:14:42 - 02:14:45
我以前研究所的時候也有上過一位食品界老師的課。

02:14:47 - 02:14:47
那個誰啊,

02:14:48 - 02:14:48
石木欽,

02:14:48 - 02:14:49
你們有聽過吧？

02:14:50 - 02:14:53
前幾年收襯衫，後來黯然離開司法圈。

02:14:53 - 02:14:55
我以前研究所的時候修過他的課。

02:14:55 - 02:14:57
那石老師以前在還在當法官的時候,

02:14:57 - 02:14:59
他也還蠻常出國考察,

02:14:59 - 02:14:59
行程訴啦,

02:15:00 - 02:15:01
他們食物界行程訴比較多。

02:15:02 - 02:15:04
我記得石老師當時說,

02:15:04 - 02:15:04
他

02:15:05 - 02:15:07
他一年出一個題目

02:15:07 - 02:15:09
應該是刑訴的

02:15:09 - 02:15:10
那個在考什麼？

02:15:11 - 02:15:14
158之3跟傳聞法則的關係

02:15:14 - 02:15:15
好像在考那個東西。

02:15:16 - 02:15:17
結果他說有個同學，

02:15:18 - 02:15:19
只寫一面喔，

02:15:19 - 02:15:20
甚至不到一面。

02:15:21 - 02:15:22
但重點全部寫到。

02:15:22 - 02:15:23
老師給他滿分。

02:15:23 - 02:15:24
再次證明篇幅不重要，

02:15:24 - 02:15:25
知道嗎？

02:15:25 - 02:15:27
你篇幅不要寫得像簡答就OK。

02:15:28 - 02:15:30
啊如果這個題目考點就這麼少，

02:15:30 - 02:15:31
對,

02:15:31 - 02:15:31
就這樣,

02:15:31 - 02:15:31
好嗎？

02:15:31 - 02:15:32
就這樣,

02:15:32 - 02:15:33
不要特別去湊篇幅，沒有意義。

02:15:34 - 02:15:34
好啦,

02:15:34 - 02:15:36
所以這個是我們講第一個,

02:15:36 - 02:15:36
課題錯誤,

02:15:36 - 02:15:37
就這樣子喔。

02:15:38 - 02:15:39
接下來,

02:15:39 - 02:15:41
我們來看到打擊錯誤,

02:15:41 - 02:15:42
好，第三點，打擊錯誤。

02:15:43 - 02:15:44
我們講什麼叫課題錯誤？

02:15:45 - 02:15:47
課題錯誤是認錯。

02:15:48 - 02:15:51
打擊錯誤是手段上的偏差。

02:15:52 - 02:15:53
不一樣喔。

02:15:53 - 02:15:54
一個是認錯。

02:15:55 - 02:15:56
課題錯誤是認錯。

02:15:56 - 02:15:57
打擊錯誤呢，

02:15:57 - 02:15:58
簡單講，技術差。

02:15:58 - 02:15:59
不一樣。

02:16:00 - 02:16:00
一個是認知上的失誤，一個是手段上的失誤，OK吧？一個是認錯，一個是紀錄差。

02:16:06 - 02:16:07
來，打擊錯怎麼處理？

02:16:09 - 02:16:11
我們就用課本上的案例來講。

02:16:12 - 02:16:13
來，做一點典型的，一樣畫圖。

02:16:37 - 02:16:38
A,要殺B。

02:16:39 - 02:16:40
A,舉槍瞄準B。

02:16:41 - 02:16:43
但是A的槍法不準，打歪了。

02:16:43 - 02:16:46
把路人乙給打死了，把路人丙給打死了。

02:16:47 - 02:16:49
這一種案例，我們叫做打擊錯誤。

02:16:50 - 02:16:51
打歪了。

02:16:51 - 02:16:53
手段偏差，槍法不準。

02:16:53 - 02:16:55
這一種叫做打擊錯誤。

02:16:55 - 02:16:56
打擊錯怎麼處理？

02:16:57 - 02:16:59
我這邊取了好幾個案例。

02:16:59 - 02:17:02
但其實我們掌握基本的原則就蠻簡單。

02:17:03 - 02:17:03
各位我們看喔。

02:17:04 - 02:17:06
在打擊錯誤案例當中，

02:17:06 - 02:17:10
行為人對原本想攻擊的對象，通常論什麼呢？

02:17:13 - 02:17:14
通常對什麼？

02:17:15 - 02:17:16
未遂，對不對？

02:17:16 - 02:17:16
對啊。

02:17:17 - 02:17:19
A舉槍瞄準B想殺B，結果沒有打到B。

02:17:20 - 02:17:21
打歪了，路人死掉了。

02:17:22 - 02:17:24
A對B就什麼？殺人未遂嘛，很簡單對不對？

02:17:25 - 02:17:27
所以A對B的話呢，這裡沒有疑問喔。

02:17:28 - 02:17:29
27第一項。

02:17:31 - 02:17:32
殺人未遂。

02:17:32 - 02:17:33
這個是最典型的版本。

02:17:34 - 02:17:35
接著。

02:17:35 - 02:17:37
那對於實際死亡的C呢？

02:17:39 - 02:17:41
這時候啊，傳統上就有兩種不同的說法。

02:17:42 - 02:17:44
我們翻到112頁。

02:17:46 - 02:17:50
傳統上對於C，實際死亡的對象，要怎麼去論罪？

02:17:52 - 02:17:53
傳統上兩種不同的說法。

02:17:54 - 02:17:56
一個叫做法定符合說。

02:17:57 - 02:17:59
一個呢，叫做具體符合說。

02:18:01 - 02:18:03
這個東西是很傳統型的理論。

02:18:04 - 02:18:09
當然後面有些學者他們不採這樣的名詞，因為這兩個東西其實是日本學說那邊來的。

02:18:09 - 02:18:11
後來有些老師發明一些新的名詞，但是因為

02:18:12 - 02:18:21
國內到目前為止，大家比較沒有怎麼說，就是比較沒有說全盤性地去挑戰這個東西了，所以我們這邊還是講這個比較傳統的解法。

02:18:21 - 02:18:23
來，A對於C的死亡。

02:18:24 - 02:18:25
有沒有殺人故意？

02:18:26 - 02:18:27
兩種不同的說法。

02:18:28 - 02:18:32
有一種說法叫法定符合，說這個法定符合什麼意思？

02:18:32 - 02:18:33
他的意思就是說好。

02:18:34 - 02:18:37
行為人實際上所攻擊的對象。

02:18:38 - 02:18:40
跟行為人想像中的對象。

02:18:41 - 02:18:44
只要兩者在法律評價上是一樣的，那我們就說行為有故意喔。

02:18:47 - 02:18:49
所以照法定符合說的話。

02:18:49 - 02:18:51
來，A原本想打的是B。

02:18:52 - 02:18:54
結果實際上打死的卻是C。

02:18:55 - 02:18:57
兩個都是人嘛，對不對？

02:18:57 - 02:18:57
生命法也是等價的。

02:18:58 - 02:19:02
所以呢，如果照法定符合說，因為B跟C都是人，所以這裡啊

02:19:03 - 02:19:08
還是可以論271條第一項的殺人既遂，OK嗎？

02:19:08 - 02:19:09
這是法定符合說的說法。

02:19:11 - 02:19:11
好。

02:19:12 - 02:19:15
相對的另外一種說法，叫做具體符合說。

02:19:16 - 02:19:18
那個具體符合說的想法就不一樣了。

02:19:19 - 02:19:21
具體符合說會覺得

02:19:22 - 02:19:25
人跟物都一樣，那才有故意。

02:19:27 - 02:19:30
如果人跟物不一樣的話，

02:19:30 - 02:19:33
就會阻卻掉行為人的故意。

02:19:34 - 02:19:35
瞭解嗎？這要具體符合說。

02:19:35 - 02:19:37
人別物別都一樣才有故意喔。

02:19:37 - 02:19:39
如果阻卻故意喔。

02:19:39 - 02:19:41
所以如果照具體符合說的話。

02:19:42 - 02:19:43
A對於C的死亡呢。

02:19:45 - 02:19:47
因為B跟C是不同人嘛。

02:19:47 - 02:19:49
所以這裡的效果就會變成

02:19:50 - 02:19:52
阻卻故意，阻卻故意。

02:19:53 - 02:19:59
那阻卻故意之後呢，有可能會改論276條的過失致死罪。

02:20:00 - 02:20:00
之後啊

02:20:00 - 02:20:02
有可能會改動過失。

02:20:03 - 02:20:10
所以打擊錯的結論，如果照傳統多數的看法，對原本侵害的對象，考慮論未遂。

02:20:10 - 02:20:17
對實際上重大的對象，考慮主觀故意之後，改論行為人過失的犯罪。

02:20:18 - 02:20:20
這是最典型原始的版本，知道嗎？

02:20:21 - 02:20:25
你不用刻意去背這個結論，因為這個照三結論都是推的出來的。

02:20:25 - 02:20:27
那我這邊要跟同學講喔。

02:20:27 - 02:20:31
打擊錯誤，絕對會有變化性的版本。

02:20:31 - 02:20:33
所以你不要去背說一定是一未遂一過失。

02:20:34 - 02:20:34
來，第一個。

02:20:35 - 02:20:37
打擊錯誤。

02:20:38 - 02:20:40
對原本的對象有沒有可能既遂？

02:20:41 - 02:20:42
有啊，當然有可能啊。

02:20:42 - 02:20:45
那如果B、C兩個人站的一前一後呢？

02:20:46 - 02:20:47
對啊，是不是有可能？

02:20:48 - 02:20:50
子彈先貫穿了。

02:20:51 - 02:20:52
呃比如說這個子彈。

02:20:54 - 02:20:55
A想打B嗎？

02:20:55 - 02:20:57
最後打到B，最後打到C。

02:20:58 - 02:21:00
這個子彈先貫穿了B。

02:21:00 - 02:21:02
B被打死了。

02:21:03 - 02:21:05
結果子彈貫穿B的身體後跑出來了。

02:21:06 - 02:21:07
又繼續往後飛。

02:21:08 - 02:21:10
把後面意外的C也打死了。

02:21:11 - 02:21:12
有可能對吧？

02:21:12 - 02:21:13
這時候A對B就既遂了。

02:21:14 - 02:21:15
對不對，這是可能的。

02:21:15 - 02:21:17
還有各種變化，你可以想象啊。

02:21:18 - 02:21:18
那我在說啊。

02:21:19 - 02:21:20
一樣。

02:21:20 - 02:21:23
A要殺B，舉槍瞄準B，結果打歪了，把C給打死了。

02:21:24 - 02:21:25
B是沒有中彈啦。

02:21:26 - 02:21:29
但B在旁邊看到這一幕嚇死了，心臟病發後來人還是掛了。

02:21:30 - 02:21:30
掛了。

02:21:31 - 02:21:32
這時候A對B是什麼？

02:21:33 - 02:21:34
殺人未遂，為什麼？

02:21:35 - 02:21:37
反常因果歷程，客觀上不可預測。

02:21:37 - 02:21:39
有沒有可能？

02:21:39 - 02:21:40
有啊，有可能啊。

02:21:40 - 02:21:40
對不對？

02:21:40 - 02:21:42
所以打擊錯會有各種不同的版本。

02:21:42 - 02:21:45
那A對B，不見得一定都是一般的未遂喔，這個有些時候會有些變化的版本。

02:21:47 - 02:21:48
然後我提醒各位。

02:21:50 - 02:21:50
A對C。

02:21:51 - 02:21:52
A對C。

02:21:53 - 02:21:55
法定符合說，具體符合說。

02:21:56 - 02:21:58
我們是放在A對C的部分做檢討。

02:21:58 - 02:22:00
因為C才是物中的利益。

02:22:00 - 02:22:00
對C的部分

02:22:00 - 02:22:05
才會有他還有沒有故意的問題。

02:22:05 - 02:22:06
對B不存在這個問題喔。

02:22:07 - 02:22:08
對B本來就故意啊，不然對不對？

02:22:09 - 02:22:12
所以這兩說，請你不要放在對B的部分。

02:22:12 - 02:22:14
請你放在對C的部分。

02:22:15 - 02:22:15
OK嗎？

02:22:15 - 02:22:17
這個時候才可以檢討這個對C的部分。

02:22:17 - 02:22:17
好。

02:22:18 - 02:22:19
然後啊。

02:22:22 - 02:22:24
具體符合說的效果，我們寫怎麼樣？

02:22:25 - 02:22:26
主確故意。

02:22:27 - 02:22:28
這個也是多數說嘛，主確故意。

02:22:29 - 02:22:30
各位啊。

02:22:30 - 02:22:34
主張故意之後，通常會論過失。

02:22:35 - 02:22:35
通常了。

02:22:35 - 02:22:38
行為人有過失的情況，我們確實論行為人過失沒有錯。

02:22:39 - 02:22:42
可是你要知道喔，主張故意就並不是永遠都論過失喔。

02:22:43 - 02:22:46
因為在有些個案當中，可能行為人根本沒有過失。

02:22:47 - 02:22:48
有可能喔。

02:22:48 - 02:22:49
對啊，當然有可能啊。

02:22:50 - 02:22:50
你想喔。

02:22:52 - 02:22:58
我們假設，我後面的7A教室，現在沒有任何的學生在使用。

02:22:59 - 02:23:02
它就是燈光全關，沒有任何的學生在使用。

02:23:03 - 02:23:06
來，那假設有同學要開槍打我。

02:23:06 - 02:23:09
同學舉槍瞄準我之後，我一個轉身，剛好閃過。

02:23:10 - 02:23:11
子彈穿過黑板。

02:23:12 - 02:23:13
穿過牆壁。

02:23:13 - 02:23:14
打到7A教室。

02:23:15 - 02:23:20
結果很巧，7A教室原本表定根本沒有學生在使用。

02:23:20 - 02:23:22
結果竟然有一個不知道從哪來的入侵者。

02:23:24 - 02:23:27
躲在那個7A教室裡面打手槍，就這樣突然被打死。

02:23:28 - 02:23:29
假設有一個這樣的不速之客。

02:23:30 - 02:23:34
這樣的話，開槍的人，你覺得他會有過失嗎？

02:23:35 - 02:23:35
當然不會啊。

02:23:36 - 02:23:37
如果。

02:23:37 - 02:23:39
隔壁是有人上課的狀態。

02:23:39 - 02:23:41
子彈貫穿一板把隔壁人打死，OK嘛，有過失嘛，對不對？

02:23:43 - 02:23:45
可是我說隔壁沒有人在上課。

02:23:45 - 02:23:46
誰曉得會有人入侵，對吧？

02:23:47 - 02:23:49
所以打擊錯誤當中，對誤中的對象。

02:23:50 - 02:23:52
不見得有過失喔，知道吧？

02:23:52 - 02:23:53
多數可能有的。

02:23:54 - 02:23:56
但少數案例可能沒有過失。

02:23:57 - 02:23:57
好。

02:23:58 - 02:23:58
最後。

02:23:59 - 02:24:00
打擊錯誤。

02:24:00 - 02:24:02
要跟一種案例做區分。

02:24:02 - 02:24:02
來。

02:24:02 - 02:24:04
我們剛剛是不是講過擇一故意？

02:24:05 - 02:24:06
我們翻回來看，

02:24:06 - 02:24:07
擇一故意。

02:24:14 - 02:24:16
102頁的下面。

02:24:18 - 02:24:21
我們探討打擊錯誤的前提是什麼呢？

02:24:23 - 02:24:26
行為人自信槍法很準。

02:24:26 - 02:24:30
行為人自信不會攻擊到其他無辜的人，

02:24:30 - 02:24:31
這種情況，

02:24:31 - 02:24:32
我們才叫做打擊錯誤。

02:24:33 - 02:24:33
可是各位，

02:24:34 - 02:24:36
如果行為人覺得管他的，

02:24:36 - 02:24:38
到底打到A還是打到B，

02:24:38 - 02:24:39
手一直在抖，

02:24:39 - 02:24:40
不知道會不會打中，

02:24:40 - 02:24:41
管他的。

02:24:41 - 02:24:42
打到C也無所謂啦,

02:24:42 - 02:24:44
如果行為人心裡還是這樣想,

02:24:45 - 02:24:46
那個沒有打擊錯誤喔。

02:24:47 - 02:24:49
那樣的話對C又殺人既遂了喔,

02:24:49 - 02:24:49
是吧?

02:24:50 - 02:24:51
所以打擊錯的前提是怎麼樣?

02:24:52 - 02:24:55
行為人確定不會打到另外一個,

02:24:55 - 02:24:56
這個才叫打擊錯誤。

02:24:56 - 02:24:57
如果行為人覺得無所謂,

02:24:57 - 02:24:58
那個叫擇一故意。

02:24:58 - 02:24:59
擇一故意的話呢,

02:24:59 - 02:25:01
就還是故意犯。

02:25:03 - 02:25:03
所以以前啊,

02:25:03 - 02:25:05
發生過一個這樣的案例。

02:25:06 - 02:25:08
這是十幾年前的事情了。

02:25:54 - 02:25:55
這事情好久了，

02:25:55 - 02:25:56
2010，

02:25:56 - 02:25:58
將近15年前的事了。

02:26:00 - 02:26:03
新北市永和連勝文槍擊案

02:26:03 - 02:26:06
我不知道各位有沒有印象，2010年的事了，連勝文槍擊案

02:26:07 - 02:26:09
當時這件事情是這樣

02:26:10 - 02:26:12
有個叫馬面的殺手

02:26:12 - 02:26:17
當時他想殺的人是新北市議員陳鴻源

02:26:17 - 02:26:21
當時是2010年的11月底地方選舉的選前之夜

02:26:22 - 02:26:27
當時新北市議員陳鴻源呢，他在永和的一個國小的司令臺上舉辦造勢晚會

02:26:28 - 02:26:30
馬面想殺這個陳鴻源

02:26:30 - 02:26:32
當時連勝文也在現場

02:26:33 - 02:26:34
馬面要殺的人叫陳鴻源喔

02:26:35 - 02:26:37
當時他鎖定的陳鴻源為目標

02:26:38 - 02:26:40
接著他看時機成熟

02:26:40 - 02:26:44
因為演講結束了，四個人要幾個人要站在臺上跟人家鞠躬

02:26:45 - 02:26:48
馬面就帶著槍衝上舞臺，要射殺陳鴻源

02:26:49 - 02:26:56
結果當馬面上了舞臺之後，剛好連勝文跟陳鴻源兩個人換了位置

02:26:56 - 02:27:01
馬面就在認錯人的情況之下，對連勝文的腦袋開槍

02:27:01 - 02:27:08
連勝文的腦袋中彈之後，子彈穿過他的太陽穴，穿過他的臉頰下巴，子彈飛出來

02:27:09 - 02:27:12
飛出來之後啊，子彈飛到臺下，把一名身障的民眾給打死了

02:27:16 - 02:27:17
有印象吧

02:27:17 - 02:27:17
這個事情是這樣

02:27:17 - 02:27:19
身障的人後來被打死了

02:27:19 - 02:27:22
那個身障的人真的很衰啦，他本身好像還從外國回來還是怎麼樣

02:27:22 - 02:27:25
特地家人推他出來參加造勢晚會，就這樣死掉了

02:27:28 - 02:27:28
好

02:27:29 - 02:27:30
這

02:27:30 - 02:27:30
件

02:27:30 - 02:27:30
事

02:27:31 - 02:27:34
馬面要殺陳鴻源，可是認錯殺到連勝文

02:27:36 - 02:27:38
連勝文沒有死喔，他活得很好

02:27:39 - 02:27:40
知道吧，他現在還活著啊

02:27:40 - 02:27:44
之前還有同學問說，為什麼對連勝文不是殺人未遂

02:27:45 - 02:27:46
我說連勝文活得很好，同學笑得超尷尬

02:27:47 - 02:27:48
但他沒有死，好嗎，他活得很好

02:27:51 - 02:27:54
連勝文後來2014還出來選臺北市長，有沒有印象

02:27:55 - 02:27:57
那時候是柯文哲對連勝文嘛

02:27:58 - 02:27:59
柯文哲是教授嘛，柯P

02:28:00 - 02:28:01
D嘛，professor。

02:28:01 - 02:28:03
連勝文，因為柯文哲叫柯P，

02:28:03 - 02:28:05
連勝文後面有個英文嘛，

02:28:06 - 02:28:07
就叫連D嘛。

02:28:08 - 02:28:08
對啊，有印象嗎？

02:28:09 - 02:28:10
D啊，你們想一想那個D是什麼。

02:28:10 - 02:28:11
好,

02:28:13 - 02:28:15
馬面要殺陳紅元，結果認錯殺到連勝文。

02:28:16 - 02:28:17
其實這兩個人不像啦。

02:28:18 - 02:28:22
這兩個人的共同點就是頭髮都短短、灰白刺刺的。

02:28:22 - 02:28:23
就這樣，就髮型有點像。

02:28:23 - 02:28:24
其他地方根本就不像。

02:28:25 - 02:28:29
馬面要殺陳紅元，結果卻殺到連勝文來，這個叫做什麼錯誤？

02:28:30 - 02:28:31
客體錯誤。

02:28:31 - 02:28:32
對吧，叫客體錯誤。

02:28:33 - 02:28:35
這個是等價還不等價？

02:28:36 - 02:28:37
絕對等價，不用懷疑。

02:28:38 - 02:28:40
你不要說連勝文是我衣服上這種動物喔。

02:28:41 - 02:28:41
不是，好嗎？

02:28:42 - 02:28:42
不是喔。

02:28:42 - 02:28:45
所以這裡的話呢，殺人未遂。

02:28:45 - 02:28:46
這個沒有疑問。

02:28:46 - 02:28:49
馬面對連勝文呢,271條第二項,[redacted]人未遂。

02:28:50 - 02:28:54
來,那馬面對臺下這個殘障民眾的死亡論什麼呢?

02:28:55 - 02:28:58
實務後來認為,這是一種不確定故意。

02:28:58 - 02:29:00
實務認為,這不是打擊錯誤。

02:29:01 - 02:29:02
你們想像那個畫面。

02:29:03 - 02:29:04
我是槍手，

02:29:05 - 02:29:05
連勝文站在這，

02:29:06 - 02:29:08
我槍管這樣抵著連勝文，

02:29:08 - 02:29:10
零距離行刑式的開槍。

02:29:11 - 02:29:12
槍管是朝著舞臺的下方的喔。

02:29:13 - 02:29:21
所以這個馬面在開槍的時候，對於這個子彈會貫穿連勝文的腦袋，然後飛到臺下把臺下的民眾打死這件事，

02:29:22 - 02:29:23
是不是可預見也容忍？

02:29:24 - 02:29:25
很有可能，對吧？

02:29:25 - 02:29:27
因為他的槍管是指著臺下的，知道嗎？

02:29:27 - 02:29:32
所以食物認為，這時候啊，馬上面對殘障民眾的死亡，

02:29:33 - 02:29:34
殺人既遂喔，

02:29:34 - 02:29:35
知道嗎？

02:29:35 - 02:29:36
這不是打擊錯誤喔，

02:29:36 - 02:29:38
食物是要認定的喔，這殺人既遂喔。

02:29:39 - 02:29:40
好,

02:29:40 - 02:29:43
所以這個是我們講打擊錯誤跟擇一故意的區分。

02:29:44 - 02:29:46
最後來，113頁。

02:29:47 - 02:29:50
我們把黑板最右邊那案例稍微做一個修改。

02:30:39 - 02:30:47
好，變化版是同一個題目當中，同一個事實當中，既有打擊錯誤，又有客體錯誤，好，我們看喔。

02:30:49 - 02:30:52
行為人A，他想射殺B。

02:30:52 - 02:30:54
A呀，認錯人。

02:30:54 - 02:30:56
A把C當作B，舉槍瞄準C，對C開槍。

02:30:59 - 02:31:02
而A對C開槍之後，

02:31:03 - 02:31:04
A打歪了。

02:31:05 - 02:31:06
槍法不準，打歪了。

02:31:07 - 02:31:09
打歪之後啊，很巧喔。

02:31:09 - 02:31:12
當時B，剛好走過旁邊，B歪打正著被打死了。

02:31:15 - 02:31:16
這種案例我們怎麼論？

02:31:18 - 02:31:19
歪打正著，對不對？

02:31:20 - 02:31:22
同時有客體錯誤，同時有打擊錯誤。

02:31:22 - 02:31:27
而且最後重彈的人，正好是A原本想殺的人。

02:31:28 - 02:31:33
這種案例，第一次學習刑總的同學很容易陷入一種跳躍式的思考。

02:31:33 - 02:31:39
很多同學會想說，哎呀，我知道A原本想殺B，最後也把B殺了，所以A想殺人既遂。

02:31:39 - 02:31:41
不對，你不能這樣想，為什麼呢？

02:31:42 - 02:31:44
來，你不要被別人迷惑了。

02:31:45 - 02:31:46
我們這樣說啊。

02:31:47 - 02:31:48
你就不要管B或C。

02:31:49 - 02:31:50
我們就講代稱。

02:31:50 - 02:31:51
上面跟下面。

02:31:53 - 02:31:55
當初開槍瞄準的是誰？

02:31:56 - 02:31:56
上面，對吧？

02:31:58 - 02:32:00
有沒有，當初開槍的時候有沒有瞄準上面？

02:32:00 - 02:32:01
沒有。

02:32:01 - 02:32:04
所以對於A來說，當初開槍瞄準的是上面，可是他卻打中下面。

02:32:07 - 02:32:11
對於A來講，他有沒有覺得打到下面是一場意外？

02:32:12 - 02:32:16
有，只是後來才發現啊，原來下面這裡是她想打的那個人喔。

02:32:16 - 02:32:17
這樣會有故意嗎？

02:32:18 - 02:32:20
不會啊，這樣照通說不是事後才故意嗎？

02:32:20 - 02:32:20
懂這意思吧？

02:32:21 - 02:32:25
所以我們講啊，這種打擊錯跟客體錯的結合其實很簡單。

02:32:26 - 02:32:27
你就分兩段來看嘛。

02:32:28 - 02:32:29
一個是

02:32:30 - 02:32:31
這一段。

02:32:32 - 02:32:34
其實所有的打擊錯都一樣。

02:32:35 - 02:32:36
一個是這一段。

02:32:37 - 02:32:38
另外一個呢？

02:32:41 - 02:32:42
這一段啊。

02:32:42 - 02:32:45
紅色跟綠色啊，你分兩段來看就很清楚了，對不對？

02:32:45 - 02:32:46
你不要把它混在一起啊。

02:32:47 - 02:32:50
所以如果真的遇到打擊錯的考題，我們也是怎麼寫？

02:32:51 - 02:32:54
行為人對原本侵害的對象，

02:32:54 - 02:32:54
一段。

02:32:56 - 02:32:58
對實質上所侵害到的對象，

02:32:58 - 02:32:58
再寫一段。

02:32:59 - 02:33:00
那個

02:33:00 - 02:33:02
不等價客體做也是嘛，對不對？

02:33:02 - 02:33:03
只有哪一個不用這樣分？

02:33:04 - 02:33:06
等價客體做，因為那個人別不重要，對不對？

02:33:06 - 02:33:07
只有那個不用分。

02:33:07 - 02:33:09
否則其他都是怎麼樣？

02:33:09 - 02:33:11
對想侵害的對象寫一段，

02:33:11 - 02:33:13
對實質上所侵害的對象呢，再寫一段。

02:33:13 - 02:33:14
對啊，都是這樣子啊。

02:33:16 - 02:33:20
好，所以這個是我們講到啊，打擊錯誤跟客體錯誤的競合。

02:33:22 - 02:33:22
好。

02:33:23 - 02:33:24
接下來

02:33:24 - 02:33:25
我們再往下看。

02:33:27 - 02:33:29
時間有點尷尬，說不到10分鐘。

02:33:29 - 02:33:29
沒關係。

02:33:29 - 02:33:31
我們就大概講一下，開個頭啊。

02:33:32 - 02:33:34
我們接著來看到113頁的下面。

02:33:34 - 02:33:36
雙重具體化錯誤。

02:33:37 - 02:33:38
這個東西啊，

02:33:39 - 02:33:41
牽涉到的是一個很麻煩的問題。

02:33:42 - 02:33:43
打擊錯誤

02:33:44 - 02:33:45
跟客體錯誤

02:33:46 - 02:33:49
在有些案件當中很難區分。

02:33:50 - 02:33:50
什麼意思？

02:33:52 - 02:33:57
詳細的學說我們今天可能講不完沒有關係,我先講一個問題意識，我們禮拜六再來詳細的版本。

02:33:58 - 02:33:59
我跟你們說啊，這個東西

02:34:00 - 02:34:03
要講得難它可以很難。

02:34:03 - 02:34:08
我的指導教授許玉亞老師，他當年在德國的博士論文，就在寫這個東西。

02:34:09 - 02:34:14
你們想喔，許老師在德國的博士論文，他這個可以寫成一篇，一整本，代表那個東西多複雜，這個東西真的不簡單。

02:34:19 - 02:34:22
這幾年的國考，也很常出。

02:34:23 - 02:34:25
但我有問許老師，許老師說那不是他出的。

02:34:26 - 02:34:27
我相信。

02:34:27 - 02:34:32
真的啦，如果是他出的，許老師不會特別跟我這樣否認，應該真的不是他出的啦。

02:34:32 - 02:34:37
國考上很常這樣，就是這個A老師的文章被B老師C老師拿去出，這個太常見了。

02:34:38 - 02:34:42
那我講，我們剛剛原本強調，什麼叫客體處，什麼叫打擊處。

02:34:43 - 02:34:47
願錯人，願錯東西，那個叫客體錯，對不對？

02:34:48 - 02:34:49
啊什麼叫打擊錯？

02:34:50 - 02:34:51
手段方法上的失誤。

02:34:52 - 02:34:53
手滑打歪了。

02:34:54 - 02:34:56
一陣風吹來把子彈吹歪了，那個叫做打擊錯誤，對吧？

02:34:58 - 02:35:00
可是我們會發現喔。

02:35:00 - 02:35:03
客體錯誤跟打擊錯誤的二分。

02:35:04 - 02:35:08
在行為人跟被害人沒有面對面的情況。

02:35:09 - 02:35:11
這兩者會變得超難區分。

02:35:12 - 02:35:13
真的啊，為什麼？

02:35:14 - 02:35:16
你講，客體錯是認錯。

02:35:17 - 02:35:19
打擊錯是手段上的失誤。

02:35:19 - 02:35:23
為什麼說這兩者在行為人跟被害人沒有面對面的情況會很難區分呢？

02:35:23 - 02:35:24
好，我舉個例子就好。

02:35:27 - 02:35:27
你們想喔。

02:35:28 - 02:35:29
毒蛋糕。

02:35:30 - 02:35:32
我上課很常舉這個案例，毒蛋糕。

02:35:32 - 02:35:33
好，具體來講是這樣子。

02:35:34 - 02:35:35
我想殺A。

02:35:36 - 02:35:39
然後呢，我去85度C買了一塊蛋糕。

02:35:40 - 02:35:42
買完蛋糕之後，我在這個蛋糕上下毒。

02:35:42 - 02:35:46
這個毒藥是吃下去馬上會死的，劑量非常高的氰化物。

02:35:47 - 02:35:49
我買了毒蛋糕之後呢，我潛入了A家。

02:35:50 - 02:35:55
我把這個蛋糕放在A的，放在A家的餐桌上。

02:35:56 - 02:35:59
我想說，一個小時後A就回家了。

02:35:59 - 02:35:59
你

02:36:00 - 02:36:01
看到桌上有蛋糕，A應該就會吃掉，A就會死掉，我的盤算是這樣子。

02:36:05 - 02:36:10
結果很不幸啊，當天這個A臨時有事，留在公司加班，因為A是個工程師，他們的伺服器剛好壞掉，那A通宵啊，在公司修伺服器，沒辦法回家。

02:36:16 - 02:36:21
反而是那個平常很少回家的弟弟B，突然心血來潮回家了。

02:36:22 - 02:36:24
B回家的時候看到，怎麼桌上有蛋糕啊？

02:36:24 - 02:36:26
B還以為是哥哥留給他的。

02:36:27 - 02:36:28
B就把那個蛋糕吃了。

02:36:28 - 02:36:30
然後B就死掉了。

02:36:31 - 02:36:32
這個國考很常考啊。

02:36:33 - 02:36:36
這一種案例，你要說是客體錯誤還是打擊錯誤？

02:36:37 - 02:36:38
你會發現它很難，為什麼？

02:36:40 - 02:36:43
你照傳統的見解，客體錯誤是認錯。

02:36:43 - 02:36:45
打擊錯是手段上的失誤。

02:36:46 - 02:36:47
這個怎麼說啊？

02:36:48 - 02:36:50
傳統見解會隨便你講，為什麼？

02:36:51 - 02:36:53
你可以說它是客體錯誤，為什麼？

02:36:54 - 02:36:56
我搞錯來吃蛋糕的人。

02:36:56 - 02:36:58
我以為是哥哥要來吃。

02:36:59 - 02:37:00
結果卻是弟弟要來吃。

02:37:01 - 02:37:01
對不對？

02:37:01 - 02:37:03
我搞錯來吃蛋糕的人，所以會變什麼錯誤？

02:37:05 - 02:37:05
客體錯誤，合理，對吧？

02:37:07 - 02:37:08
那你可不可以說是打擊錯誤？

02:37:09 - 02:37:09
可以啊。

02:37:10 - 02:37:10
為什麼？

02:37:11 - 02:37:12
你可以說我手段有問題啊。

02:37:14 - 02:37:15
我為什麼要挑這一天，A有加班的日子？

02:37:16 - 02:37:17
我挑別天不就沒事了。

02:37:18 - 02:37:19
手段失誤，對不對？

02:37:20 - 02:37:21
你也可以說啊。

02:37:21 - 02:37:24
那我為什麼要把蛋糕放到A家的餐桌上?

02:37:24 - 02:37:29
如果我不要把蛋糕放在餐桌，而是我把蛋糕親自遞給B，親自遞給A。

02:37:30 - 02:37:32
那就不會毒到B啦。

02:37:32 - 02:37:33
這樣講對不對？也對啊。

02:37:34 - 02:37:36
所以如果你著眼於這一點的話，是不是變打擊錯誤？

02:37:37 - 02:37:37
對啊。

02:37:37 - 02:37:41
所以你會發現，這種行為人跟被害人沒有面對面的情況。

02:37:42 - 02:37:44
你要說他可以做打擊錯，你隨便講都對。

02:37:46 - 02:37:47
反正看你從什麼視角切入嘛，對不對？

02:37:47 - 02:37:48
隨便講都對。

02:37:48 - 02:37:52
所以學理上啊，就提出了一些不同的說法。

02:37:52 - 02:37:53
那我跟各位說啊。

02:37:55 - 02:37:57
這個東西是所有考三等的同學都會的。

02:37:58 - 02:37:59
先講。

02:38:00 - 02:38:01
最後的結論。

02:38:02 - 02:38:03
因為時間有限，

02:38:04 - 02:38:07
最後的結論就是114頁這邊徐玉安老師的看法。

02:38:08 - 02:38:11
徐老師的看法的意思大概是這樣子，

02:38:12 - 02:38:13
他會認為說，

02:38:13 - 02:38:16
只要結果最後發生的方式，

02:38:17 - 02:38:21
有符合行為人對因果鏈的設定的話,

02:38:22 - 02:38:28
那我們就當作呢，行為人只是搞錯了來吃蛋糕的人。

02:38:28 - 02:38:30
欸你說這個什麼意思？

02:38:30 - 02:38:32
什麼叫做對因果鏈的設定？

02:38:33 - 02:38:34
剛剛我講的毒蛋糕案,

02:38:34 - 02:38:36
行為人設定的因果鏈是什麼？

02:38:37 - 02:38:41
來吃蛋糕的人會因為氰化物中毒而死，

02:38:41 - 02:38:41
對吧？

02:38:41 - 02:38:42
這是行為人設定的因果鏈。

02:38:43 - 02:38:45
而這個弟弟他最後的死法，

02:38:45 - 02:38:47
他是不是來吃蛋糕而死？

02:38:47 - 02:38:48
是啊，

02:38:48 - 02:38:50
所以有沒有符合因果鏈的設定？

02:38:50 - 02:38:50
有啊，

02:38:51 - 02:38:56
所以照通說的看法，行為人就只是什麼呢？搞錯了來吃蛋糕的人。

02:38:57 - 02:38:57
知道嗎？

02:38:57 - 02:38:58
所以這個只是什麼錯誤？

02:38:59 - 02:38:59
客體錯誤。

02:39:40 - 02:39:43
那你說什麼叫不符合因果鏈的設定？

02:39:44 - 02:39:45
蛋糕案可能比較難舉例。

02:39:45 - 02:39:47
我舉另外一個叫汽車炸彈案。

02:39:49 - 02:39:50
好，我要炸A，

02:39:51 - 02:39:55
所以我在A的汽車底盤裝了一個炸彈。

02:39:55 - 02:39:59
這一顆炸彈的設定是一發動引擎，炸彈就會爆炸。

02:40:00 - 02:40:00
結果這件事情怎麼樣？

02:40:02 - 02:40:05
小朋友撿球啊,撿球不小心碰到炸彈被炸死,這就叫做不符合因果鏈的設定,所以這個時候會變成什麼?

02:40:08 - 02:40:09
打擊錯誤,知道嗎?

02:40:09 - 02:40:10
這會變成打擊錯誤,所以這種雙重去理化錯誤的方式真的不難,我們看什麼?

02:40:14 - 02:40:20
結果發生的方式,有沒有符合行為人對因果鏈的設定,許老師的看法就是這樣子,知道嗎?

02:40:22 - 02:40:24
詳細的變化版什麼的,下次再說,因為這個時間也差不多了哈,詳細的版本,變化的版本,我們下次再把它講清楚哈,今天各位先有這個結論,先有這個觀念,就OK了,好,那我們就先上到這邊,剩下的我們就禮拜六再說了。